공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 225호 2012. 9. 3.

사 건 번 호 2012카조0911

사 건 명 9개 작물보호제(농약) 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 동부하이텍
서울 강남구 대치동 891-10
대표이사 박○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 구상모, 이정란

2. 동부팜한농 주식회사
서울 강남구 대치동 891-10
대표이사 우○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 구상모, 이정란

3. 주식회사 경농
서울 서초구 서초2동 1337-4
대표이사 이○○
대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 오금석, 안준규

4. 신젠타코리아 주식회사

서울 종로구 공평동 100

대표이사 김○○

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 전강석, 김진오, 김효상

5. 주식회사 영일케미컬

성남시 분당구 서현동 263

대표이사 전○○

대리인 법무법인 케이씨엘

담당변호사 서혜숙, 박상화, 정경환, 안창현

6. 바이엘크롭사이언스 주식회사

서울 강남구 역삼1동 676

대표이사 하○○ ○○○

대리인 법무법인 광장

담당변호사 정환, 이민호, 김수련, 이미지

7. 주식회사 동방아그로

서울 관악구 남현동 1055-2

대표이사 염○○

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 하석원, 박양진, 전상오, 김이근

8. 한국삼공 주식회사

서울 서초구 서초2동 1357-10

대표이사 한○○

대리인 법률사무소 정안

담당변호사 정승택, 최성아

9. 성보화학 주식회사
고양시 덕양구 덕은동 455
대표이사 박ㅇㅇ

심의 종결일 2012. 7. 18.

주 문

1. 주식회사 동부하이텍, 동부팜한농 주식회사, 주식회사 경농, 신젠타코리아 주식회사, 주식회사 영일케미컬, 바이엘크롭사이언스 주식회사, 주식회사 동방아그로, 한국삼공 주식회사는 농업협동조합중앙회에 제시하는 계통농약의 평균가격 인상·인하율의 수준을 합의하여 결정함으로써 계통농약 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 주식회사 동부하이텍, 동부팜한농 주식회사, 주식회사 경농, 주식회사 영일케미컬, 한국삼공 주식회사는 계통등록 품목 중 공동품목인 농약제품을 농업협동조합중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어서 계통단가와 장려금률을 경쟁업체와 합의하여 결정하거나, 한해씩 번갈아 가면서 등록함으로써 계통농약시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 주식회사 동부하이텍, 주식회사 경농, 한국삼공 주식회사는 공동품목인 농약제품을 농업협동조합중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어서 해당 제품을 정기 계통등록 품목에서 제외하기로 경쟁업체와 합의함으로써 계통농약시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 바이엘크롭사이언스 주식회사와 주식회사 영일케미컬은 동일상표 농약제품을 판매함에 있어서 거래상대방인 농업협동조합중앙회에의 계통등록을 제한함으로써 계통농약시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 신젠타코리아 주식회사, 한국삼공 주식회사는 동일상표 농약제품을 판매함에 있어서 표시단가를 경쟁업체와 합의하여 결정함으로써 농약시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

6. 주식회사 동부하이텍, 주식회사 경농, 신젠타코리아 주식회사, 주식회사 동방아그로, 한국삼공 주식회사, 성보화학 주식회사는 시중농약판매상에게 공급하는 동일상표 농약제품의 가격수준을 공동으로 합의하여 결정함으로써 농약시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

7. 피심인들은 아래 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 19,646,000,000원

1) 주식회사 동부하이텍	:	6,808,000,000원
2) 동부팜한농 주식회사	:	377,000,000원
3) 주식회사 경농	:	2,451,000,000원
4) ◎◎코리아 주식회사	:	2,167,000,000원
5) 주식회사 영일케미컬	:	2,102,000,000원
6) 바이엘크롭사이언스 주식회사	:	2,279,000,000원
7) 주식회사 동방아그로	:	1,469,000,000원
8) 한국삼공 주식회사	:	1,969,000,000원
9) 성보화학 주식회사	:	24,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 ☆☆, ★★ 주식회사[1], 주식회사 ○○, 주식회사 □□, ◆◆ 주식회사, ◎◎ 주식회사, 주식회사 ◇◇, △△ 주식회사, ▲▲ 주식회사(이하 각각 '☆☆', '★★', '○○', '□□', '◆◆', '◎◎', '◇◇', '△△', '▲▲'이라고 한다)는 농약 제조·판매를 업으로 하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 매출액 등 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위 : 명, 백만 원)

피심인명	설립년월	종업원 수	자본금	매출액	영업이익	당기순이익
☆☆	1953. 4. 28.	2,436	214,612	567,793	△4,239	△35,062
★★	2010. 6. 3.	984	63,837	276,480	△4,611	△15,675
○○	1957. 7. 12.	324	10,846	143,043	14,046	9,300
◇◇	1956. 12. 12.	220	22,250	120,139	12,156	6,060
□□	1971. 12. 31.	228	6,809	101,979	8,269	6,571
△△	1968. 2. 2.	225	3,000	94,923	10,818	7,728
◎◎	1996. 12. 19.	208	55,000	133,523	4,262	1,967
◆◆	1977. 1. 10.	216	2,222	102,203	△667	△637
▲▲	1961. 1. 6.	153	10,010	35,223	△492	60

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 피심인 ☆☆의 모태는 영남화학 주식회사로서 1990. 5. 동부석유화학 주식회사와 합병하여 동부화학 주식회사로 상호를 변경하였고, 1997. 3. 동부한농화학 주식회사와 합병하여 동부한농화학 주식회사가 되었으며, 2000. 1. 동부한농종묘 주식회사와 합병한 후 2006. 3. 주식회사 동부한농으로의 상호변경을 거쳐 2007. 5. 현재의 주식회사 ☆☆이 되었는바, ☆☆은 2010. 6. 3.자로 반도체 사업부문은 주식회사 ☆☆으로, 비료 농약, 종묘, 동물약품 사업부문은 동부한농으로 정하여 분할되었고, 주식회사 동부한농은 2012.6.28.자로 ★★ 주식회사로 상호를 변경하였다.

1) 산업개요

3 농약산업은 농작물 재배를 위한 농경지의 토양 및 종자를 소독하거나, 작물 재배기간에 발생하는 병해충으로부터 농작물을 보호하고, 저장 농산물의 병해충을 방제하는데 사용되는 모든 약제를 생산·판매하는 것을 의미한다.

4 특히, 농약산업은 1차 산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 국내 산업에서 차지하는 비중은 미약하지만, 식량과 국가안보와의 관계 등 여러 무형적 요인들로 인하여 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치를 차지하고 있다.

5 농약 제조업체 수는 2011년 한국작물보호협회[2] 등록 기준으로 12개이며, 이들 업체의 시장점유율은 약 98%로 농약 시장의 거의 대부분을 차지하고 있다.

6 농약의 유통·판매 경로는 농업협동조합중앙회(이하 '농협중앙회'라 한다) 및 회원조합을 통한 계통판매와 도·소매상을 통한 시판으로 구분되는데, 계통판매의 비중이 2011년 기준으로 약 53%에 이를 정도로 높다.

7 이에 따라, 농협중앙회가 농약시장에 끼치는 영향력은 매우 크다고 볼 수 있다.

8 다만, 농약산업은 과거 국가의 식량자급률을 높이려는 강력한 농업정책하에 큰 폭의 성장률을 기록하기도 하였으나, 현재는 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대, 농약에 대한 부정적 인식 등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 실정이다.

2) 농약의 정의 및 분류

9 농약이란 일반적으로 수목 및 농림산물을 포함한 모든 농작물을 해하는 균, 곤충,

2) 1973년에 농약공업협회로 창립되어 2006년에 명칭을 한국작물보호협회로 변경됨

응애, 선충, 바이러스, 기타 동식물의 방제에 사용되는 살균제, 살충제, 제초제와 농작물의 생리 기능을 증진 또는 억제하는 데 사용되는 생장조절제 및 약효를 증진시키는 성분을 말한다. 또한 농작물의 생육을 촉진 또는 억제하거나 낙과방지, 착색 등을 좋게 하여 농산물의 품질을 향상시키는 약제와 이들 약제의 효과를 증진시키기 위하여 사용되는 전착제 등 약효증진제도 농약으로 규정하고 있다.

10 농약은 용도별로 <표 2>와 같이 7가지로 분류할 수 있다.

<표 2> 농약의 용도별 분류

구 분	용 도
살충제	해충 박멸을 위해 제조된 화학물질
살균제	곰팡이에 독성을 가하여 식물의 병을 예방 및 억제하는 데 도움을 주는 작용을 함
살비제	선택성을 가지고 있어서 해충류에 대해서는 살충력이 거의 없고 응애류에 대해서만 효력을 나타내는 약제
살선충제	식물의 뿌리에 기생하는 선충을 방제하기 위하여 쓰이는 약제로 토양훈증제가 여기에 속함
제초제	농림작물의 생육을 방해하는 잡초의 방제에 쓰이는 약제, 제초기능에 있어서 선택성과 비선택성으로 나눔
살서제	농림업상 해를 주는 쥐, 두더지 및 기타 설치류의 방제를 목적으로 쓰이는 약제
식물생장조절제	식물의 생장을 촉진 또는 억제하는 데 쓰이는 약제

3) 농약산업의 특성

가) 경기변동에 둔감

11 농약산업은 일반 경기변동에 따른 영향은 크지 않으며, 병충해 발생 상황 및 경지면적의 증감에 따라 매출의 기복이 있는 내수의존 산업이다. 수요의 계절성(3~6월)이 뚜렷하고, 천재지변 및 병충해 정도에 따른 수요변동이 심하여 적정수요 판단이 곤란한 특성이 있다. 즉, 기상변동에 따라 농약수요가 좌우되므로 사전예측이 불가능해 생산량 조절이 쉽지 않아 적정재고 관리에도 어려움이 있다. 농약은 수요기간이 짧고(봄, 여름에 수요 집중),

상반기에 연간 매출규모의 80% 정도가 출하되어 가동률과 자금 회전률이 낮다.

나) 기술 및 자본집약적 산업

12 농약산업은 정밀화학 분야의 하나로, 높은 수준의 기술과 장기간의 투자가 요구되는 자본집약적인 산업이다. 보통 신 농약 개발을 위해서는 약 1,000억 원의 투자비와 10년 이상의 기간이 소요된다.

다) 자원조달 상의 특성

13 농약의 원제[3]는 일부 국내 공급 품목이 있으나, 대부분의 원제는 수입에 의존하고 있으며 생산인력 수급은 생산시설의 자동화 및 조기생산으로 큰 어려움이 없다. 새로운 농약의 개발은 장기간의 투자가 필요한데 상품화의 확률은 낮아 큰 위험부담을 안고 있는 산업으로 대부분의 국가들이 새로운 농약을 개발하지 못하고 원제를 수입·사용하고 있다.

<표 3> 국내농약 수입현황

(단위 : 만$)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009
원 제	36,211	29,481	31,503	35,627	37,901
완제품	7,030	6,654	7,517	7,499	8,660
합성원제	2,324	1,111	1,689	1,210	770
계	45,565	37,246	40,709	44,336	47,331

라) 정부규제 산업

14 농약산업은 식량수급 및 농가소득의 안정과 관련하여 국민경제상 중요한 위치에 있으며, 토질, 수질 등의 환경오염으로 인해 생산량, 생산방법 등에서 정부로부터 상당한 규제를 받고 있는 산업이다.

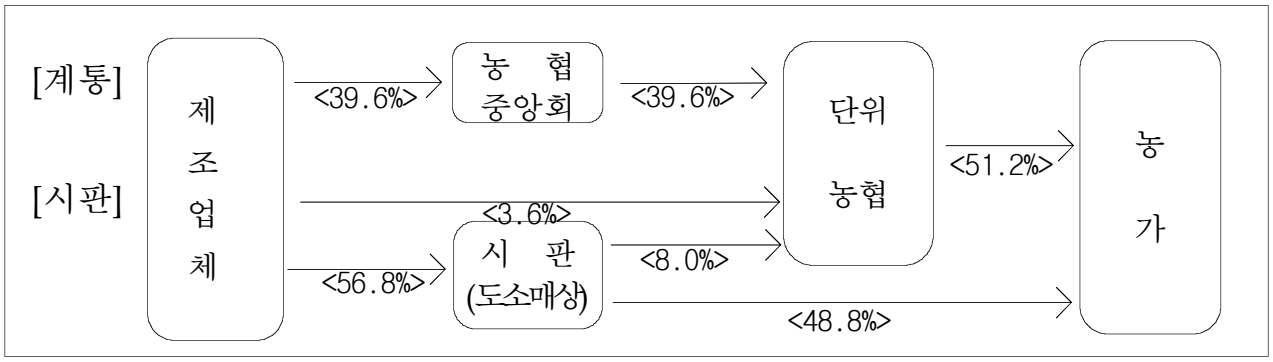
4) 농약산업의 시장구조

3) 농약의 유효성분이 농축되어 있는 물질을 말한다.

가) 유통구조

15 농약 완제품의 국내 유통·판매경로는 아래 <표 4>와 같이 크게 농협중앙회를 통한 계통판매와 도·소매상을 통한 시판으로 나눌 수 있다.

<표 4> 농약의 유통구조



* 자료출처: 농협중앙회, 각 경로별 유통비율은 2011년 기준임

16 농협중앙회의 계통구매를 통한 비중은 2003년 당시 약 30%이던 것이 2011년에는 약 42%까지 증가하였다. 또한, 농협중앙회의 계통구매를 통하지 아니하고 회원조합(지역조합, 품목조합)이 자체적으로 농약 제조업체와의 계약을 통해 구매한 비중을 합산하는 경우 2010년 농협 전체의 구매비중은 약 53%에 달한다. 이러한 사실은 농협중앙회가 농약 구매에 있어 거대 수요처로서 상당한 구매력(buyer power)를 가지고 있음을 보여준다.

17 <표 5> 농협중앙회의 계통농약구매 비중

(단위 : 억 원)

년도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
전체	9,269	9,593	10,230	10,499	10,867	11,516	13,518	12,500	12,578
계통구매	2,783	2,924	3,193	3,278	3,646	4,433	5,351	5,251	5,346
점유비(%)	30.0	30.5	31.2	31.2	33.5	38.5	39.6	42.0	42.5
자체구매	1,249	1,282	1,479	1,528	1,435	1,395	1,565	1,363	1,310
농협 합계	4,032	4,206	4,672	4,806	5,081	5,828	6,916	6,614	6,656
점유비(%)	43.5	43.8	45.7	45.8	46.8	50.6	51.2	52.9	52.9

* 자료출처 : 농협중앙회

18 여기서 계통구매란 농협중앙회가 회원 조합을 대신하여 매년 농약 등을 제조하는 사업자들과 일괄로 구매계약(제품, 단가 등)을 체결하면 지역조합 등 회원조합이 그에 따라 구체적 물량을 신청하여 농약 제조업체들로부터 농약제품을 공급받는 것을 말하며, 이러한 계통구매 대상 품목은 비료, 농약 등이 있다.

<표 6> 계통구매 절차

①익년도 계통등록 희망 품목 및 계통단가 등 제출요청 (전년 10~12월경)	:	<농협중앙회→제조업체> ‣ 농협중앙회는 각 제조업체에게 평균가격 인상·인하율 등을 제시하고, 이를 바탕으로 계통등록 품목 및 계통농약 단가(이하, '계통단가'라 함), 장려금률 등을 적시한 납품희망품목 등록서 제출을 요청
②계통단가 등 협의 (전년 12월 경)	:	<농협중앙회↔제조업체> ‣ 수의시담을 통해 계통등록 품목, 계약단가 등을 협의
③계약체결 (당년 1월초순)	:	<농협중앙회↔제조업체> ‣ 농협중앙회와 각 제조업체간 협의된 계통단가 및 장려금률로 구매계약을 체결
④계통단가 및 장려금률 등을 등록 (당년 1월중순)	:	<제조업체 → 농협중앙회 전산시스템>
④계통농약 신청[4] (당년 1월중순)	:	<단위농협 → 농협중앙회 전산시스템> ‣ 각 단위농협이 단가 및 기본장려금 등을 고려하여 어떤 농약을 구매할 것인지 선택하여 농협중앙회에 신청
⑤신청 집계 (당년 1월하순)	:	<농협중앙회>

4) 농협중앙회와 계통구매계약을 체결하나, 실제 판매는 단위조합이 신청해야 되므로 각 제조업체는 각 단위조합을 상대로 추가적인 판촉 노력을 하고 있다. 이러한 행태로 인하여 농협중앙회는 각 제조업체와 기본 장려금 이외에 추가적 장려금 계약을 체결하고 있으며, 이 계약은 하한선을 규정하는 의미이다.

⑥발주 및 공급 (당년 2~11월)	:	<제조업체 ↔ 단위농협> ‣ 제조업체들은 당해년도 2월부터 6~7월경까지 신청 물량의 약 80%를 당해 회원조합들에게 직접 공급하고 나머지 물량은 가을용으로 추후 공급한다. ‣ 공급은 제조업체가 각 단위농협으로 직접 배송함

⇩

⑦가격정산 (당년 12월)	:	<농협중앙회 → 제조업체> ‣ 대금정산은 농협중앙회의 회원조합이 물량을 공급받는 때가 아닌 당해년도 12월 15일경에 일괄 이루어짐 (계통구매 거래는 일종의 외상거래라 할 수 있음)

나) 시장규모

(1) 전체 시장규모

19 국내 농약 판매시장에는 2011년 한국작물보호협회 회원사 기준으로 12개 완제품 제조업체와 3개 원제업체가 있다. 안정적인 유통망 및 다양한 제품군을 확보한 메이저급 업체가 강세를 보이고 있는 가운데 2009년 매출액 기준 ☆☆이 시장점유율 1위로 약 25%의 시장을 점유하고 있다.

<표 7> 농약 제조업체별 시장점유율

(단위 : 백만 원, %)

회사	구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합계	금액	1,073,276	1,138,806	1,240,883	1,311,533	1,346,272	1,465,456	1,700,642
☆☆	금액	288,304	306,285	329,897	314,174	317,572	385,412	426,193
	M/S	26.9	26.9	26.6	24.0	23.6	26.3	25.1
동부정밀	금액	45,466	58,246	71,349	74,944	71,519	84,612	103,310
	M/S	4.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.8	6.1
○○	금액	153,121	164,186	177,808	185,493	201,077	215,401	225,425
	M/S	14.3	14.4	14.3	14.1	14.9	14.7	13.3
◇◇	금액	93,179	94,114	100,751	124,747	135,280	150,611	179,756
	M/S	8,7	8,3	8,1	9,5	10,0	10,3	10,6
□□	금액	98,616	111,156	119,555	130,693	135,428	145,306	178,110
	M/S	9.2	9.8	9.6	10.0	10.1	9.9	10.5
△△	금액	102,341	105,163	112,414	118,356	127,974	129,455	174,685
	M/S	9.5	9.2	9.1	9.0	9.5	8.8	10.3
◆◆	금액	119,699	115,685	116,767	131,108	118,370	121,521	144,354
	M/S	11.2	10.2	9.4	10.0	8.8	8.3	8.5
◎◎	금액	111,578	107,403	115,671	125,816	120,777	129,798	146,568

회사	구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
	M/S	10.4	9.4	9.3	9.6	9.0	8.9	8.6
▲▲	금액	50,929	52,318	54,192	60,078	62,541	64,931	71,745
	M/S	4.7	4.6	4.4	4.6	4.6	4.4	4.2
기타	금액	10,043	24,250	42,479	46,124	55,734	38,409	50,496
	M/S	0.9	2.1	3.4	3.5	4.1	2.6	3.0

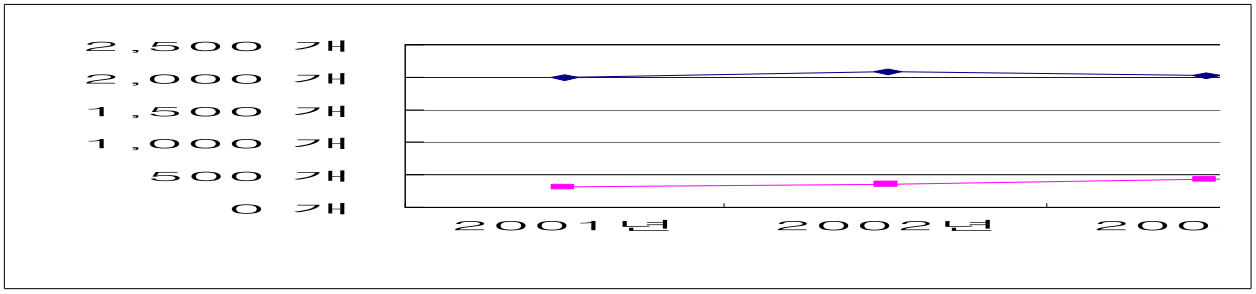
* 자료출처 : 한국작물보호협회, 표시단가 기준

(2) 농약 품목 수, 매출액, 출하량 추이

20 농약 품목[5] 수는 매년 소폭 증가하고 있으며, 각 농약제조업체들이 농협중앙회에 계통 등록하여 판매하는 농약(이하, '계통농약'이라 함)의 품목은 2001년 322개에서 2010년 721개로 두 배 이상 증가했다.

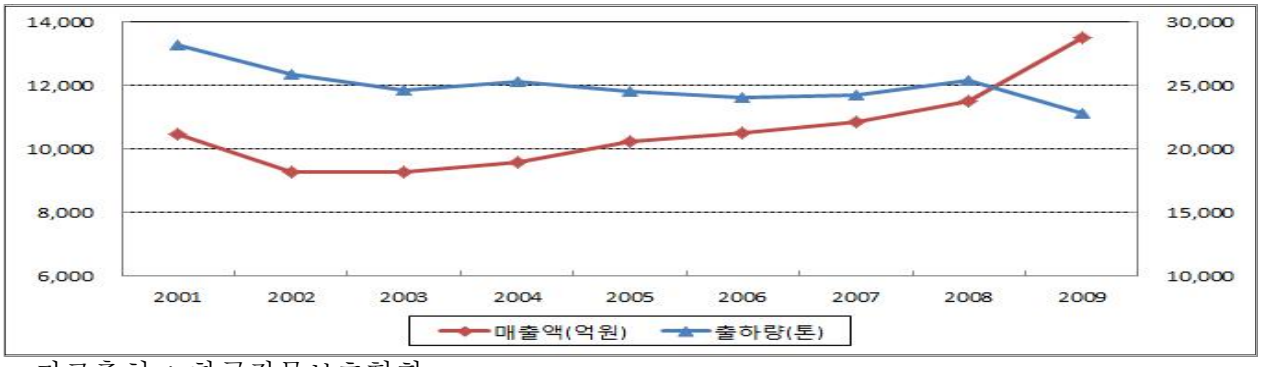
<표 8> 계통농약 품목 추이

* 자료출처 : 피심인 제출자료



21 한편, 농약 매출액은 2009년 1조 35백억 원으로, 2001년 대비 31백억 원 증가하였으나, 출하량은 2001년 28,218톤에서 2009년 22,790톤으로 점차 감소하는 추세에 있다.

<표 9> 매출액 및 출하량 추이



* 자료출처 : 한국작물보호협회

5) 품목이란 유효성분량과 製劑(제제) 형태가 같은 농약의 종류를 말한다.

(3) 계통농약 구분

22 농협중앙회는 계통농약을 크게 공동품목과 단독품목으로 구분하여 계통등록을 하고 있는데, 공동품목이란 원칙적으로 성분과 제형(제품 외관상의 형태)이 동일한 품목을 말하며, 단독품목이란 성분이 다르거나, 성분은 동일하지만 제형이 다른 품목을 말한다.

<표 10> 연도별 계통농약 품목 수

(단위 : 개)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
공동품목	136	134	139	136	136	121	136
단독품목	349	375	418	479	506	600	621
합계	485	509	557	615	642	721	757

* 자료출처 : 농협중앙회

23 특히, 농협중앙회는 공동품목의 경우 2000년까지는 계통등록 신청을 하는 모든 품목에 대해서 계통품목으로 등록하였으나, 2001년도 계통등록부터는 상표가 동일한 공동품목에 대해서는 1품목 1사 계통등록 원칙을 내세워 실구매원가[6]를 더 낮게 제시한 1개 업체의 제품만을 계통품목으로 등록하였다.

24 다만, 동일상표 공동품목이라도 고독성 농약제품으로 생산량이 정해져 있어 1개 업체의 생산량이 농협중앙회 회원조합들의 전체 수요량을 충족시키는 것이 어려울 경우에는 예외적으로 2개 업체의 제품을 계통품목으로 등록하고 있다.

다) 가격결정 구조

25 농약 제조업체들은 농협중앙회와 계통단가 및 장려금률 등의 협의를 앞둔 매년 10~11월 경 원제가격, 환율, 유가, 부자재가격 등 농약 가격 인상요인 등을 분석하고, 이를 근거로 농협중앙회와 협의할 계통단가 등을 산정한다.

6) 실구매원가 = 계통단가 - (계통단가*장려금률)

26 농약 판매 가격은 크게 계통단가와 시판단가로 구분되는데, 계통단가는 농협중앙회와 농약 제조업체들 간의 수의시담을 거쳐 결정되며, 시판단가는 일반적으로 계통단가 등을 참조하여 결정된다.

(1) 계통단가

27 농협중앙회는 농약 제조업체들과의 계통구매계약 체결에 앞서 매년 10~12월경에 농약 제조업체의 계통농약 담당 직원들을 한자리에 모아 업무협의회를 갖고, 자신이 파악한 시장현황, 가격변동 요인 등을 고려하여 다음 연도 계통농약 가중평균가격 변동률(인상・인하율)[7](이하 '평균가격 인상・인하율'이라 한다)을 고지하면서, 각 농약 제조업체들로 하여금 이를 바탕으로 '계통농약 납품희망 품목등록서'[8]를 작성·제출하도록 요청한다.

28 농약 제조업체들은 농협중앙회의 이러한 요청을 바탕으로 계통농약 납품희망 품목등록서를 작성·제출하기에 앞서 업계 차원의 모임을 갖고, 각 사가 농협중앙회에 제시할 계통농약 평균가격 인상·인하율을 협의한 후, 이를 참조하여 계통농약 납품희망 품목등록서를 작성해서 각 사별로 농협중앙회에 제출하였다.

29 이후 농협중앙회는 농약 제조업체들이 제출한 계통농약 평균가격 인상·인하율이 당초 자신이 제시한 수준과 차이가 없거나 매우 적은 경우에는 바로 각 사와 개별협의를 시작하지만, 차이가 클 경우에는 농약 제조업체들과 추가 업무협의회를 통해 평균가격 인상·인하율을 재협의하고 나서, 그 것을 근거로 각 사들로 하여금 수정된 계통농약 납품희망 품목등록서를 제출하도록 한 후, 각 사와의 개별협의를 통해 최종 계통단가와 장려금률 등을 결정하고, 계통구매계약을 체결하였다.

30 이때, 각 농약 제조업체들은 농협중앙회에 최초 제출한 계통농약 납품희망 품목등록서상의 계통단가와 장려금률을 수정하여 농협중앙회에 제출함에 있어서도 별도의 계통농약 담당자 모임을 갖고, 수정 제출할 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대해서도 합의를 하였다.

---

7) 농약 제조업체별로 계통등록하고자 하는 농약제품 전체의 전년도 판매량・금액을 기준으로 전년도와 당해연도의 품목별 계통단가와 장려금률을 곱하여 산정함
▸ 산정방식: {(당해연도 품목별 계통단가*전년도 품목별 판매량)}/{(전년도 품목별 계통단가*전년도 품목별 판매량)}+{(당해연도 품목별 판매장려금률*전년도 품목별 판매금액)/(전년도 품목별 판매장려금률*전년도 품목별 판매금액)}

8) 농약 제조업체가 계통 등록하고자 하는 농약의 품목별 단가 및 장려금률을 기재한 계통농약 신청자료

31 또한, 농협중앙회는 동일상표 제품을 2개 업체가 계통품목으로 함께 등록신청을 하는 경우, 이들 업체들이 제시한 해당 제품의 실구매원가 중에서 더 낮게 제시된 구매원가를 기준으로 이들 업체들과의 협상을 거쳐 최종 계통단가와 장려금률을 결정하는데, 동일상표 제품이라는 특수성을 고려하여 동일한 수준으로 결정하는 것이 일반적이다.

<표 11> 계통농약 가격결정 시스템

계통농약 평균가격 인상·인하율 고지 (농협중앙회→제조업체)	⇒	제조업체들 간에 평균가격 인상·인하율 협의	⇒	계통농약 납품희망 품목 등록서 제출 (제조업체→농협중앙회)	⇒	농협중앙회·제조업체간 계별협상	⇒	계통단가 및 장려금률 최종 확정

32 이러한 동일상표 제품에 대한 농협중앙회의 계통단가 등의 결정시스템으로 인하여, 동일상표 제품을 계통등록하고자 하는 제조업체들끼리 해당 제품의 계통단가와 장려금률을 협의·결정하여 동일한 수준으로 농협중앙회에 제출하거나, 한해씩 번갈아 가면서 계통등록하기로 합의함으로써 서로 간의 가격경쟁을 피하고자 하였다.

(2) 시판단가

33 농약 시판단가는 표시단가라고 부르기도 하는데 권장소비자가격과 유사한 개념이라고 볼 수 있다. 이러한 시판단가는 연초 계통단가가 결정된 이후인 1월 말에서 2월경에 결정된다.

34 이는 계통등록 및 시중 판매상을 통하여 함께 판매되는 농약제품들은 효능뿐만 아니라 상표와 규격 등 외관까지 동일하고, 1월 초순경에 결정되는 계통단가도 각 농약제조업체들에게 공개되기 때문에 각 농약제조업체들이 시판단가 책정 시 계통단가를 참고함으로써 이들 가격은 서로 동일하거나 유사하였다.

35 그러나 농협중앙회가 계통농약 제품의 가격을 인하하기 위하여 2005~2006년 기간 중 농약제조업체들과 계통단가 등을 협의함에 있어 계통단가 및 장려금률을 전년대비 각각 5%와 5%p 인하[9]하였으나, 농약제조업체들은 시판단가 인하 시에 발생

9) 계통단가와 장려금률을 동일한 폭으로 인하할 경우, 각 농약제조업체들의 수익에는 변동이 없고, 단지

되는 반품 및 농약 도·소매상(이하 '시판상'이라 한다)에 대한 할인율 축소 등의 문제발생을 이유로 상당수 제품의 시판단가를 인하하지 않음에 따라 2005년 이후부터는 계통단가와 시판단가 간에 차이가 많이 발생되었다.

36 다만, 시중농약판매상들이 계통단가보다 더 낮은 가격으로 판매하는 농약 제품들에 대해서는 농협중앙회가 '농약가격 문란품목'이라고 하여 다음연도 계통농약 가격협의 시 해당 업체에게 가격인하를 요구하거나, 가격차 보전 명목의 추가 장려금을 부과[10]하는 방법으로 시중농약판매상들이 계통품목과 동일한 제품을 계통단가보다 더 낮게 판매하는 것을 막았었기 때문에, 실제 계통판매와 시판 가격 간에는 차이가 많지 않았다.

37 더불어 시중농약판매상들은 농약 제조업체들로부터 받는 장려금 및 매출 할인액 등을 고려하여 할인 판매하는 것이 일반적이기 때문에 각 농약제품이 시판 단가대로 판매되는 경우는 거의 없었다.

(3) 농약원가 주요 결정요인

38 농약의 제조원가 중에 원제가격이 차지하는 비중은 약 60%에 이를 정도로 매우 높고, 농약 원제의 약 89%는 외국에서 수입되고 있기 때문에 환율변동은 농약의 원가에 가장 크게 영향을 끼치고 있다.

39 특히, 농약 생산 및 원제 구입금액에 대한 결제가 상반기에 집중되기 때문에 상반기 환율변동은 농약 제조원가 결정에 매우 중요한 요인이 되고 있다.

일선조합들의 장려금 수입이 감소됨

10) 공정거래위원회는 농협중앙회가 시중농약판매상들이 계통구매 농약제품과 동일한 제품을 계통구매가격보다 더 낮게 판매하는 경우, 이로 인하여 농협중앙회에게 발생되는 손해의 일정 부분을 농약 제조업체들에게 부담시키는 행위에 대하여 시정 조치하였음(공정거래위원회 2010. 9. 14. 전원회의 의결 제 2010-111호)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

1) 행위사실 개요

40 피심인 ☆☆, ★★[11], ○○, ◎◎, ◇◇[12], ◆◆, □□, △△(이하 '☆☆ 등 8개사'라한다)은 2003년도부터 2010년도 계통농약 등록 시까지 2002년부터 매년 10~12월경 각 사의 계통농약 실무담당자 모임 등을 갖고, 농협중앙회에 제시하는 다음연도 계통농약의 제품별 단가 및 장려금률 결정 시 기준이 되는 평균가격 인상·인하율의 수준을 공동으로 결정한 사실이 있다.

<표 12> 평균가격 인상·인하율 합의개요

구분[13]	합의일시	합 의 내 용	합의참여사
2003	2002.12.5.	농협중앙회의 2003년도 계통농약 평균가격 인하요구 수용불가	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆, ▲▲[14]
	2002.12.16.	2003년도 계통농약 계약가격 인하불가 의견 제시	
2004	2003.12.5.	2004년도 계통농약 평균가격은 동결 내지 소폭인상 제시	〃
	2003.12.8.	2004년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 또는 소폭인상하여 각 사 자율 제시	
2005	2004.11.23.	2005년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 소폭 인상 요구	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆
2006	2005.11.24.	2006년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동일한 수준으로 제시	〃
2007	2006.11.24.	2007년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동일한 수준으로 제시	〃
2008	2007.11.2.	2008년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 소폭 인상하여 제시	〃
	2007.12.7.	〃	〃
2009	2008.11.28.	2009년도 계통농약 평균가격은 전년대비 약 40% 인상하여 제시	〃
	2008.12.10.	〃	〃
2010	2009.11.19. ~ 11.20.	2010년도 계통농약 평균가격은 전년대비 동결 내지 소폭 인상하여 제시	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆,

11) ★★의 경우 2010. 6. 3. ☆☆으로부터 분할된 회사로서 2010년도까지 계통등록 관련 합의에 직접 참가하지는 아니하였으나, 2010. 6. 3.자로 ☆☆으로부터 분할되어 합의의 효과를 이어받아 이후 위 합의에 참여하여 사후 위 합의에 참여한 바 있으므로 편의상 ☆☆ 등 8개사에 포함하여 기술한다. (이하 ★★이 사후적으로 합의에 참가한 경우 동일함)

12) 피심인 ◇◇은 2010년도 평균가격 인상·인하율 합의부터 참가하였다.

구분[13]	합의일시	합 의 내 용	합의참여사
			◇◇
	2009.12.7., 2009.12.15.	〃	〃
	2009.12.21.	농협중앙회의 계통농약 평균가격 5% 인하요구 수용불가	☆☆, ○○, ◎◎, △△
	2009.12.22.	〃	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆, ◇◇
	2009.12.30.	계통농약 평균가격 1% 인하를 공동으로 주장하되, 그 이상의 인하율은 각 사가 자율결정	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆
	2010. 1. 6.	농협중앙회의 2010년도 계통가격 2.9% 인하요구 수용불가	〃

41 ☆☆ 등 8개사의 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대한 합의는 농협중앙회가 자신의 회의실에서 각 연도별 계통농약 평균가격 인상·인하율 등에 대한 가이드라인 제시 등을 위해 피심인들과 개최하는 업무협의회가 끝나고 나서, 그날 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들을 중심으로 농협중앙회의 회의실 또는 인근 커피숍(이화다방), 식당(가정옥) 등에서 주로 이루어졌다.

42 그리고 이처럼 ☆☆ 등 8개사의 계통농약 실무담당자를 중심으로 합의된 내용들에 대해서는 피심인들의 영업부장(이사)이 한국작물보호협회에서 별도 모임을 갖고 합의내용을 재확인하기도 하였다.

43 또한, ☆☆ 등 8개사는 농협중앙회와 자신들이 각각 제시한 평균가격 인상·인하율 간의 차이가 너무 커서 농협중앙회와 추가 업무협의회를 가질 때에는, 업무협의회 개최 전·후에 피심인들의 계통농약 실무담당자들이 별도 모임을 갖고 업무협의회에서 주장하거나 농협중앙회에 제시할 평균가격 인상·인하율에 대해서 합의한 사실이 있다.

44 ☆☆ 등 8개사가 이처럼 평균가격 인상·인하율에 대해서 합의하게 된 것은 피심인들이 각각 동일하거나 비슷한 수준의 평균가격 인상·인하율을 적용하여 작성한 계통농약 납품희망 품목등록서를 농협중앙회에 제출함으로써 농협중앙회가 피심인들의 요구에 근접

13) 피심인들이 합의한 계통농약 평균가격 인상·인하율의 반영 연도를 기준으로 함
14) ▲▲은 2004년부터 계통농약 등록을 포기하고, 피심인들과의 평균가격 인상・인하율 협의 모임 등에 참석하지 않음에 따라, 평균단가율 합의 관련 피심인에서 ▲▲을 제외함

한 수준의 평균가격 인상·인하율을 받아들이도록 하기 위함이었다고 볼 수 있다.

45 특히, ☆☆ 등 8개사 중 일부업체가 다른 업체들에 비해서 크게 낮은 수준의 평균가격 인상·인하율을 적용하여 작성한 계통농약 납품희망 품목등록서를 농협중앙회에 제시할 경우에는, 농협중앙회가 이를 기준으로 다른 업체들과 계통단가 등에 대하여 협의하려고 하기 때문에 피심인들 간에는 서로가 이러한 행위를 예방할 필요성도 있었다.

46 이러한 합의사실은 피심인 7개사(☆☆, ○○, ◎◎, ◆◆, □□, △△, ◇◇[15]))가 진술서 등(심사보고서 소갑 제51호증～제69호증, 피심인들의 진술서 및 진술조서)을 통하여 인정하고 있다.

2) 연도별 합의내용 및 실행

가) 2003년도 평균가격 인상・인하율 합의 및 실행

47 농협중앙회는 2002. 12. 5. 일부 피심인들[16](이하 '2003년도 합의관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 9층 회의실에서 2003년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

48 이날 업무협의회에서 농협중앙회 김○○ 차장은 2003년도 계통농약 사업추진 일정[17]을 공지하면서, 2003년도 환율은 1,150원 정도로 예상되므로, 2003년도 계통농약 계약가격은 2002년 대비 4～6% 인하[18]할 계획이라고 언급 하였다.

49 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 13>과 같이 농협중앙회의 2003년도 계통농약 계약가격 인하요구는 수용하지 않기로 합의하였다.

---

15) ◇◇은 2010년도 계통농약 등록 시에 한하여 각사의 계통농약 담당자들과의 모임에서 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대한 협의가 있었음을 인정한 바 있다.
16) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆ 등 6개사
17) ① 계통농약 납품희망품목 및 납품가격 제시 : 2002년 12월 12일까지, ② 협의 : 2002년 12월 12일부터 15일경까지, ③ 구매납품 계약 체결 : 2002년 12월 말경, ④ 계통농약 신청 : 2003년 1월 중순경, ⑤ 신청 집계 : 2003년 1월 말경
18) 평균가격 인하와 동일한 의미로 볼 수 있음

<표 13> 2003년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자: 2002. 12. 5. ○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당) ○ 참석자: ①☆☆ 최○○ 대리, ②○○ 변○○ 차장, ③◎◎ 홍○○ 과장, ④□□ 최○ 대리, ⑤△△ 박○○ 대리, ⑥◆◆ 남○○ 차장, ⑦ ▲▲ ○ 합의사항: 농협중앙회의 2003년도 계통농약 계약가격 인하요구는 수용 불가

50 이후 2003년도 합의 관련 피심인들은 2002. 12. 18. 추가로 개최되는 농협중앙회와의 업무협의회를 이틀 앞둔 2002. 12. 16. 한국작물보호협회에서 각 사의 영업이사 모임을 갖고 아래 <표 14>와 같이 2003년도 계통농약 계약가격 인하는 불가하다는 의견을 농협중앙회에 제시하기로 재합의하였다.

<표 14> 2003년도 계통농약 관련 영업이사 모임 합의내역

○ 일자 및 장소: 2002. 12. 16., 한국작물보호협회 ○ 참석자: ①☆☆ 윤○○ 상무, ②○○ 홍○○ 전무, ③◎◎ 홍○○ 과장, ④□□ 임○○ 상무, ⑤△△ 송○○ 상무, ⑥◆◆ 심○○ 상무, ⑦▲▲ 박○○ 상무 ○ 합의사항: 2003년도 계통농약 계약가격 인하불가 의견 제시

51 2003년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

52 첫째, 동부한농 최○○ 부장[19], □□ 김○○ 이사, ◎◎ 홍○○ 이사, ◆◆ 남○○ 부장은 2003년도 계통농약 계약가격과 관련된 농협중앙회의 인하요구는 수용하지 않기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 15>와 같이 동부한농 최○○ 부장 진술서(심사보고서 소갑 제51호증, 이하에서는 심사보고서상 증거자료를 인용할 때에는 '심사보고서 소갑 제○호증'을 '소갑○호증' 식으로만 기재한다), ◎◎ 홍○○ 이사 진술조서(소갑56호증), ◆◆ 남○○ 부장 진술서(소갑61호증), □□ 김○○ 이사 진술조서(소갑63호증) 등을 통해 인정하고 있다.

19) 진술자들의 소속 및 직위는 2011년 12월말 기준으로 함, 이하 같음

<표 15> 동부한농·□□·◎◎·◆◆의 진술조서(발췌)

<동부한농 최○○> ○ 2002.12.5. 농협중앙회 계통농약 회의 종료 후 제조사 담당자들은 근처 커피숍에서 별도 모임을 갖고 농협중앙회의 가격인하 요구안은 부당하며...(중략) 2003년 환율 1,150원은 부당함을 인지하여 환율문제로 인한 가격인하는 불가함을 협의하였습니다.
<◎◎ 홍○○> 문) 그날 업무협의회(2002.12.5.)가 끝나고, 각 농약제조사들이 별도의 모임을 가졌나요? 답) 정확한 기억은 없으나, 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 그날 업무협의회에 참석하였던 농약제조사들의 담당자들끼리 모임을 갖고 농협중앙회가 요구하는 계통가격 인하율은 수용하지 않고 각사가 인하율을 최소화하기로 얘기를 하였던 것 같습니다.
<◆◆ 남○○> 문) 그날 모임(2002.12.5.)에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요 ? 답) 정확히 기억나지는 않지만, 농협중앙회의 계통가격 인하요구에 대해서 수용하기 어렵고, 소폭이나마 인상을 요구했을 것으로 생각됩니다.
<□□ 김○○> 문) 농약제조사의 영업부장 모임 등을 통한 계통가격 합의는 언제부터 이루어졌는지 아시나요? 답) 제가 계통농약 업무를 2000년부터 담당하였는데, 그 이전부터 이러한 합의는 있었던 것으로 알고 있습니다. 다만, 2001년에 한농이 농협중앙회와 제휴를 맺음에 따라 각 사들은 농협중앙회의 요구를 일방적으로 따를 수밖에 없었습니다. 따라서 2002년도 계통농약과 관련해서는 영업부장 모임 등을 통해 계통농약 합의는 하지 않았던 것으로 기억합니다. 그 이후부터 제가 계통농약 업무를 담당하지 않은 2009년까지 매년 계통가격 관련 합의는 있었습니다. 문) 귀하가 영업부장 모임 등을 통하여 계통가격에 대해 합의한 내용과 시점을 기억하시나요? 답) 매년 영업부장 모임 등을 통해서 계통가격에 대해서 합의한 것은 기억나지만, 구체적인 내용과 시점은 기억나지 않습니다. 다만, 당시 합의내용이 농협중앙회가 제시한 계통농약 인상(인하)율 보다 농약제조사들에게 더 유리하게 계통농약 인상(인하)율을 농협중앙회에 제시하기로 한 것은 사실입니다.

53 둘째, 2003년도 합의 관련 피심인들의 영업이사들이 2002. 12. 16. 한국작물보호협회에서 협의한 내용을 한국작물보호협회가 정리하여 피심인들에게 보낸 자료에는 2003년도 계통농약 단가와 관련해서 동부한농[20]이 농협중앙회의 가격인하 요구는 수용하기 어려움을 농협중앙회에 건의하기로 한 사실이 적시되어 있다(소갑2호증 한국작물보호협회의 회의 요약자료, 2002.12.17.).

20) 동부한농화학 주식회사를 의미함

<표 16> 한국작물보호협회가 각 농약제조사에 보낸 자료(발췌)

1. 가격조정건의(동부한농)

<건의안>
① '02년에 환율 1,300원을 근거로 가격을 제시한 바가 없음
② '01.8.27 농협납품회사 연명으로 제출한 "환율변동에 따른 계약이행촉구"건 외서에서 밝혔듯이 '01년도 농약가격 결정시 적용환율이 1,200원/$이었으나 환율변동에 따른 5.5%인상요인을 반영치 못하였으므로 환율을 기준으로 가격을 인하하기는 어려움

54 셋째, ○○의 안○○ 상무보가 2002. 12. 16. 한국작물보호협회에서의 회의결과[21]를 정리한 '업무협의보고서'에는 2003년도 계통농약 가격조정과 관련하여 동부한농이 농협중앙회의 가격인하 요구는 부당함을 건의하기로 한 사실이 적시되어 있다(소갑3호증 2003년 농협신청 문제점 대책협의, 소갑4호증 2003년 농협신청 간담회 업무협의보고).

<표 17> ○○ 안○○ 상무보의 업무협의보고서(발췌)

'03 농협신청과 관련된 문제점에 대한 회원사 대책협의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1.가격조정 (환율 및 가격 장려금 문제)- 역할분담. 동부한농 담당
가.현황 및 문제점
0.NACF는 내년도 환율적용을 1,150원으로 전망하며 이에 따른 가격인하 or 추가 장려금을 4~6% 요청
나.대책 ,건의사항:
0.'02년도 NACF는 가격시담시 회원사와 '02년 환율에 따른 가격Nego를 제시한적이 없슴.
(현재 NACF에서 주장하는 '02년 가격산정기준환율 1,300원/$은 NACF 자체 의견이며 이를 근거로 '03 환율 1,150원/$ 대비 가격인하,장려금 인상요구는 부당함. 환율은 '02,03 비슷하며 인하요인 없슴.)

55 이후 2003년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2002년 대비 계통농약 계약가격 제시 수준(4~6% 인하) 보다 더 낮은 수준의 평균가격 인하율을 적용하여 작성한 2003년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2002.12.23. 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다.

56 다만, 2003년도 합의 관련 피심인들 중 ◎◎와 ◆◆[22]을 제외한 나머지 피심인 4개사는 농협중앙회에 제출한 관련 자료가 존재하지 않음을 이유로 제출하지 않음에 따라 농협중앙회에 제시한 구체적인 계통농약 평균가격 인상·인하율을 확인할 수 없다[23](소갑18호증 ◎◎의 계통농약 납품희망 품목등록서, 소갑20호증 ◆◆의 계통농

21) 피심인들의 영업이사들이 2002. 12. 16. 한국작물보호협회에서 2003년 농협신청과 관련된 문제점에 대하여 협의를 하였음
22) ◎◎: 계통단가 0.3%인상+장려금률 1.6%p 인상 ⇒1.3% 계통단가 인하효과, ◆◆: 계통단가 0.7% 인하+장려금률 0.4% 인상 ⇒ 1.1% 계통단가 인하효과
23) 농협중앙회에 제출한 계통농약 평균가격 인상 · 인하율과 관련된 자료가 존재하지 않음을 이유로 자료를 제출하지 않은 업체의 현황은 해당항목에 '-'로 표기한다. 이하 같음

약 납품희망 품목등록서).

<표 18> 2003년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	-	0.3	-	-0.7	-
장려금률 인상률	-	-	1.6p	-	0.4p	-
합 계	-	-	-1.3	-	-1.1	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

57 그 후, 2003년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2003년도 계통농약 평균가격 인하율을 확정하고, 2003년 1월 초순경에 농협중앙회와 2003년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑19호증・소갑21호증, ◎◎・◆◆의 계통농약 최종 품목 및 가격내역서).

<표 19> 2003년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율 내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	-	0.4	-	-0.9	-
장려금률 인상률	-	-	2.0p	-	0.7p	-
합 계	-	-	-1.6	-	-1.6	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나) 2004년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

58 농협중앙회는 2003. 12. 5. 일부 피심인들[24](이하 '2004년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 9층 회의실에서 2004년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

59 이날 업무협의회에서 농협중앙회 김○○ 차장은 2004년도 계통농약 사업 추진 일정[25]을 공지하면서 2004년 계통농약 구매계약은 환율하락(1,200 ⇒ 1,150원/$) 등

24) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆ 등 6개사
25) ① 납품희망품목 및 희망가액 제시 : 2003년 12월 12일 까지, ② 구매납품 계약체결 :2003년 12월 말경 ③ 계통농약 신청: 2004년 1월 경

제반사항을 고려하여 2003년 대비 2% 가격개선[26] 조건으로 추진할 것이라고 하였다.

60 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 20>과 같이 2004년도 계통농약 평균가격은 동결 내지 소폭인상 수준으로 요구하기로 합의하였다.

<표 20> 2004년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자: 2003. 12. 5.
○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당)
○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 과장②○○ 변○○ 차장 ③◎◎ 홍○○ 과장, ④□□ 최○ 대리, ⑤△△ 박○○ 대리, ⑥◆◆ 남○○ 차장 ⑦▲▲
○ 합의사항 : 2004년도 계통농약 평균가격은 동결 내지 소폭인상 제시

61 이후 2004년도 합의 관련 피심인들은 2003. 12. 8. 한국작물보호협회에서 각 사의 영업이사 모임을 갖고 2004년도 계통농약 등록조건에 대한 문제점 및 대응방안 등에 대하여 논의하면서 아래 <표 21>과 같이 2004년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 내지 소폭 인상하여 제시하기로 재합의하였다

<표 21> 2004년도 계통농약 관련 영업이사 모임 합의내역

○ 일자 및 장소: 2003. 12. 8. 한국작물보호협회 회의실
○ 참석자: ①☆☆ 김○○ 부장 ②○○ 안○○ 상무, ③◎◎ 정○○ 전무, ④□□ 김○○ 이사, ⑤△△ 홍○○ 이사, ⑥◆◆ 구○○ 이사 ⑦▲▲[27]
○ 합의사항 : 2004년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 또는 소폭인상하여 각 사 자율 제시

* 자료출처 : 2004년 영업이사 모임 회의록(소갑5호증)

62 2004년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

26) 가격개선은 농협중앙회의 입장에서 계통농약 단가인하 또는 장려금률 인상을 의미하는 것으로서 농협중앙회 또는 농민에게 유리하게 계통농약 단가 및 장려금률이 변경된 것을 말함. 예시) 5% 가격개선(단가 2% 인하 + 장려금률 3%p 인상, 단가 3% 인하 + 장려금률 2%p 인상)

27) ▲▲은 2004년부터 계통농약 등록을 포기하고, 피심인들과의 계통농약 평균가격 인상·인하율 협의 모임 등에 참석하지 않음에 따라, 이 사건 피심인에서 ▲▲을 제외함[소갑6호증 농약 유통시장의 안정을 원하는 분들께 드리는 글(▲▲)]

63 첫째, ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, △△ 박○○ 차장은 2004년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 내지 소폭인상을 요구하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 22>와 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증・소갑67호증, 동부한농 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무 진술서・△△ 박○○ 차장 진술조서).

<표 22> ☆☆·○○·◆◆의 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○> ○ 2003. 12. 5. 농협중앙회 계통농약 회의종료 후 제조사 담당자들은 농협중앙회 근처 종로구 교남동에 있는 '가정옥(추정)'이라는 식당에서 점심식사를 하면서 2004년 계통농약 가격은 동결하여 신속한 계약을 추진할 것을 논의(중략)
<○○ 변○○> 문) 2003년에는 2004년도 계통가격 논의를 위한 농약제조사의 농약업무 담당자간 모임은 없었나요? 답) 특정 날짜에 별도의 모임을 가진 기억은 없습니다. 다만, 업무협의회가 끝나고 나서, 회의에 참석하였던 업체들이 잠깐 동안 계통가격에 대해서 논의하였던 것 같기도 합니다. 문) 그때 2004년도 계통가격과 관련해서는 어떠한 얘기를 나누었는지 기억하시나요? 답) 그날 회의(2003. 12. 5.)에서 농협중앙회가 제시한 인하율이 낮았기 때문에 아마도 동결 내지 소폭 인상을 제시하기로 합의하였던 것 같습니다.
<△△ 박○○> 문) 그날(2003.12.5.) 업무협의회가 끝난 이후에 2004년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 이때에도 업무협의회가 끝나고 나서 바로 회의장에서 30~40분 정도 별도의 모임을 가졌습니다. 문) 그날 모임에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요 ? 답) (과거자료를 보고) 정확히 기억이 나지는 않으나, 농협중앙회가 제시한 인하율이 낮았다는 점을 고려할 때 동결 내지 소폭 인상을 제시하기로 합의하였던 것 같습니다.

64 둘째, ◆◆의 구○○ 이사가 2003. 12. 8. 한국작물보호협회에서 가진 피심인들의 영업이사 모임과 관련하여 작성한 회의록에는 당일 모임에서 2004년도 계통농약 가격 제시는 2003년과 동일 혹은 일부 인상하여 자율제시하기로 합의한 사실이 적시되어 있다(소갑5호증 ◆◆의 2004년 계통농약관련 영업이사모임 회의록).

<표 23> ◆◆의 회의록(발췌, 2003. 12. 8. 영업이사 모임)

회 의 록

(Meeting Minutes)

일 시 Date / Time	Dec. 08. 2003, 15:00	장 소 Place	협회 회의실
참 석 자 Participants	각사 영업이사 BCS, DBC, KNC, SKL, DBA, SBC, DFC	기 록 자 Recorder	구 선 모
		배 포	

4, 상기안에 대한 NACF 와 협의 주체 결정 : 운영위원회에서 협의

4-1, 등록일자는 2003. 12. 22(잠정) 제출한다

4-2, '04 가격제시는 '03 년 조건과 동일 혹은 일부 인상하여 회사 자율 제시

4-3, 운영위원회 회의일자 : 2003. 12. 15. 16:00 (협회) → 회의후 중앙회 방문 협의 요청

...끝....

65 이후 2004년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2003년 대비 2% 가격개선 보다 더 유리한 평균가격 인상·인하율을 적용하여 작성한 2004년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2003년 12월 중순경 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑18호증・소갑20호증, ◎◎・◆◆의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 24> 2004년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	-	-0.6	-	-0.34	-
장려금률 인상률	-	-	-1.1p	-	-0.03p	-
합 계	-	-	0.5	-	-0.31	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

66 그 후, 2004년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2004년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2004년 1월 초순경에 농협중앙회와 2004년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑19호증・소갑21호증, ◎◎・◆◆의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 25> 2004년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	-	0	-	-0.4	-
장려금률 인상률	-	-	0.6p	-	0.9p	-

합계	-	-	-0.6	-	-1.3	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

다) 2005년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

67 농협중앙회는 2004. 11. 23. 일부 피심인들[28](이하 '2005년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 17층 신토불이 식당에서 2005년 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

68 이날 업무협의회에서 농협중앙회의 이충규 차장은 2005년 계통농약 사업 추진 일정[29]을 공지하면서 "현재의 장려금 비중은 너무 높으니 매년 순차적으로 계약단가를 5%씩 인하하고, 판매장려금률은 5%p 차감하여 장기적으로는 폐지할 계획이라고 하면서, 2005년도에는 모든 품목의 계통단가를 일괄적으로 5% 인하하고, 판매장려금률은 5%p 차감하겠다."라고 언급하였다.

69 더불어, 이충규 차장은 "2005년도 계통단가와 장려금률은 환율 등의 인하요인과 유가 등의 인상요인을 상쇄하여 동결하겠다."라고 언급하였다.

70 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 26>과 같이 2005년도 계통농약 평균가격은 물가상승률 등을 감안해서 소폭 인상하여 제시하기로 합의하였다.

<표 26> 2005년 계통농약 관련 실무담당자 모임 합의내역

○ 일자: 2004. 11. 23. ○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당) ○ 참석자 : ①동부 최○○ 과장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 홍○○ 차장, ④□□ 최○ 과장, ⑤△△ 박○○ 대리, ⑥◆◆ 남○○ 부장

28) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘 등 6개사
29) ① 납품 희망품목 및 희망가액, 원가변동자료 제시 : 2004년 12월 17일 까지
② 이를 바탕으로 협상 진행
③ 2005년 구매계약 체결 : 2004년 12월 중

○ 합의사항 : 2005년도 계통농약 평균가격 소폭 인상 요구

71 이후 2005년도 합의 관련 피심인들은 2004. 12. 6. 한국작물보호협회에서 영업이사 모임[30]을 갖고, 2005년 농협계통사업 납품품목 및 장려금 조정 등에 대하여 논의하면서 2005년도 계통농약 평균가격은 소폭 인상하여 제시하기로 재합의하였다.

72 2005년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

73 첫째, ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, ◎◎ 홍○○ 이사는 2005년도 계통농약 평균가격은 소폭 인상을 요구하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 27>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증・소갑56호증, ☆☆ 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무・◎◎ 홍○○ 이사의 진술조서).

<표 27> ☆☆·○○·◎◎의 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○> ○제조사 담당자들은 매년 물가상승 등 가격인상 요인이 발생되었음에도 불구하고 가격동결을 강요하는 농협중앙회의 일방적인 가격정책에 대한 불만을 토로하면서 농협중앙회의 요구를 수용할 수 없다는 공감대를 형성하였고 제조사들이 개별품목의 인상을 위해 근거자료를 제시하고, 물가상승률을 감안하여 회사별로 소폭인상을 요구하는 것으로 협의하였습니다.
<○○ 변○○> 문) 그날 업무협의회(2004.11.23.)가 끝난 이후에 각 농약제조사들이 2005년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 모임을 가진 기억은 있으나, 구체적인 모임 장소 등에 대해서는 기억나지 않습니다. 문) 모임에서 2005년도 계통가격과 관련하여 어떤 얘기를 하였는지 기억하시나요? 답) 정확하게 기억나지는 않으나, 그 당시 모임에서 소폭의 가격인상을 제시해 보자고 합의하였던 것 같습니다.
<◎◎ 홍○○> 문) 그날 업무협의회(2004.11.23.)가 끝난 이후에 업무협의회에 참석하였던 각사의 계통농약 담당자들이 별도의 모임을 가졌나요? 답) 예, 예전처럼 업무협의회가 끝나고 바로 모임을 가진 기억은 있으나, 구체적인 모임 장소 등에 대해서는 기억나지 않습니다. 문) 모임에서 2005년도 계통가격과 관련하여 어떤 얘기를 하였는지 기억하시나요? 답) 정확하게 기억나지는 않으나, 그 당시 모임에서 농협중앙회가 제시한 조건보다는 농약제조사들

30) 참석업체: ☆☆, ○○, ◆◆, ◎◎, △△, □□

에게 좀 더 나은 조건으로 계통농약 가격인상(인하)율을 제시하자고 논의하였던 것 같습니다.

74 둘째, ○○의 안○○ 상무보가 2004. 12. 6. 작성한 외근승인부에는 당일 한국작물보호협회에서 농협중앙회 납품품목 및 장려금 조정협의 등을 위한 피심인들의 영업이사 모임이 개최된 사실이 적시되어 있다(소갑7호증 ○○ 안○○ 상무보의 외근승인부).

<표 28> ○○ 안○○ 상무보의 외근승인부(발췌)

외근승인부

문서번호	1022 - 3174 호	보존년한	1년	결재	팀장	
작 성 일	2004-12-06					
작성부서	마케팅기획팀					
작 성 자	안희성				12/06	
제 목	영업이사 회의					

사 업 장	본사	부 서 명	마케팅기획팀
성 명	안희성	직 위	상무보
연 락 처	010-9971-5882	행 선 지	협회
외근일시	2004-12-06 15시 00분 ~ 2004-12-06 19시 00분		

1. 농협중앙회 납품품목 품목 및 장려금 조정 협의
2. 동부한농 지점확산 정모입수

75 이후 2005년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2004년 대비 계통농약 평균가격 동결 요구 보다 더 높은 수준의 계통농약 평균가격 인상률을 적용하여 작성한 2005년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2004년 12월 중순 경 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑16호증・소갑18호증・소갑20호증, ○○・◎◎・◆◆의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 29> 2005년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	0.5	2.5	-	-5.0	-
장려금률 인상률	-	-0.4p	0.4p	-	-5.0p	-
합 계	-	0.9	2.1	-	0	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

76 그 후, 2005년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2005년도 계통농약 평균가격 인하율을 정하고, 2005년 1월 초순경에 농협중앙회와 2005년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑17호증・소갑19호증, ○○・◎◎의 계통농약 최종 품목 및 가격).

<표 30> 2005년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	-5.88	-5.2	-	-	-
장려금률 인상률	-	-5.0p	-5.0p	-	-	-
합 계	-	-0.88	-0.2	-	-	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

라) 2006년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의

77 농협중앙회는 2005. 11. 24. 일부 피심인들[31](이하 '2006년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 2층 화상회의실에서 2006년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

78 이날 업무협의회에서 농협중앙회의 홍경래 차장은 2006년도 계통농약 사업 추진일정[32]을 공지하면서, 2006년도 계통농약 장려금률은 5%p 축소하고 이를 가격인하에 반영함으로써 사실상 계통단가는 전년도 수준으로 동결할 것이니 이를 참고하여 자료를 제출하도록 요구하였다.

79 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 31>과 같이 농협중앙회의 요구를 수용하여 2006년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 수준으로 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 31> 2006년 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자: 2005. 11. 24. ○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당) ○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 차장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 박찬원 부장, ④□□ 최○ 과장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥◆◆ 정준기 부장

31) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘 등 6개사
32) ① 계통등록 희망품목 및 희망단가 관련 자료제출 : 2004년 12월 13일 까지, ② 협상 진행 : 2005년 12월 말, ③ 2006년 구매계약 체결 : 2006년 1월 경

ㅇ 논의사항 : 2006년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결수준으로 제시

80 2006년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실에 대해서는 ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, △△ 박○○ 차장이 아래 <표 32>와 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51증 ・소갑54호증・소갑67호증, 동부한농 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무・△△ 박○○ 차장의 진술조서).

<표 32> ☆☆·○○·△△의 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○> ㅇ(중략)2006년 계통등록은 전년과 비슷한 가격으로 체결될 것이라는 농협중앙회의 공지가 있었고, 환율 등 가격에 영향을 미치는 외부환경의 변화가 거의 없었기 때문에 농약제조사의 담당자들은 가격인상에 관해 각사는 동결수준에서 가격협상을 진행하기로 협의하였습니다.
<○○ 변○○> 문) 그날 업무협의회(2005.11.24.)가 끝난 이후에 각 농약제조사들이 2006년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 모임을 가진 기억은 있으나, 구체적인 모임 장소 등에 대해서는 기억나지 않습니다. 문) 모임에서 2006년도 계통가격과 관련하여 어떤 얘기를 하였는지 기억하시나요? 답) 정확하게 기억나지는 않으나, 농협중앙회가 가격동결을 제시하였고 그 당시에는 이슈도 없었기 때문에 농협중앙회의 요구를 받아들여 전년도와 동일한 가격으로 계통가격을 제시하기로 합의하였던 것 같습니다.
<△△ 박○○> 문) 그날 업무협의회(2005.11.24.)가 끝난 이후에 2006년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 예, 그날도 예전처럼 업무협의회가 끝나고 나서 바로 회의장에서 30~40분 정도 별도의 모임을 가졌습니다. 문) 그날 모임에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요? 답) 정확하게 기억나지는 않으나, 전년도 가격과 동결 내지 소폭인상을 제시하기로 합의하였던 것 같습니다.

81 이후 2006년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2005년 대비 계통농약 평균가격 동결요구를 수용하여 평균가격을 전년도와 거의 동결내지 소폭 인상 수준으로 작성한 2006년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2005년 12월 중순 경에 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑14호증・소갑18호증・소갑20호증・소갑22호증, ☆☆・◎◎・◆◆・□□의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 33> 2006년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	0.25	-	1.7	0.27	0.2	-
장려금률 인상률	0.05p	-	1.1p	0.02p	0	-
합 계	0.20	-	0.6	0.25	0.2	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

82 그 후, 2006년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2006년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2006. 1. 3. ~ 1. 4. 기간 중 농협중앙회와 2006년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑15호증・소갑17호증・소갑19호증・소갑21호증・소갑23호증, ☆☆・○○・◎◎·◆◆·□□의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 34> 2006년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 변동률

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-5.2	-5.4	-5.4	-5.59	-5.0	-
장려금률 인상률	-5.8p	-4.6p	-5.0p	-5.65p	-5.0p	-
합 계	0.6	-0.8	-0.4	0.06	0	-

* 자료출처: 피심인들 제출자료

마) 2007년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

83 농협중앙회는 2006. 11. 24. 일부 피심인들[33](이하 '2007년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 9층 회의실에서 2007년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

84 이날 업무협의회에서 농협중앙회의 홍경래 차장은 2007년도 계통농약 사업 추진일정[34]을 공지하면서 "2007년도 환율은 950원으로 작년대비 5.9% 인하, 유가 17.8% 인상, 물가 2.1% 인상 등을 감안하여 업체들이 자율 제시한 것을 근거로 2007년도 계통농약 가격을 결정할 것이다."라고 언급하였다.

33) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘 등 6개사
34) ① 계통등록 희망품목 및 희망단가 제출: 2006년 12월 5일 까지, ② 협상 진행: 2005년 12월 11일부터 15일 경 까지, ③ 계통등록계약 체결: 2006년 12월 21일부터 22일 경 까지

85 더불어, 농협중앙회가 제시한 2007년도 적용환율 등을 감안할 때, 실제로는 2% 정도의 단가인하 또는 장려금률 인상 요인이 있다고 하였다.

86 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 35>와 같이 2007년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동일한 수준으로 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 35> 2007년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자: 2006. 11. 24. ○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당) ○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 차장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 홍○○ 부장, ④△△ 박○○ 과장, ⑤◆◆의 박옥식 부장, ⑥□□ 최○ 과장 ○ 합의사항 : 2007년도 계통농약 평균가격은 전년도 동결 수준으로 제시

87 2007년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실에 대해서는 ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, △△ 박○○ 차장, ◆◆ 남○○ 부장이 아래 <표 36>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증・소갑60호증・소갑67호증, ☆☆ 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무・△△ 박○○ 차장・◆◆ 남○○ 부장의 진술조서).

<표 36> ☆☆·○○·△△·◆◆ 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○> ○제조사 담당자들은 농협중앙회 근처 종로구 교남동에 있는 '가정옥(한식당)'이라는 식당(추정)으로 이동하여 농약팀 담당자들이 오기 전에 약 1시간 정도에 걸쳐 농협중앙회의 가격 산정 기준인 '환율은 950원으로 작년대비 5.9% 인하, 유가 17.8% 인상, 물가 2.1% 인상' 조건을 수용하기 어렵다는 데 공감대를 형성하고 각사의 원가인상률 반영에 따라 가격인상 또는 최소한 동결 수준으로 가격협상을 진행하기로 협의하였습니다.
<○○ 변○○> 문) 그날 업무협의회(2006.11.24.)가 끝난 이후에 각 농약제조사들이 2007년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 그날 협의회가 끝난 직후에 각사의 담당자들이 농협중앙회 회의실에 모여서 2007년도 계통가격은 전년도와 동결수준으로 제시하기로 합의한 것으로 기억됩니다
<△△ 박○○>

문) 그날 업무협의회(2006.11.24.)가 끝난 이후에 2007년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요 ? 답) 예, 그날도 예전처럼 업무협의회가 끝나고 나서 바로 회의장에서 30~40분 정도 별도의 모임을 가졌습니다. 문) 그날 모임에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요 ? 답) 가격인하는 각 사의 여건상 어려워 전년도 가격과 동일하게 제시하기로 합의하였습니다.
<◆◆ 남○○> 문) 그날 업무협의회(2006.11.24.)가 끝나고 나서 회의장에서 별도로 회의 참석자들끼리 2007년도 계통가격에 대해서 논의하였나요 ? 답) 오래된 일이라서 기억이 잘 나지는 않지만, 그날도 예전처럼 업무협의회가 끝나고 나서 바로 회의장에서 10~20분정도 별도의 모임을 가졌던 것 같습니다. 문) 그날 모임에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요 ? 답) 전년도 가격과 동일한 수준으로 제시하기로 합의하였던 것 같습니다.

88 이후 2007년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2006년 대비 계통농약 평균가격인하요구를 수용하지 않고, 전년도와 동결 수준의 계통농약 평균가격을 반영하여 작성한 2007년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2006년 12월 중순경 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑16호증・소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증, ○○·□□·◆◆·△△의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 37> 2007년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-	0.2	-	0.22	0	0.2
장려금률 인상률	-	0	-	-0.01p	1.0p	0.2p
합계	-	0.2	-	0.23	-1.0	0

* 자료출처: 피심인들 제출자료

89 그 후, 2007년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2007년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2007. 1. 5. ~ 1. 10. 기간 중 농협중앙회와 2007년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑15호증・소갑19호증・소갑23호증・소갑25호증, ☆☆·◎◎·□□·△△의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 38> 2007년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	-1.0	-	0.5	0.03	-	0.11
장려금률 인상률	0	-	0.2p	-0.05p	-	0.2p
합 계	-1.0	-	0.3	0.08	-	-0.09

* 자료출처: 피심인들 제출자료

바) 2008년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의

90 농협중앙회는 2007. 11. 2. 일부 피심인들[35](이하 '2008년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 함께 농협중앙회 회의실에서 2008년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

91 이날 업무협의회에서 농협중앙회의 홍경래 차장은 2008년도 계통농약 사업 추진 일정[36]을 공지하면서 "2008년도 적용환율은 2007년 기준 930원에서 900원 정도로 인하, 유가는 58.3$에서 80~90$ 정도로 인상이 예상됨에 따라 가격 인상·인하요인이 상쇄되는 점을 고려하여, 2008년도 계통가격은 전년도 수준으로 동결할 것이다."라고 언급하였다.

92 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 39>와 같이 2008년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 소폭 인상하여 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 39> 2008년도 계통농약 관련 실무자모임 합의내역

○ 일자: 2007. 11. 2.
○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당)
○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 차장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 홍순교 부장, ④△△ 이정무 부장, 박○○ 과장, ⑤◆◆의 남○○ 부장, ⑥□□ 최○ 과장
○ 합의사항 : 2008년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 소폭 인상하여 제시

93 이후 2008년도 합의 관련 피심인들은 2007. 11. 27. ~ 2007. 12. 3. 기간 중

35) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘 등 6개사
36) ① 계통등록 희망품목 및 희망단가, 원가변동 자료제출 : 2007년 11월 30일 까지
② 계통계약 품목 가격 시담: 2005년 12월 14일 까지
③ 협상 진행 : 2005년 12월 21일 까지
④ 협상 후 2008년 계통등록계약 체결

2008년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 농협중앙회에 제출하고 나서는 향후 농협중앙회와 갖게 될 수의시담과 관련하여 각사의 의견을 교환하였다.

94 그러던 중, 농협중앙회와의 관련 업무를 담당하는 2008년도 합의 관련 피심인들의 실무담당자 모임인 '서대문회'[37]의 총무인 △△의 박○○ 과장이 2007. 12. 7. 오전에 각사 담당자들에게 전화하여 당일 개최되는 2008년도 농약사업 업무협의회에 참석하기 전에 미리 만나서 농협중앙회에 주장할 의견을 협의하자고 하였다.

95 2008년도 합의 관련 피심인들은 이러한 △△ 박○○ 과장의 제안에 따라 2007. 12. 7. 농약사업 업무협의회가 개최되기 직전에 별도 모임을 갖고, 당초 합의한 대로 2008년도 계통농약 평균가격을 소폭 인상해 줄 것을 농협중앙회에 계속 요구하기로 아래의 <표 40>과 같이 합의하였다.

<표 40> 2008년도 계통농약 관련 서대문회 합의내역

○ 일자 및 장소 : 2007. 12. 7.
○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 커피숍)
○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 부장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 홍순교 부장, ④◆◆ 남○○ 부장, ⑤□□ 최○ 과장, ⑥△△ 박○○ 과장
○ 합의사항 : 2008년도 계통농약 평균가격은 전년대비 소폭인상

96 2008년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실에 대해서는 ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, ◆◆ 남○○ 부장, △△ 박○○ 차장이 아래 <표 41>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증・소갑60호증・소갑67호증, ☆☆ 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무・△△ 박○○ 차장・◆◆ 남○○ 부장의 진술조서).

<표 41> ☆☆·◆◆·○○·△△의 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○>
○업무협의회(2007.11.2.) 참석자들은 회의종료 후 농협중앙회 본관 앞에 위치한 목우촌 식당에서

37) '서대문회'는 농약 제조업체들의 농협중앙회 업무 담당자들이 경조사 및 친목 도모를 위해 만든 모임으로, 2006년 10월 ○○ 변○○ 부장의 부친상 조문을 계기로 만들어짐

농협중앙회가 제시한 기준은 “인상분은 적고 인하분은 과다한”것으로 그대로 수용하기 어렵다는데 의견을 같이 하면서 계통가격은 소폭인상을 해야 한다는 안에 공감대 형성이 있었습니다. (중략) 2007.12.7. 오전에 각 사의 농협중앙회를 출입하는 담당자 모임인 서대문회 총무인 박○○ 과장이 각사 담당자에게 전화하여 농협중앙회와의 회의가 있기 전에 농협중앙회에 주장할 각사들의 의견을 협의하자고 하였습니다. (중략) 논의결과 농약 계통가격은 동결하는 것을 전제로 각사의 원제 인상분을 감안하여 소폭 인상된 가격으로 제시하자고 합의하였습니다.
<◆◆ 남○○> 문) 귀하는 계통농약 등록과 관련하여 서대문회 총무인 △△의 박○○ 과장에게 지시하여 농약제조사의 실무담당자 모임을 가진 적이 있나요? 답) 제가 박○○ 과장에게 지시하여 농약제조사의 실무담당자 모임을 가진 적은 없습니다. 다만, 박○○ 과장이 저에게 계통농약 가격 논의를 위한 실무자 모임을 갖자고 제안하여 그렇게 하자고 해서 모임을 가진 적은 있습니다(중략)
문) 2007.12.7. 농협중앙회에서 업무협의회가 개최되기 직전에 실무자 모임을 가진 기억이 있나요? 답) 업무협의회가 개최되기 직전에 박○○ 과장의 연락을 받고 농약제조사의 실무담당자들이 모임을 갖고 계통가격 인상(인하)율에 대해서 논의한 적은 있으나, 정확히 2007.12.7. 모임을 가졌는지는 기억나지 않습니다.
<○○ 변○○> 문) 그날 업무협의회(2007. 11. 2.)가 끝난 이후에 각 농약제조사들이 2008년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요 ? 답) 정확하게 기억나지는 않지만, 그날도 협의회가 끝난 직후에 각사의 담당자들이 농협중앙회 회의실에 모여서 2008년도 계통가격은 전년도 가격 보다 소폭인상하여 제시하기로 합의한 것으로 기억됩니다. 2007년에는 가격인상 요인(개별 원제가격 인상)이 있다고 생각하였기 때문입니다.
<△△ 박○○> 문) 그날 모임(2007. 11. 2.)에서 합의한 내용에 대해서는 기억하시나요? 답) 환율인상 및 원제가격 상승을 감안하여 계통가격 소폭인상을 제시하기로 합의하였습니다.(중략) 문) 그날 모임(2007. 12. 7.)에서는 계통가격과 관련해서 어떠한 얘기를 나누었는지 기억하시나요? 답) 농협중앙회는 계속 계통가격 동결을 요구하나, 각 사는 당초 합의한 대로 가격인상을 요구하기로 합의하였던 것으로 기억됩니다.

97 이후 2008년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회가 제시한 2007년 대비 계통농약 평균가격 동결요구를 수용하지 않고, 평균가격은 전년 대비 소폭 인상된 수준으로 작성한 2008년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2007년 11월 말에서 12월 초순경 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑14호증・소갑16호증・소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증, ☆☆·○○·□□·◆◆·△△의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 42> 2008년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	0.5	0.2	-	0.08	0	0.14
장려금률 인상률	0	0	-	-0.78p	0	0
합 계	0.5	0.2	-	0.86	0	0.14

* 자료출처: 피심인들 제출자료

98 그 후, 2008년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2008년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2008. 1. 3. ~ 1. 10. 기간 중 농협중앙회와 2008년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑15호증・소갑17호증・소갑19호증・소갑21호증・소갑23호증・소갑25호증, ☆☆·○○·◎◎·□□·◆◆·△△의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 43> 2008년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	0.1	0.21	-1.5	0.06	0	-0.05
장려금률 인상률	0.1p	0.2p	-0.3p	-0.43p	0	0.01p
가격개선	0	0.01	-1.2	0.49	0	-0.06

* 자료출처: 피심인들 제출자료

사) 2009년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

99 농협중앙회는 2008. 11. 28. 일부 피심인들[38](이하 '2009년도 합의 관련 피심인'이라 한다)과 농협중앙회 2층 제1소회의실에서 2009년도 농약사업 업무협의회를 개최하였다.

100 이날 업무협의회에서 농협중앙회의 홍경래 차장은 2009년 계통농약 사업 추진 일정[39]을 공지하면서 "2009년도 환율기준은 약 1,100원에서 1,200원 정도로 전망된다."라고 언급하였으나, 구체적인 계통농약 평균가격에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.

38) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘 등 6개사
39) ① 계통등록 희망품목 및 희망단가, 원가변동 자료제출 : 2008년 12월 8일 까지, ② 협상 진행: 2008년 12월 26일 까지, ③ 협상 후 2009년 계통등록계약 체결

101 이날 농협중앙회와의 업무협의회가 끝나고 나서 바로 업무협의회에 참석하였던 피심인들의 계통농약 실무 담당자들은 별도 모임을 갖고, 아래 <표 44>와 같이 2009년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 약 40% 인상하여 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 44> 2009년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자: 2008. 11. 28. ○ 장소: 불명확(농협중앙회 회의실, 다방, 식당) ○ 참석자 : ①동부 최○○ 부장, ②○○ 변○○ 부장, ③◎◎ 정상헌 차장, ④△△ 이정무 부장, ⑤◆◆의 남○○ 부장, ⑥□□ 최○ 과장 ○ 합의사항 : 2009년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 약 40% 인상하여 제시

102 그 후, 2009년도 합의 관련 피심인들의 계통농약 실무 담당자들은 2008년 12월 초순경 서대문회 총무인 △△ 박○○ 과장의 전화연락을 받고 2008. 12. 10. 강남구 도곡동 소재 배나무골 식당에서 만나 아래 <표 45>와 같이 2009년도 계통농약 가격은 전년 대비 약 40% 정도 인상하여 줄 것을 농협중앙회에 요구하기로 재합의하였다.

<표 45> 2009년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역

○ 일자 및 장소 : 2008. 12. 10. 배나무골(강남구 도곡동 소재) ○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 부장, ②○○ 변○○ 부장, ③□□ 남충구 부장, ④◎◎ 정상헌 부장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥◆◆의 남○○ 부장 ○ 합의사항 : 2009년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 약 40% 인상해 줄 것을 농협중앙회에 요구

103 2009년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

104 첫째, ☆☆ 최○○ 부장, ○○ 변○○ 상무, ◎◎ 정상헌 부장은 2009년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 약 40% 인상된 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 46>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증・소갑58호증, ☆☆ 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무・◎◎ 정상헌 부장의 진술조서).

<표 46> ☆☆·○○·◎◎의 진술조서(발췌)

<☆☆ 최○○> ○ 각사의 계통농약 업무담당자들은 2008.11.28.부터 2008.12.8.까지 서로 연락을 주고받으면서 각사의 입장을 확인하고 교류하였습니다. 논의 결과 농약제조사들은 환율기준은 1,450원, 농약

계통가격은 약 40%정도로 주장하는 것으로 합의하였습니다.
<○○ 변○○> 문) 그날 업무협의회(2008.11.28.)가 끝난 이후에 각 농약제조사들이 2008년도 계통가격 논의를 위한 별도의 모임을 가졌나요? 답) 그날도 협의회가 끝난 직후에 각사의 담당자들이 농협중앙회 회의실에 모여서 2009년도 계통가격은 환율과 유가인상을 감안하여 최소 30%에서 40%까지 인상을 요구하기로 합의하였습니다.
<◎◎ 정상헌> 문) 그날 모임(2008.11.28.)에서는 무슨 얘기를 나누었나요? 답) 2009년도 계통농약 단가 인상요인에 대해서 각사의 담당자들과 얘기를 나누었는데, 단가 인상률에 대해서는 동부한농의 최○○ 부장이 자사의 인상률안에 대하여 얘기를 한 기억은 있으나, 나머지 업체들이 각사의 계통단가 인상률에 대해서 얘기를 했는지 여부는 기억나지 않습니다.

105 둘째, ◎◎ 정상헌 부장이 2008. 12. 1. 자사의 장익선 상무와 홍○○ 이사에게 보낸 '11월 농협 사업추진 회의내용'에는 아래 <표 47>과 같이 각사 농협 담당자 자체 회의에서 2008. 12. 8. 자료제출 시 계통농약 평균가격을 40% 이상 인상하여 농협중앙회에 제출하기로 하였다는 내용이 적시되어 있다(소갑8호증 ◎◎ 정상헌 부장의 전자우편).

<표 47> <u>◎◎ 정상헌 부장의 전자우편 내용(발췌)</u>

Jung SangHeon KRSL

보낸 사람: Jung SangHeon KRSL
보낸 날짜: 2008년 12월 1일 월요일 오전 9:58
받는 사람: Jang IkSun KRSL
참조: Hong SukGi KRSL
: 11월 농협 사업추진 회의 내용

각 사 농협 담당자 자체 회의 의견은 12월 8일 자료제출 시 환율 1,490로 40%up 자료를 제출하고, **임원진 (각 사 임원 & 농협 임원) 회의로 유도하자는 의견이 나왔습니다.(DHT)** 36~37%
(동부한농 및 영일 자료 제출 후 제출 예정이며, 비슷한 자료로 일단 제출하고자 합니다.)

106 이후 2009년도 합의 관련 피심인들은 당초 합의한 대로 계통농약 평균가격 인상률을 2008년 대비 36.3~40% 로 하여 작성한 2009년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2008. 12. 9.~ 12. 12. 기간 중 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑14호증・소갑 16호증・소갑18호증・소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증, ☆☆·○○·◎◎·□□·◆◆·△△의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 48> 2009년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆[40]	△△
단가 인상률	39.2	38.9	38	40.97	20	37
장려금률 인상률	-1.2p	-	2p	-0.07p	0	-1.2p
합계	40.4	38.9	36	41.04	20	38.2

* 자료출처: 피심인들 제출자료

107 그 후, 2009년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 각 사별 2009년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2009. 1. 19. ~ 1. 30. 기간 중 농협중앙회와 2009년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑15호증・소갑17호증・소갑19호증・소갑21호증・소갑23호증・소갑25호증, ☆☆·○○·◎◎·□□·◆◆·△△의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 49> 2009년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△
단가 인상률	18.4	19.2	18.3	17.80	18.7	18.5
장려금률 인상률	0.9p	0.8p	0	-1.23p	0.4p	-0.35p
합계	17.5	18.4	18.3	19.03	18.3	18.85

* 자료출처: 피심인들 제출자료

아) 2010년도 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의

108 일부 피심인들[41](이하 '2010년도 합의 관련 피심인'이라 한다)은 2009. 11. 19. ~ 11. 20. 기간 중 농협중앙회가 제주한화콘도에서 개최한 '2010년 농약사업 추진전략회의'에 참석하였다.

109 이날 워크숍에서 농협중앙회의 홍경래 차장은 피심인들을 따로 불러 모아 약 1시간 정도 회의를 진행하였는데, 여기에서 2010년 계통농약 사업 추진일정[42]에 대한 언급과 함께

40) 다만, ◆◆은 독일에 소재한 본사에서 원제를 공급받고 있어 다른 농약제조업체들에 비해 환율인상에 따른 가격 인상요인이 적은 점 등을 고려하여 계통농약 평균가격 인상률을 20%로 하여 작성한 2009년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하지 않았다.

41) ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 비이엘, ◇◇ 등 7개사

2010년도 환율은 1,150원 정도로 예상하고 있으며, 이를 전제로 계통농약 가격을 약 3% 정도 인하할 계획이라고 언급하였다.

110 이러한 농협중앙회의 2010년도 계통농약과 관련된 공지가 있은 후로는 워크샵 일정 중 피심인들의 실무담당자끼리 모이는 자리가 생기면 자연스럽게 각 사의 계통농약 가격인상요인 유무 등에 대하여 논의하면서 아래 <표 50>과 같이 2010년도 계통농약 평균가격은 전년도와 동결 내지 소폭 인상된 수준으로 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 50> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역(1차)

<1차 합의>
○ 일자 및 장소 : 2009. 11. 19.~11. 20. 제주 한화콘도
○ 참석자 : ①동부의 류동훈 과장, ②◇◇의 김대영 과장, ③○○의 박은철 과장, ④◎◎의 정상헌 부장, ⑤◆◆의 남○○ 부장, ⑥△△의 박○○ 과장, ⑦□□의 남충구 부장
○ 합의사항 : 2010년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 동결 또는 소폭 인상으로 제시

111 그 후, 2010년도 합의 관련 피심인들의 계통농약 실무담당자들은 2009. 12. 7. 배나무골 식당에서 모임을 갖고, 농협중앙회와 2009년도 계통구매계약을 체결할 때 2008년 세계금융위기로 인하여 원자재 가격과 환율이 급상승하였음에도 농협중앙회가 이를 반영해 주지 않았던 점을 감안하여 올해는 계통농약 가격을 어느 정도 인상해야 한다고 말하면서 2010년도 계통농약 평균가격은 아래 <표 51>과 같이 동결 내지 소폭인상을 요구하기로 합의한 사실이 있다.

<표 51> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역(2차)

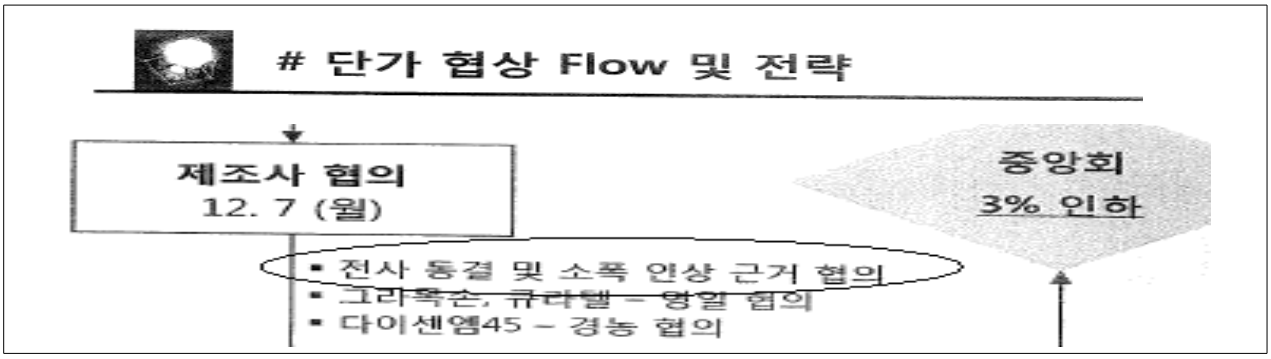
<2차 합의>
○ 일시 및 장소 : 2009. 12. 7. 12:00, 배나무골(강남구 뱅뱅사거리 근처 소재)
○ 참석자 : ①☆☆의 최○○ 부장, 류동훈 과장, ②◇◇의 김대영 과장, ③○○의 박은철 과장, ④◎◎의 정상헌 부장, ⑤◆◆의 남○○ 부장, ⑥△△의 박○○ 과장, ⑦□□의 남충구 부장
○ 합의사항 : 2010년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 동결 또는 소폭 인상 요구

42) ① 납품희망품목 등록 : 2009년 12월 7일 까지, ② 협상 진행: 2009년 12월 24일 까지, ③ 협상 후 2010년 계통등록계약 체결

112 2010년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

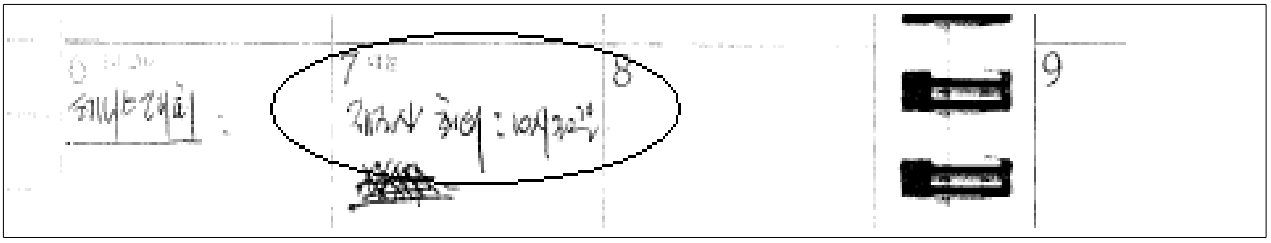
113 첫째, ☆☆이 2009. 11. 23. 처음 작성하여 수차례 보완한 '2010년 농협계통신청전략(안)'에는 2009. 12. 7. 피심인들과 계통농약 평균가격 동결 및 소폭인상 근거에 대해서 협의하기로 한 사실이 아래 <표 52>와 같이 적시되어 있다[소갑9호증 ☆☆의 2010년 농협계통신청전략(안)].

<표 52> 동부의 '2010년 농협계통신청전략(안)'(발췌)



114 둘째, ☆☆ 류동훈 과장의 2009년도 업무수첩에는 2009. 12. 7. 농약제조사들이 회의를 개최한 사실이 아래 <표 53>과 같이 적시되어 있다(소갑10호증. ☆☆ 류동훈과장의 2009년도 업무수첩 내용).

<표 53> ☆☆ 류동훈 과장의 업무수첩 내용(발췌)



115 이후 2010년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회의 2009년 대비 계통농약 가격 3% 인하 요구를 수용하지 않고 당초 합의한 대로 계통농약 평균가격을 2009년 대비 동결 또는 소폭인상하여 작성한 2010년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2009. 12. 7. ~ 12. 15. 기간 중 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑14호증・소갑18호증・

소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증・소갑26호증, ☆☆·◎◎·□□·◆◆·△△·◇◇의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 54> 2010년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	동부	○○	◎◎	□□	◆◆	△△	◇◇
단가 인상률	0.7	-	0	0.38	0	-0.23	0.7
장려금률 인상률	0.7p	-	0	0	0	-0.13p	-0.3p
합 계	0	-	0	0.38	0	-0.10	1.0

* 자료출처: 피심인들 제출자료

116 농협중앙회는 2009. 12. 15.과 12. 16. 각각 농협중앙회 2층 화상회의실과 소회의실에서 2010년도 계통농약 관련 실무자회의[43] 및 임원회의[44]를 개최하였다.

117 2010년도 합의 관련 피심인들은 2009. 12. 15. 농협중앙회와의 업무협의회를 갖기 전에 농협중앙회 인근 커피숍에서 모임을 갖고 농협중앙회의 2010년도 계통농약 단가 3%인하요구는 수용하지 않고, 최소한 동결내지 소폭 인상을 요구하기로 합의하였다.

<표 55> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 개최내역(3차)

<3차 합의>
○ 일시 및 장소 : 2009. 12. 15. 14:30~15:30, 커피숍(농협중앙회 근처)
○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 부장, 류동훈 과장, ②○○ 박은철 과장, ③◇◇ 김대영 과장, ④◎◎ 정상헌 부장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥◆◆ 남○○ 부장, ⑦□□ 남충구 부장
○ 합의사항: 2010년도 계통농약 평균가격은 전년 대비 동결 내지 소폭인상 요구

118 2010년도 합의 관련 피심인들은 이날 개최된 농협중앙회와의 업무협의회에서 당초 합의한 대로 2010년도 계통농약 평균가격 인하불가와 함께 전년 대비 동결 내지 소폭인상을

43) ☆☆의 최○○ 부장, 류동훈 과장, ◇◇의 김대영 과장, ○○의 박은철 과장, ◎◎의 정상헌 부장, ◆◆의 남○○ 부장, △△의 박○○ 과장, □□의 남충구 부장, 김정대 사원
44) ☆☆의 최영찬 부사장, ○○의 이준영 부사장, ◇◇의 이권기 실장, ◎◎의 홍○○ 이사, △△의 박○○ 과장, ◆◆의 남○○ 부장, □□의 임○○ 전무

요구하였으나, 당일 회의에 참석한 방제처방사[45]들이 농약 등 농자재가격이 너무 높다고 언급하면서 계통농약 가격을 전년 대비 10% 인하해야 한다고 주장하자, 농협중앙회의 조영조 자재부장과 진종문 농약팀장은 이러한 요구를 묵과할 수 없다면서 갑자기 2010년도 계통농약 평균 가격을 당초 계획(3% 인하)과 달리 5% 정도 인하하겠다고 언급하였다.

119 그러나 2010년도 합의 관련 피심인들은 2009년도 계통농약 단가를 정할 때 객관적으로 드러난 환율 및 원자재가격 인상분도 반영하지 아니하였다는 사실을 강조하면서 '동결 내지 소폭 인상'이라는 입장을 강하게 주장하였으나, 농협중앙회는 위 피심인들의 주장을 수용하지 않았다.

120 이처럼 농협중앙회가 위 피심인들의 주장을 받아들이지 않자, 위 피심인들 중 일부 계통농약 실무담당자들은 ☆☆ 최○○ 부장의 제안으로 2009. 12. 21. 서초구에 소재한 진동집에서 모임을 갖고, 농협중앙회의 계통농약 평균가격 5% 인하요구는 절대 수용하지 않기로 합의하였으며, 2009. 12. 22. 농협중앙회와 업무협의회를 갖기 전에 농협중앙회 인근 커피숍에서 만나 아래 <표 56>과 같이 전날 합의사항을 다시 확인하였다.

<표 56> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내역(4~5차)

<4~5차 합의> ○ 일시 및 장소 : ①2009. 12. 21. 12:00, 진동집(서초구 잠원동 소재) ②2009. 12. 22. 14:30~15:30, 커피숍(농협중앙회 근처) ○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 부장, 류동훈 과장, ②○○ 박은철 과장, ③◇◇ 김대영 과장, ④◎◎ 정상헌 부장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥□□ 남충구 부장, ⑦ ◆◆ 남○○ 부장 * 2009.12.21. 모임에 ◇◇, □□, ◆◆의 담당자는 불참 ○ 합의사항: 농협중앙회의 계통농약 평균가격 5% 인하안은 절대로 수용불가

121 이후, 위 피심인들은 2009. 12. 22.과 12. 28. 각각 농협중앙회와 가진 2010년도 농약사업 업무협의회에서 당초 합의한 대로 계통농약 평균가격 5% 인하안 수용불가를 주장함으로써 합의를 실행하였다.

45) 농약선택, 사용방법 등에 관한 전문지식을 갖추고 농민들을 상대로 교육, 처방 등의 역할을 하는 자

122 다만, 이날 업무협의회에서도 위 피심인들과 농협중앙회는 각자의 입장만을 계속 주장하였고, 결국에는 합의에 이르지 못하였다.

123 위 피심인들 중 ◇◇을 제외한 계통농약 담당자들은 ☆☆ 최○○ 부장의 제안으로 2009. 12. 31. 개최되는 농협중앙회와의 업무협의회를 하루 앞둔 12. 30. 동부금융센터에서 가진 모임에서 ☆☆ 최○○ 부장이 "이대로라면 계통구매계약 체결이 너무 늦어지게 되어 곤란하니 각사가 수용할 수 있는 안을 재조정하는 것이 좋겠다."고 제안하자, 각사의 실무담당자들은 "1.5%에서 2% 정도 인하라면 생각해볼 여지가 있다."라고 하면서 우선 계통농약 평균가격 1% 인하를 공동으로 주장하되, 그 이상의 인하율에 대하여는 각 사가 회사사정에 따라 결정하기로 아래의 <표 57>과 같이 합의하였다.

<표 57> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내용(6차)

<6차 모임> ○ 일시 및 장소: 2009. 12. 30. 16:00, 동부금융센터 4층 ○ 참석자: ①☆☆ 최○○ 부장, 류동훈 과장, ②○○ 박은철 과장, ③◎◎ 정상헌 부장, ④◆◆ 남○○ 부장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥□□ 남충구 부장 ○ 합의사항: 계통농약 평균가격 1% 인하를 공동으로 주장하되, 그 이상의 인하율에 대하여는 각 사가 회사 사정에 따라 결정

124 2010년도 합의 관련 피심인들은 이날 개최된 2010년 농약사업 업무협의회에서 전날 합의한 대로 전년 대비 1~2% 정도의 계통농약 평균가격 인하는 수용이 가능하다는 의견을 제시함으로써 합의를 실행하였다.

125 그러나 농협중앙회의 홍경래 차장은 평균 2.9%의 인하가 불가피하다고 주장함에 따라, 결국 이날에도 2010년도 계통가격 인하율에 대한 합의를 이루지 못하였다.

126 그 후 2010. 1. 6. 위 피심인들은 농협중앙회 2층 회의실에서 농협중앙회와 2010년 농약사업 업무협의회를 다시 개최하였다.

127 2010년도 합의 관련 피심인들 중 ◇◇을 제외한 업무담당자들은 이날 업무협의회가 시작되기 전에 농협중앙회 인근에 소재한 '스타벅스'에서 먼저 만나 아래 <표 58>과 같이 농협중앙회의 2.9% 인하안은 업계의 현실을 도외시한 것으로 이를 절대로 수용할 수

없다는 데에 의견을 같이 하였다.

<표 58> 2010년도 계통농약 관련 실무자 모임 합의내용

<5차 모임> ○ 일시 및 장소: 2010. 1. 6. 스타벅스 ○ 참석자: ①동부 류동훈 과장, ②○○ 박은철 과장, ③◎◎ 정상헌 부장, ④◆◆ 남○○ 부장, ⑤△△ 박○○ 과장, ⑥□□ 남충구 부장, 김정대 대리 ○ 합의사항: 농협중앙회의 2010년도 계통가격 2.9% 인하요구 수용불가

128 2010년도 합의 관련 피심인들은 이날 개최된 업무협의회에서 당초 합의한 대로 농협중앙회의 계통농약 평균가격 2.9% 인하안을 수용하기 어렵다는 의견을 농협중앙회에 제시하였다.

129 2010년도 합의 관련 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

130 첫째, ○○이 2009. 12. 15.부터 2010. 1. 6.까지 위 피심인들의 회의내역을 작성한 자료에는 아래 <표 59>와 같이 위 피심인들이 2010년도 계통농약 평균가격과 관련된 협의내용 등이 적시되어 있다(소갑11호증 2010년도 농협계통 계약체결 협의사항).

<표 59> 2010년 계통농약 관련 업체별 회의내역(발췌)

업체별 회의내역(자세한 기록내용 부재로 추정하여 작성)

일자	장소	협의 내용	참석대상	비고
09-12-15	농협근처	-. 농협가격 인하요청에 대한 회사의견 협의	-. 관련사 : 동부하이텍 : 최원재부장,유동훈과장, 영일케미컬 : 김대영과장	
	커피숍	-. 각 사별 가격안에 대하여 농협에 요청	한국삼공 : 박희도과장, 신젠타 : 정성헌부장, 바이엘 : 남경진부장	
	14:30~15:30	(전년재고, 원제수입가 등)	동방아그로 : 남 충구이사, 김정대 과장, 경농 : 박은철과장	
09-12-2[illegible]	신사동	-. 농협가격 인하요청에 대한 계속하여 대응	-. 관련사 : 동부하이텍 : 최원재부장,유동훈과장	동부한농
	(횟집)	-. 각 사별 가격안에 대하여 농협에 요청	신젠타 : 정성헌부장, 동방아그로 : 남 충구이사 경농 : 박은철과장	유동훈과장 협력
	12:00~13:30	(전년재고, 원제수입가 등)		
09-12-22	농협근처	-. 농협가격 인하요청에 대한 회사의견 협의	-. 관련사 : 동부하이텍 : 최원재부장,유동훈과장, 영일케미컬 : 김대영과장	
	커피숍	-. 각 사별 가격안에 대하여 농협에 요청	한국삼공 : 박희도과장, 신젠타 : 정성헌부장, 바이엘 : 남경진부장	
	14:30~15:30	(전년재고, 원제수입가 등)	동방아그로 : 남 충구이사, 김정대 과장, 경농 : 박은철과장	
09-12-30	동부한농	-. 동부한농 최 원재부장이 주도하여 의견제시/주도	-. 관련사 : 동부하이텍 : 최원재부장, 유동훈과장	동부한농
	2층회의실/식당	-. 동부한농측에서 농협의 특성 설명/방안 인원 제의	한국삼공 : 박희도과장, 신젠타 : 정성헌부장, 바이엘 : 남경진부장	최원재부장주관
	15:00~20:00	-. 회사별 등록문서 수정제출 및 연기공문 제출	동방아그로 : 남 충구이사, 경농 : 박은철과장	
		· 농약팀장에 대한 입지 설명(동부한농)		
		-. 탄원서(작물보호협회 명의)		
		-. 연초 항의방문(가격인하에 대한 의견서 제출)		
10-1-6	농협근처	-. 농협가격 인하요청에 대한 회사의견 협의	-. 관련사 : 동부하이텍 : 최원재부장,유동훈과장, 영일케미컬 : 김대영과장	
	부대찌개식당	-. 가격차등 등록 인하율에 대한 탄탄성 협의	한국삼공 : 박희도과장, 신젠타 : 정성헌부장, 바이엘 : 남경진부장	
	18:00~20:00		동방아그로 : 남 충구이사, 김정대 과장, 경농 : 박은철과장	

* 자료출처: ○○제출자료

131 둘째, ◇◇이 2009년 12월 말경 작성한 '2010년 계통농약 가격 협의'자료에는 위 피심인들이 가격동결을 계속 요구하기로 하였다는 내용이 적시되어 있다(소갑12호증 ◇◇의 2010년 계통농약 가격협의 자료).

<표 60> ◇◇의 2010년 계통농약 가격협의 자료내용(발췌)

'10년 계통농약 가격 협의
2. 제조사(안) ○ 가격 동결 지속 요구 - 동부하이텍 1차 제시 0.7% 인상 수준, 기타 제조사 동결 제시 ○ 농협중앙회 입장을 감안하여 1~2% 인하 검토 - 가격동결 지속 요구 결렬시 최하 수준으로 인하 검토

132 셋째, ○○이 2009. 12. 23. 작성한 '2010년도 농협계통가격 협상진행내역' 자료에는 아래 <표 61>과 같이 농약제조사 전체의 가격을 결정 후에 계통농약 계약체결을 추진한다는 내용이 적시되어 있다(소갑13호증 ○○의 2010년도 농협계통가격 협상진행 내역 자료).

<표 61> ○○의 2010년도 농협계통가격 협상진행 내역 자료내용(발췌)

2 '10년도 농협중앙회 농협계통가격 협의내역
5. 추후계획 ▶ 농협중앙회 회사별 가격시담 추진 ▶ 납품업체 의견 : 회사별 시담 불가/납품업체 전체 가격 결정 후 계약추진

133 이후 2010년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회의 2009년 대비 계통농약 평균가격 5% 인하요구를 수용하지 않고 당초 합의한 대로 계통농약 평균가격을 2009년 대비 소폭 인하하여 작성한 2010년도 계통농약 납품희망 품목등록서를 2009년 12월 말에서 1월 초순 경 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하였다(소갑14호증・소갑18호증・소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증・소갑26호증, ☆☆·◎◎·□□·◆◆·△△·◇◇의 2010년도 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 62> 2010년도 계통농약 단가 및 장려금률의 인상·인하율 제시내역

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△	◇◇
단가 변동율	-1.1	-	-1.4	-1.97	-1.5	-3.5	-2.1
장려금률 변동율	0.5p	-	0.9p	0.43p	0.4p	-2.1p	0.3p
합 계	-1.6	-	-2.3	-2.4	-1.9	-1.4	-2.4

* 자료출처: 피심인들 제출자료

134 이후 2010년도 합의 관련 피심인들은 농협중앙회와의 수의시담을 통하여 2010년도 계통농약 평균가격 인상·인하율을 정하고, 2010. 1. 19. ~ 1. 22. 기간 중 농협중앙회와 2010년도 계통구매계약을 체결하였다(소갑14호증・소갑16호증・소갑18호증・소갑20호증・소갑22호증・소갑24호증・소갑26호증, ☆☆·○○·◎◎·□□·◆◆·△△·◇◇의 계통농약 최종 품목 및 가격 내역서).

<표 63> 2010년도 계통농약 최종 단가 및 장려금률의 인상·인하율

(단위 : %)

업체명	☆☆	○○	◎◎	□□	◆◆	△△	◇◇
단가 변동율	-1.7	-1.5	-2.0	-1.97	-1.7	-3.8	-2.1
장려금률 변동율	0.8p	0.96p	0.5p	0.43p	0.5p	-1.3p	0.3p
합 계	-2.5	-2.46	-2.5	-2.4	-2.2	-2.5	-2.4

* 자료출처: 피심인들 제출자료

3) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정 · 유지 또는 변경하는 행위

2.~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

4) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

135 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각 호 1의 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

136 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

137 이 사건 공동행위는 ☆☆ 등 8개사가 농협중앙회와 계통농약 구매·납품계약을 체결하기 위하여 농협중앙회에 제시하는 품목별 계통단가 및 장려금률 결정의 기준이 되는 평균가격 인상·인하율의 수준을 합의한 것으로, 이러한 행위는 계통단가와 장려금률 결정에 영향을 끼치는 합의라는 점에서 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위'에 해당된다고 할 것이다.

(2) 합의의 존재

138 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 '의사의 합치'를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

139 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[46]

140 위 2. 가.의 행위사실에서 보는 바와 같이, ☆☆ 등 8개사의 위와 같은 행위는 아래와 같은 점을 고려하면, 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 인정된다.

141 첫째, 위 피심인들은 농협중앙회가 매년 10~12월 경 위 피심인들과 가진 업무협의회에서 제시한 각 연도별 계통농약 평균가격 인상·인하율을 자신들에게 좀 더 유리하게 확정되도록 하기 위하여 위 피심인들의 계통농약 실무담당자 또는 영업부장(이사) 모임을 갖고 농협중앙회에 제시할 계통농약 평균가격 인상·인하율의 수준에 대하여 합의를 하였고, 이러한 합의는 오랫동안 관행적으로 이루어져왔다는 사실을 위 피심인들도 인정하고 있다.

142 둘째, 위 피심인들이 각사의 계통농약 실무담당자 모임 등을 갖고 농협중앙회에 제시할 계통농약 평균가격 인상·인하율의 수준에 대해서 합의한 내용이 적시된 회의결과보고서 등 다양한 증거자료를 통해 합의의 존재가 객관적으로 명백히 입증된다.

(3) 경쟁제한성 여부

143 당해 공동행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질·기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[47]

46) 의사형성 주체들이 어떠한 방식으로 '의사의 합치'를 확인하였는지는 합의의 성립에 영향을 미치지 아니한다. 즉, 구두나 서면을 통해 명시적으로 의사의 합치를 확인한 것 뿐 아니라 상황에 따라 윙크나 손짓만으로도 합의가 성립될 수 있다는 의미이다. [서울고법 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결 및 공동행위심사기준(개정 2009. 8. 12. 공정거래위원회 예규 제49호) Ⅱ.1. 참조] 한편, 공정거래위원회와 법원은 합의에 참가한 일방의 의사가 가사 진실하지 않은 것이라고 하더라도 타방이 당해 의사를 진실하다고 믿을 만한 상당한 개연성이 있다면 합의의 성립을 부정할 수 없다는 취지로 판단한 바 있다. [대법원 1999. 2. 23. 선고98두15849 참조]

144 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[48]

145 위 피심인들이 농협중앙회에 제시할 계통농약 평균가격 인상·인하율의 수준을 합의한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

146 첫째, 위 피심인들이 농협중앙회에 제시할 계통농약 평균가격 인상·인하율 수준 합의는 농협중앙회에 제시할 납품희망품목의 계통단가 및 장려금률 결정에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위로서 공동행위 유형상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것으로 볼 수 있다.[49]

147 둘째, 위 피심인들의 이러한 행위는 위 피심인들 간 가격경쟁을 회피하고 농협중앙회와의 협상력을 증대시켜 계통농약 평균가격 인상·인하율 수준을 자신들에게 유리하게 이끌어냄으로써 궁극적으로는 자신들의 경제적 이익을 증대시키기 위한 것이라고 볼 수 있다.

다) 하나의 공동행위

148 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의가 없다 하여도 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[50]

---

47) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
48) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
49) 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위, 일률적인 원가계산 방법을 따르도록 함으로써 실질적으로 가격을 결정·유지·변경하는 행위 등과 같이 가격에 영향을 미치는 행위도 포함된다.(공동행위 심사기준 Ⅲ. 1. 다. 참조)
50) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

149 위 2. 가.와 같이 ☆☆ 등 8개사가 2003년도부터 2010년도까지 계통농약 평균단가 인상·인하율 수준을 유사한 수준으로 결정한 행위의 각 연도별 합의는 아래와 같은 점을 종합하여 볼 때, 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위하여 단절됨이 없이 연속적으로 실행된 것으로서, 이러한 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당된다.

150 첫째, 위 피심인들은 농협중앙회와 협의를 통해 최종적으로 결정되는 평균가격 인상·인하율에 대하여 사전에 위 피심인들 간에 일정 수준으로 결정함으로써 가격경쟁을 회피하고 농협중앙회와의 협상력을 증대시켜 자신들에게 유리하게 이끌어냄으로써 궁극적으로는 자신들의 경제적 이익을 증대시키기 위한 단일한 의사와 동일한 목적을 가지고 이를 수행하기 위하여 이 사건 공동행위에 참여하였다.

151 둘째, 위 피심인들은 2003년도부터 2010년도 계통농약 등록 시까지 매년 10~12월 경 각 사의 계통농약 실무담당자 모임 등을 갖고, 위 피심인들이 매년 12월 경 농협중앙회에 제시하는 각 연도별 계통단가 및 장려금률 결정의 기준이 되는 평균가격 인상·인하율의 수준을 결정한 행위가 단절됨이 없이 합의와 실행이 반복되었다.

152 셋째, 위 피심인들은 농협중앙회와 1년 단위로 농약구매·납품계약을 체결한다고는 하나, 위 피심인들과 농협중앙회 간의 협의를 통해 최종 결정되는 계통단가와 장려금률은 전년도의 계통단가와 장려금률을 기준으로 매년 책정된다는 점을 감안할 때, 전년도 합의결과는 당해 연도에 영향을 미치므로 합의는 단절됨이 없이 실행되었다고 볼 수 있다.

5) 피심인 주장에 대한 판단

가) 합의에 가담할 유인이나 실익이 없다는 주장

153 피심인 ◎◎는 타사제품과 실질적으로 경쟁하지 않는 단독품목을 위주로 계통등록하고 있기 때문에 이 사건 평균가격 인상·인하율 합의에 가담할 유인이나

실익이 적어 이 사건 합의에 소극적으로 참여하였다고 주장한다.

154 살피건대, 계통농약 평균가격 인상률이 높으면, 단독품목의 계통단가도 당연히 높게 책정될 수 있기 때문에 피심인 ◎◎ 역시 합의에 가담할 유인이 충분할 뿐만 아니라, 특정 병해충에 사용되는 단독품목 농약의 경우에도 경쟁제품이 존재한다는 점에서 타사제품과의 실질적인 경쟁을 하지 않는다는 위 피심인의 주장은 이유 없다.

<표 64> 단독품목의 경쟁제품 현황(예시)

구분	용도	약제	병해충별	품목명	상표명	상품코드	규격	박스수량	회사명	공급단가		장려금율
										2009년	2010년	
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	디에토펜카브 카벤다짐수화제	깨끗탄	8809053344398	100G	100	동방	[illegible]	[illegible]	[illegible]
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	프로사이미돈수화제	스미렉스	8809053344671	100G	100	동방	5,900	5,800	13.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	텔도수화제	텔도	8809052451349	100G	100	영일	9,500	9,300	9.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	후루디옥소닐액상수화제	사파이어★	8809053331398	100ML	80	신젠타	23,500	23,000	13.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	비닐푸스 시프로딘스 더 [illegible] 액상수화제	씰러스	8809074730033	1L	20	크린바이오텍	12,300	12,000	6.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	이프로디온수화제	로브랄	8809053611018	200G	50	바이엘	10,000	9,800	9.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	펜헥사미드 테부코나졸액상수화제	타이브랙	8809071413441	200ML	40	경농	18,800	18,800	10.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	피리메타닐액상수화제	미토스	8809053611759	250ML	40	바이엘	16,000	15,800	9.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	비닐푸스 시프로딘스 더 [illegible] 액상수화제	씰러스	2150002088853	250ml	40	크린바이오텍	4,500	4,300	6.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	펜헥사미드 테부코나졸액상수화제	타이브랙	8809071417678	250ML	30	경농	22,400	23,500	9.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	텔도수화제	텔도	8809052452223	500g	40	영일	48,000	46,600	13.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	포리옥신비 수용제	더마니	8809055551497	50G	100	동부	10,000	10,000	12.0
단독	원예용	살균제	잿빛곰팡이	플루디옥소닐과틸훈연제	사파이어	8809055551961	50G	100	동부	14,000	14,200	13.0

* 자료출처: 농협중앙회, 2010 농약 판매전략

나) 독자적인 가격결정 체계로 인해 계통단가 결정에 영향을 주지 않았다는 주장

155 피심인 ◎◎, ◆◆은 매년 9~10월경에 해외본사를 통해 다음연도 제품별 판매가격을 정하고, 이 가격을 기준으로 농협중앙회와 계통가격을 협의함에 따라 이 사건 평균가격 인상·인하율 합의내용이 계통단가 결정에 영향을 거의 주지 않는다고 주장한다.

156 살피건대. 피심인 ◎◎, ◆◆이 매년 9~10월경에 결정한 판매가격은 단지 농협중앙회와 계통단가 협의 시 기준이 되는 가격에 불과할 뿐만 아니라 다른 피심인들도 농협중앙회와 계통단가 협의를 갖기 전에 자체적으로 다음연도 계통단가를 결정한 후, 이를 바탕으로 피심인들 간 합의한 농협중앙회에 제시할 평균가격 인상·인하율 수준에서 개별 품목별 계통단가 및 장려금률을 기재한 품목등록서를 농협중앙회에 제시하고 이를 기준으로 농협중앙회와 수의시담을 통해서 계통단가를 결정한다는 점에 비추어 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

다) 단순한 의견교환 내지 추상적인 수준의 공감대 형성에 불과하여 구체적인 가격 합의로 보기 어렵다는 주장

157 ☆☆ 등 8개사의 합의는 농협중앙회의 평균가격 인상·인하율 제시에 대응하는 과정에서 이루어진 단순한 의견교환 내지 추상적인 수준의 공감대 형성에 불과하기 때문에 구체적인 가격합의로 보기 어렵다고 주장한다.

158 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 볼 때 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

159 첫째, 위 피심인들의 계통농약 평균가격 관련 합의는 농협중앙회에 제시할 평균가격 인상·인하율의 수준을 결정한 것으로써 가격담합에 해당되고 당초 합의한 대로 농협중앙회에서 제시한 수준보다 높게 결정하여 제시하였던바, 단순한 의견교환 내지 추상적인 수준의 공감대 형성이라고 볼 수 없다.

<표 65> 농협중앙회 요구 대비 최초 제시내역

(단위: %)

연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
농협 요구	△4~△6	△2	동결	동결	△2	동결	-	△3
☆☆	-	-	-	0.2	-	0.5	40.4	0
○○	-	-	0.9	-	0.2	0.2	38.9	-
◎◎	△1.3	0.5	2.1	0.6	-	-	36	0
◆◆	△1.1	△0.31	0	0.2	△1.0	0	20	0
□□	-	-	-	0.25	0.23	0.86	41.04	0.38
△△	-	-	-	-	0	0.14	38.2	△0.1

*자료출처: 피심인들 제출자료

160 둘째, 계통농약 평균가격 관련 합의에 참여하였던 위 피심인들의 업무담당자들은 진술을 통해 농협중앙회에 제시하는 평균가격 인상·인하율을 결정함에 있어서 당초 위 피심인들 간에 합의한 평균가격 인상·인하율의 수준을 고려하였다고 인정하고 있다.

161 셋째, 피심인 ◎◎의 업무담당자가 자사 임원에게 보낸 전자우편 내용을 보면 ◎◎는 위 피심인들의 업무담당자 회의에서 논의된 평균가격 인상·인하율과 비슷한 수준

으로 작성한 자료를 농협중앙회에 제시하겠다고 적시되어 있는 점을 볼 때, 위 피심인들이 농협중앙회에 제시하는 평균가격 인상·인하율을 결정함에 있어서 위 피심인들 간에 합의한 평균가격 인상·인하율의 수준은 상당히 중요한 역할을 하였다고 인정된다.

<표 66> ◎◎의 담당자가 자사 임원에게 보고한 전자우편 내용('08.12.1.)

A. '09년 사업 추진 일정 - 12월 8일 : 계통 공급 납품 희망 등록 추진 - ~ 12월 26일 : 계약조건 협의 및 계약 추진 - 농협의 가격 가이드는 특별히 따로 받은 것은 없으나, 회의자료상의 농약시장현황 농협자료(환율 1,100~1,200)로는 10~15%정도로 나타남. - 각 사 농협 담당자 자체 회의 의견은 12월 8일 자료제출 시 환율 1,490로 40%up 자료를 제출하고, **임원진 (각 사 임원 & 농협 임원) 회의로 유도하자는 의견이 나왔습니다.(DHT)** 36~37% (동부한농 및 영일 자료 제출 후 제출 예정이며, 비슷한 자료로 일단 제출하고자 합니다.)

162 더불어, 위 피심인들은 농협중앙회의 비현실적인 계통농약 평균가격 인상·인하율 요구에 따라 불가피하게 이 사건 합의를 하게 되었다고 주장하나, 다음과 같은 점을 볼 때 농협중앙회의 요구수준이 비현실적이었다고 단정하기는 어렵다.

163 첫째, 농협중앙회는 매년 민간연구소의 환율 예측치, 정부 예산편성 시 적용환율 등을 고려하여 평균가격 인상·인하율 및 적용 환율 등을 제시하였던바, 농협중앙회가 제시한 환율과 연도별 상반기 매매기준율, 정부 예산편성 시 적용환율을 비교해보면 비슷하거나 오히려 농협중앙회가 제시한 환율이 높은 경우도 있었다.

<표 67> 연도별 환율 현황

(단위 : 원/1$)

연도 / 환율기준	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
농협 제시	1,200	1,150	1,050	1,000	930	915	1,200	1,150
정부 예산	1,200	1,200	1,150	1,000	950	920	1,100	1,150
매매기준율 (상반기)	1,205	1,166	1,015	963	934	987	1,351	1,154

*자료출처: 농협중앙회 계통농약사업 협의회 자료, 세입·세출예산 각목명세서, 외환은행 홈페이지 등

164 둘째, 위 피심인들은 계통농약 단가가 지나치게 낮은 수준에서 결정되었다고

하면서도, 자사의 계통농약 판매촉진을 위해 단위농협에 지급하는 추가약정 장려금을 지속적으로 인상하였던바, 위 피심인들의 계통농약 단가가 지나치게 낮았다면, 판매촉진을 위해 추가약정 장려금률을 계속하여 인상하지는 못하였을 것으로 보인다.

<표 68> 연도별 추가약정 장려금률(평균) 내역

(단위 : %)

업체 \ 연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A 업체	2.4	2.5	2.9	5.1	6.6	8.4	9.6	10.0
B 업체	2.6	2.8	3.8	4.8	7.2	8.6	10.2	10.7

*자료출처: 피심인들 제출자료

165 셋째, 위 피심인들은 2009년도 계통농약과 관련하여 당초에 농협중앙회에 평균가격 인상률 40%를 제시하였으나 농협중앙회와 수의시담을 거쳐 최종적으로 약 18%로 농협중앙회와 계통구매계약을 체결하였음에도 불구하고, 당해 연도의 농약사업부문에서 모두 상당한 규모의 영업이익을 얻은 점을 볼 때, 오히려 위 피심인들이 요구한 평균가격 인상률이 비현실적이었다고 볼 수 있다.

<표 69> 2009년도 피심인별 영업이익 현황

(단위 : 백만 원)

업체명	☆☆	○○	◎◎	◆◆	□□	△△
영업이익	39,461	16,797	9,534	5,442	10,534	14,650

*자료출처: 피심인들 제출자료

라) 경쟁제한성이 없다는 주장

166 위 피심인들은 자신들이 평균가격 인상·인하율 수준을 합의하였다고 할지라도, 최종 평균가격 인상·인하율은 농협중앙회와의 수의시담을 통해 결정되었고, 이렇게 결정된 평균가격 인상·인하율 범위 내에서 위 피심인별로 각각 개별품목의 계통단가와 장려금률을 결정하였으므로, ☆☆ 등 8개사의 계통농약 평균가격 관련 합의에 의한 계통농약시장에서의 경쟁제한성은 거의 없다고 주장한다.

167 살피건대, 계통농약시장에서 거의 100%의 시장점유율을 차지하고 있는 위 피심인들이 농협중앙회에 제시할 평균가격 인상·인하율의 수준을 공동으로 결정한 행위는 위 피심인들이 각각 동일하거나 비슷한 수준의 평균가격 인상·인하율을 적용하여 작성한 계통농약 납품 희망 품목등록서를 농협중앙회에 제출함으로써 농협중앙회가 위 피심인들의 요구에 근접한 수준의 평균가격 인상·인하율을 받아들이도록 하기 위함이며 특히, 위 피심인들 중 특정 업체가 평균가격 인상·인하율을 나머지 다른 업체들보다 크게 낮거나 높게 제시할 경우, 농협중앙회가 이를 기준으로 다른 업체들과 계통단가 등에 대하여 협의하려고 하기 때문에 위 피심인들 간에는 서로가 이러한 행위를 예방할 필요에 의한 가격결정을 위한 합의로써 경쟁 제한성이 거의 없다는 위 피심인들의 주장은 이유 없다.

마) 2006년 이전의 행위는 처분시효가 완성되었다는 주장

168 피심인 □□은 위 피심인들 간의 2006년도 평균가격 인상·인하율 수준 합의는 농협중앙회의 요구를 그대로 수용하자는 것이었던바, 즉 농협중앙회에서 2006년도 평균가격 인상·인하율에 대해 전년대비 동결을 제시하였고 위 피심인들도 이러한 요구를 수용하자고 합의한 것으로 경쟁제한성이 없어 부당한 공동행위에 해당하지 않게 되어 2006년도 이전의 행위는 처분시효가 완성되었다고 주장한다.

169 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 피심인의 주장은 이유 없다.

170 첫째, 위 피심인들이 농협중앙회가 제시한 전년대비 동결 요구를 수용하기로 합의한 경우에도 당해 연도의 합의가 없었다면 원제 구입 가격이 인하된 업체는 평균가격 인상·인하율을 전년보다 인하된 수준으로 제시하였을 가능성이 없다고 단정하기 곤란하고 계통가격을 낮춰 시장점유율을 확대하려는 업체들이 있을 수 있으므로 위 피심인들의 평균가격 인상·인하율 동결 합의에 따라 가격경쟁이 제한되는 효과가 발생되었다고 볼 수 있다.

171 둘째, 농협중앙회가 제시한 평균가격 인상·인하율은 농협중앙회의 입장에서는 최고가격에 해당된다고 볼 수 있는바, 위 피심인들 간의 가격경쟁이 충분히 이루어졌다면 당초

농협중앙회가 제시한 동결 수준보다 더 낮은 수준에서 계통구매계약이 이루어졌을 수도 있다.

172 셋째, 가격을 '결정·유지 또는 변경'하는 행위에는 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위도 포함되는바, 전년대비 동결을 수용하자고 하는 합의 자체도 가격경쟁을 제한하는 부당한 공동행위에 해당된다.

나. 계통농약 개별품목 관련 합의 및 실행

1) 행위사실

173 피심인 ☆☆, ★★, ◇◇, ○○, △△, □□, ◆◆은 각각 아래 <표 70>의 해당 품목에 대하여 계통단가와 장려금률을 동일하게 책정하거나, 서로가 한해씩 번갈아 가면서 정기 계통등록[51]하거나 정기 계통등록 시 등록하지 않고 추가 계통등록에 등록하기로 합의하거나 계통등록업체를 제한하기로 합의한 사실이 있다.

<표 70> 농협중앙회 개별 계통품목 합의내용

구분	제품명	합의 내용	참가업체
1	그라목손 액제	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇
2	큐라텔·후라단	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇
3	페로팔 수화제	계통등록 순서[52]	☆☆, ◇◇
4	다이센M-45 수화제	계통단가 및 장려금률, 정기 계통품목 제외	☆☆, ○○
5	쎄다·파단	정기 계통품목 제외	☆☆, ○○
6	스톰프 유제	계통등록 순서, 등록제품	☆☆, △△
7	수중이사디	계통등록 순서	□□, △△
8	지오릭스 유제·분제	계통단가 및 장려금률, 정기 계통품목 제외	□□, △△
9	이피엔 유제	계통등록 순서	◆◆, △△
10	모캡	계통등록 제한	◆◆, ◇◇

2) 품목별 합의내용 및 실행

51) 농협중앙회는 농약제조사와 평균가격 인상·인하율에 대한 수의시담을 거쳐 매년 1월경에 등록하는 정기 계통등록 외에 정기 계통등록한 업체들의 공급가능물량보다 회원 조합에서 신청한 물량이 더 많거나, 1월 중에 계통등록하지 않은 제품에 대해서 3월경에 추가로 계통등록을 받음

52) 한 해씩 번갈아 가면서 정기 계통등록에 참여하거나 한 업체는 정기 등록에 다른 업체는 추가 등록에 참여하기로 하는 형태

가) 그라목손 인티온 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

174 국내에서 그라목손 인티온 액제(500㎖)를 생산하는 업체는 ☆☆, ◇◇, ○○, ◎◎, □□, △△ 등이 있으나, 농협중앙회에 계통품목으로 등록하고 있는 업체는 ☆☆과 ◇◇ 2개사뿐이다[53].

175 피심인 ☆☆과 ◇◇은 이처럼 동일한 상표와 효능을 가진 제품을 함께 계통품목으로 등록함에 따라 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하기 위해서는 계통단가와 장려금률을 서로 협의하여 동일하거나 유사한 수준으로 책정할 필요가 있었다.

176 특히, 농협중앙회는 위 피심인들이 각각 제출한 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률 중에서 더 낮게 제시된 계통단가와 장려금률을 바탕으로 위 피심인들과의 수의시담을 통해 최종 계통단가와 장려금률을 조정·확정하기 때문에 위 피심인들로서는 당해 제품의 계통단가와 장려금률을 농협중앙회에 제시하기 전에 미리 협의하여 서로가 제시할 수준을 정할 필요성이 컸다.

177 또한, 위 피심인들이 농협중앙회에 계통등록하고 있는 공동품목 중 큐라텔·후라단과 그라목손 인티온(500㎖)은 위 피심인들의 계통농약 매출에서 차지하는 비중이 매우 컸기 때문에, 위 피심인들은 이들 제품의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의함에 있어서 서로가 자사 주력 제품의 가격을 그렇지 않은 제품의 가격보다 더 유리하게 제시하기 위해서 서로 전화통화를 갖고 농협중앙회에 제시할 이들 제품의 계통단가와 장려금률에 대해서 긴밀히 협의하게 되었다.

(2) 합의 여부

53) 그라목손 인티온은 고독성 농약으로 원제 사용쿼터가 정해져 있기 때문에 공동품목에 대한 농협중앙회의 '1품목 1사 계통등록' 원칙의 예외를 인정받아 2개사가 함께 계통등록하고 있으며, 2006년 이전까지는 제품명이 '그라목손'이었으나 2006년에 제품의 안전성을 강화하면서 '그라목손 인티온' 으로 변경됨

178 위 피심인들은 2006년부터 2010년까지[54] 농협중앙회에 그라목손 인티온 액제(500㎖)를 계통품목으로 등록함에 있어서 전년도 12월경에 아래 <표 71>과 같이 다음연도 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 71> 그라목손 인티온 액제 계통단가 및 장려금률 합의내역(2006년~2010년)

○ 합의일자 : 2006년부터 2010년까지 전년도 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화(①☆☆의 최○○ 차장, 류동훈 과장, 김희웅 대리, ②◇◇의 정동윤 과장, 김대영 과장) ○ 합의사항 - 양 사가 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시

179 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

180 첫째, ☆☆의 최○○ 부장과 ◇◇의 정동윤 과장은 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률을 서로 협의하여 농협중앙회에 제시하였다는 사실을 아래 <표 72>와 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑68호증・소갑 69호증, ☆☆ 최○○ 부장・◇◇ 정동윤 과장・◇◇ 김대영 과장의 진술서).

<표 72> ☆☆ 최○○ 부장 및 ◇◇ 정동윤 과장의 진술조서(발췌)

○(☆☆ 최○○) (중략) 2006년부터 2010년까지는 동부와 ◇◇ 두 회사만 그라목손을 농협중앙회 계통납품하면서 계통계약 전 유선으로 사전에 협의를 진행한 후 농협중앙회와 계통계약협의를 하였습니다. ○(◇◇ 정동윤) 2007~2009년도 계통등록시까지는 매년 동부한농의 최○○ 차장이 자사의 큐라텔 계통단가와 장려금률을 알려주면서 당사의 후라단 계통단가와 장려금률을 본인에게 문의하여 제가 알려주었습니다. (중략)동부한농과 얘기한 대로 그라목손 인티온의 계통단가와 장려금률을 농협중앙회에 제출하였습니다.

54) 위 피심인들은 2001~2002년 기간 중에도 그라목손 액제의 계통단가와 장려금률에 대해서 합의한 사실이 있으나, 2001~2002년 기간 중에 이루어진 합의사항은 행위가 종료한 날로부터 5년이 경과함에 따라 행위사실에서 제외하였음. 2003~2005년 기간 중에는 양 사가 농협중앙회의 도센터에 보관 되어있던 제품을 계통등록하면서 피심인들 간에 그라목손 인티온의 계통단가와 장려금률에 대한 합의가 이루어지지 않았던 것으로 판단됨

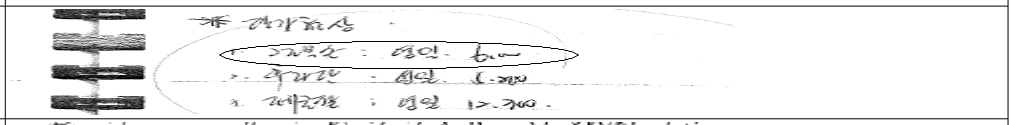
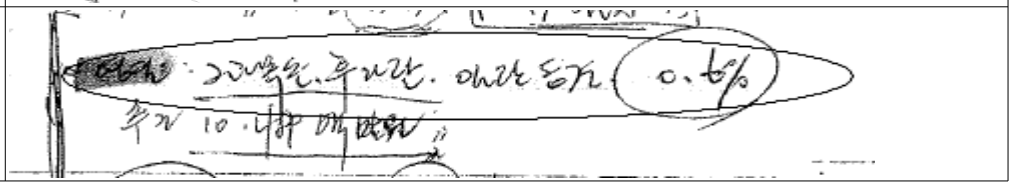
181 둘째, 위 피심인들이 2006~2010년도 계통농약 등록과 관련하여 농협중앙회에 제출한 각 연도별 계통농약 납품희망 품목등록서에 적시된 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가 및 장려금률이 아래 <표 73>과 같이 서로 동일하거나 거의 유사하다(소갑14호증·소갑26호증, ☆☆·◇◇의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 73> ☆☆과 ◇◇의 그라목손 인티온 액제(500㎖) 계통단가 및 장려금률 제출내역

계통등록 연도	업체명	계통등록 신청일	규격	계통단가(원)	장려금률(%)
2006	☆☆	2005.12.13.	500㎖	4,800	9.5
	◇◇	2005.12.13.	500㎖	4,800	9.5
2007	☆☆	2006.12. 7.	500㎖	4,800	9.5
	◇◇	2006.12.19.	500㎖	4,800	10.0
2008	☆☆	2007.12. 3.	500㎖	4,800	10.0
	◇◇[55]	2007.12. .	500㎖	-	-
2009	☆☆	2008.12. 8.	500㎖	6,900	10.0
	◇◇	2008.12.11.	500㎖	6,900	10.0
2010	☆☆	2009.12. 8	500㎖	5,400	10.0
	◇◇[56]	2009.12.14.	500㎖	5,400	8.0

182 셋째, ☆☆ 류동훈 과장의 2008~2009년도 업무수첩에는 아래 <표 74>와 같이 ◇◇과 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가에 대해서 협의한 사실이 적시되어 있다(소갑39호증 ☆☆ 류동훈 과장의 업무수첩 내용).

<표 74> ☆☆ 류동훈 과장의 업무수첩 내용(발췌)

연도	계통단가 협상내용
2008. 12. 8.	
2009. 12. 7.	

55) ◇◇의 관련 자료 부존재로 2008년 계통단가와 장려금률 미적시
56) ◇◇이 2009.12.14. 이전에 제출한 자료가 존재하는지 여부는 확인불가

183 위의 <표 74>에 적시되어 있는 메모내용은 ☆☆의 류동훈 과장이 ◇◇의 정동윤 과장 및 김대영 과장과 2008. 12. 8.과 2009. 12. 7. 각각 전화통화를 갖고 농협중앙회에 제출할 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가에 대해서 협의한 것이다.

(3) 실행 여부

184 위 피심인들은 2006년부터 2010년까지 그라목손 인티온 액제(500㎖)를 계통품목으로 등록함에 있어서 당초 합의한 대로 위의 <표 73>과 같이 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가 및 장려금률을 농협중앙회에 제시함으로써 합의를 실행하였다.

185 그 후, 위 피심인들은 농협중앙회에 각각 제출한 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률을 바탕으로 농협중앙회와의 수의시담을 통해 아래 <표 75>와 같이 그라목손 인티온 액제(500㎖)의 계통단가와 장려금률을 최종 확정하였다.

<표 75> 그라목손 인티온 액제(500㎖) 계통단가 및 장려금률(2006~2010년)

연도	회사명	계통단가(원)	장려금률(%)
2006	☆☆	4,800	9.5
	◇◇	4,800	9.5
2007	☆☆	4,800	10
	◇◇	4,800	10
2008	☆☆	4,700	10
	◇◇	4,700	10
2009	☆☆	5,400	10
	◇◇	5,400	10
2010	☆☆	5,200	8
	◇◇	5,200	8

나) 큐라텔· 후라단 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

186 국내에서 품목명 카보퓨란(제품명 ⇒ 큐라텔, 후라단) 입제를 생산하는 업체는 ☆☆, ◇◇, ○○, □□ 등 4개사가 있으나, 농협중앙회에 계통농약으로 등록하고 있는

업체는 ☆☆과 ◇◇ 2개사뿐이고, □□을 제외한 3개 업체는 모두 동일한 업체[57]로부터 원제를 구입하고 있다.

187 피심인 ☆☆과 ◇◇은 이처럼 동일한 업체로부터 원제를 구입하고 있고, 비록 상표명[58]은 서로 다르더라도 위 피심인들만 계통등록하고 있기 때문에 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하기 위해서는 계통단가와 장려금률을 서로 협의하여 적정한 수준으로 책정할 필요가 있었다.

188 특히, 농협중앙회는 위 피심인들이 각각 제출한 큐라텔 및 후라단의 계통단가와 장려금률 중에서 더 낮게 제시된 것을 근거로 위 피심인들과의 수의시담을 통해 최종 계통단가와 장려금률을 조정·확정하기 때문에 위 피심인들로서는 이들 제품의 계통단가와 장려금률을 농협중앙회에 제시하기 전에 미리 협의하여 서로가 제시할 수준을 정할 필요성이 컸다.

189 또한, 위 피심인들이 농협중앙회에 계통등록하고 있는 공동품목 중 큐라텔·후라단과 그라목손 인티온은 위 피심인들의 계통농약 매출에서 차지하는 비중이 높았기 때문에, 위 피심인들은 이들 제품의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의함에 있어서 서로가 자사 주력 제품의 가격을 그렇지 않은 제품의 가격보다 더 유리하게 제시하기 위해서 서로 전화통화를 하고 농협중앙회에 제시할 이들 제품의 계통단가와 장려금률에 대해서 긴밀하게 협의하였고, 결국에는 계통단가와 장려금률을 합의하게 되었다.

(2) 합의 여부

190 위 피심인들은 2001년부터 2010년까지 큐라텔과 후라단을 농협중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어서 전년도 12월경에 아래 <표 76>과 같이 큐라텔과 후라단의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의한 사실이 있다.

57) ◇◇은 2000년 말경부터 에프엠씨코리아(주)로부터 후라단 원제를 공급받아왔고, 동부는 2003년까지는 ◆◆로부터 큐라텔 원제를 공급받아 왔으나, 2003년 말경 ◆◆이 큐라텔 원제사업부문을 에프엠씨코리아(주)로 매각한 이후부터 에프엠씨코리아(주)로부터 큐라텔 원제를 공급받고 있음

58) ☆☆과 ◇◇은 각각 큐라텔, 후라단이라는 상표로 동일한 품목인 카보퓨란 입제를 생산함

<표 76> 큐라텔·후라단 계통가격 합의내역(2001~2010년)

○ 합의일자 : 2001년부터 2010년까지 전년도 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화(①☆☆의 최○○ 차장, 김희웅 대리, 류동훈 과장, ②◇◇의 성태경 이사, 김호배 부장, 정동윤·김대영 과장) ○ 합의사항 - 양 사가 각각 큐라텔과 후라단의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시

191 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

192 첫째, ☆☆ 최○○ 부장과 ◇◇의 정동윤 과장은 큐라텔과 후라단의 계통단가와 장려금률을 서로 협의하여 농협중앙회에 제시하였다는 사실을 아래 <표 77>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑68호증, ☆☆ 최○○ 부장・◇◇ 정동윤 과장의 진술조서).

<표 77> ☆☆ 최○○ 부장 및 ◇◇ 정동윤 과장의 진술서(발췌)

○(☆☆ 최○○) 큐라텔(품목명 카보) 입제의 경우는 유선상으로 주로 협의를 하였으며, 그라목손과 연계한 가격인상 인하 및 장려금 인상 인하에 대한 협상을 하였습니다. ○(◇◇ 정동윤) 2007~2009년도 계통등록시까지는 매년 동부한농의 최○○ 차장이 자사의 큐라텔 계통단가와 장려금률을 알려 주면서 당사의 후라단 계통단가와 장려금률을 본인에게 문의하여 제가 알려주었습니다. (중략)동부한농과 얘기한 대로 후라단의 계통단가와 장려금률을 농협중앙회에 제출하였습니다.

193 다만, ◇◇의 정동윤 과장은 2001년에서 2006년 기간 중에도 ☆☆의 최○○ 차장이 자사의 큐라텔 계통단가를 얘기하면서 후라단의 계통단가에 대해서 물어와서 알려주었으나, 정확한 시기는 기억나지 않는다고 진술하였다.

194 둘째, 위 피심인들이 2006~2010년도 계통농약 등록과 관련하여 농협중앙회에 첫 제출한 각 연도별 계통농약 납품희망 품목등록서에 적시된 계통농약 단가 및 장려금률이 아래 <표 78>과 같이 서로 동일하거나 거의 유사하다(소갑14호증・소갑26호증, ☆☆・◇◇의

계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 78> ☆☆ 및 ◇◇의 큐라텔·후라단 계통단가 및 장려금률 제시내역

등록연도	업체명	상표명	등록 신청일	규격	계통단가(원)	장려금률(%)
2006	☆☆	큐라텔	2005.12.13.	3kg	3,900	15.0
	◇◇	후라단	2005.12.13.	3kg	3,810	14.0
2007	☆☆	큐라텔	2006.12. 7.	3kg	3,440	6.0
	◇◇	후라단	2006.12.19.	3kg	3,440	6.0
2008	☆☆	큐라텔	2007.12. 3.	3kg	3,400	6.0
	◇◇[59]	후라단	2007.12. .	3kg	-	-
2009	☆☆	큐라텔	2008.12. 8.	3kg	5,100	6.0
	◇◇	후라단	2008.12.11.	3kg	5,100	6.0
2010	☆☆	큐라텔	2009.12. 8.	3kg	4,000	6.0
	◇◇	후라단	2009.12.14.	3kg	4,000	6.0

195 다만, 위 피심인들은 2001~2005년 기간 중 농협중앙회에 제시한 각 연도별 계통농약 납품희망 품목등록서가 존재하지 않음을 이유로 이를 공정위에 제출하지 못하거나 일부만 제출함에 따라, 같은 기간 중 위 피심인들이 농협중앙회에 제시한 계통농약 단가 및 장려금률을 확인하기는 곤란하다.

196 셋째, ☆☆이 2005년 말경에 작성한 '2006년 농협 계통농약 등록 관련 ◇◇과 협의사항'자료를 보면, 아래 <표 79>와 같이 ☆☆과 ◇◇이 2006년도 큐라텔 가격인상에 대하여 협의한 사실이 적시되어 있다(소갑45호증 ☆☆의 2006년 농협 계통농약 관련 ◇◇과 협의사항).

<표 79> 2006년 농협 계통농약 등록 관련 ◇◇과 협의사항(발췌)

2006년 농협 계통농약 등록 관련 영일과 협의 사항

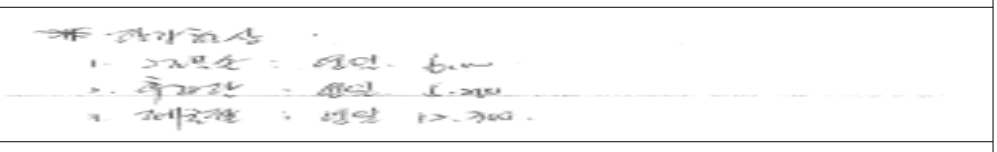
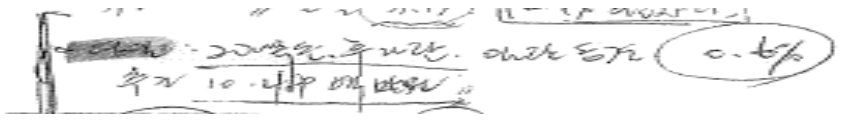
구분	동부 한농 의견	영일 의견
큐라텔입제 가격 인상	1안) 가격 3% 인상하고 차손 부담 없음. ('04년 : 3,700, '05년 3,490, '06년: 3,800, 14%) 2안) 가격 5.4% 인상하고 차손 2% 초과분 수용 ('05년: 3,900, 15%) 3안) 가격 인상없고 차손 수용 불가	1안) 가격 3% 인상하고 차손 2% 초과분의 수용 (NACF 의견)

59) ◇◇의 관련자료 부존재로 인하여 2008년도 계통단가와 장려금률 미적시

197 이를 통해서, 위 피심인들 간에는 큐라텔 및 후라단을 함께 계통농약으로 등록함에 있어서 서로 상대방이 농협중앙회에 제시할 계통단가에 대해서 협의한 사실을 확인할 수 있다.

198 다섯째, ☆☆ 류동훈 과장의 2008~2009년도 업무수첩에는 아래 <표 80>과 같이 ◇◇과 후라단의 계통단가에 대하여 협의한 사실이 적시되어 있다(소갑 39호증 ☆☆ 류동훈 과장의 2008~2009년 업무수첩 내용).

<표 80> ☆☆ 류동훈 과장의 업무수첩 내용(발췌)

연도	계통단가 협상내용
2008. 12. 8.	
2009. 12월 경	

199 위의 <표 80>에 적시되어 있는 메모내용은 ☆☆의 류동훈 과장이 ◇◇의 정동윤 과장 및 김대영 과장과 2008. 12. 8.과 2009. 12월경 각각 전화통화를 갖고 농협중앙회에 제출할 큐라텔·후라단의 계통단가에 대해서 협의한 것이다.

(3) 실행 여부

200 위 피심인들은 2001년도부터 2010년도 계통등록 시까지 당초 합의한 대로 위의 <표 78>과 같이 농협중앙회에 계통단가와 장려금률을 동일하거나 유사한 수준으로 제시함으로써 합의를 실행하였다.

201 다만, 위 피심인들이 2001~2005년 기간 중 계통농약 등록과 관련하여 농협중앙회에 제시한 큐라텔과 후라단의 계통단가 및 장려금률을 제출하지 못하였으나, 같은 기간 중 위 피심인들의 큐라텔 및 후라단의 계통등록 결과를 보면 계통단가 및 장려금률이 외형상 거의 일치하고 있어 합의가 추정되므로 2001~2005년도 계통농약 등록 시에도 위 피심인들

사이의 합의는 실행되었다고 볼 수 있다.

202 그 후, 위 피심인들은 농협중앙회에 각각 제출한 큐라텔 및 후라단의 계통단가와 장려금률을 바탕으로 농협중앙회와의 수의시담을 통해 아래 <표 81>과 같이 큐라텔과 후라단의 계통단가와 장려금률을 최종 확정하였다.

<표 81> 큐라텔·후라단 계통단가 및 장려금률 등록내역(2001～2010년)

(단위 : 원, %)

계통등록 연도	상표명	회사명	규격	계통단가	장려금률
2001	큐라텔	☆☆	3kg	3,600	10.0
	후라단	◇◇	3kg	3,600	11.0
2002	큐라텔	☆☆	3kg	3,420	13.0
	후라단	◇◇	3kg	3,420	13.0
2003	큐라텔	☆☆	3kg	3,420	14.0
	후라단	◇◇	3kg	3,420	14.0
2004	큐라텔	☆☆	3kg	3,490	14.0
	후라단	◇◇	3kg	3,490	14.0
2005	큐라텔	☆☆	3kg	3,480	9.0
	후라단	◇◇	3kg	3,480	9.0
2006	큐라텔	☆☆	3kg	3,440	5.0
	후라단	◇◇	3kg	3,440	5.0
2007	큐라텔	☆☆	3kg	3,440	6.0
	후라단	◇◇	3kg	3,440	6.0
2008	큐라텔	☆☆	3kg	3,400	6.0
	후라단	◇◇	3kg	3,400	6.0
2009	큐라텔	☆☆	3kg	4,000	6.0
	후라단	◇◇	3kg	4,000	6.0
2010	큐라텔	☆☆	3kg	3,700	6.0
	후라단	◇◇	3kg	3,700	6.0

다) 페로팔 수화제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

203 페로팔 수화제(500g)는 오직 피심인 ☆☆과 ◇◇이 생산하는 제품인데, 동일상표 품목에 대한 농협중앙회의 '1품목 1사 계통등록'원칙에 따라 피심인들 중 1개 업체만 페로팔 수화제(500g)를 계통품목으로 등록할 수 있었다.

204 이에 위 피심인들이 자사의 페로팔 수화제(500g)를 계통품목으로 등록하기 위해서는 상대방보다 계통단가를 더 낮게 제시하여야 하기 때문에 서로 간의 가격 경쟁은 불가피하였다.

205 위 피심인들은 이러한 가격경쟁을 피하기 위하여 서로가 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)를 계통등록하기로 합의를 하게 되었다.

(2) 합의 여부

206 피심인 ☆☆의 윤○○ 상무, 최○○ 대리와 ◇◇의 성태경 전무, 김호배 상무는 2001년도 계통농약 등록시점인 2000년 12월 경에 아래 <표 82>와 같이 양 사가 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)를 계통등록하기로 합의한 사실이 있다.

<표 82> 페로팔 수화제(500g) 계통등록 관련 합의내역(1차)

<1차 합의> ○ 일자 : 2000년 12월경 ○ 합의방법 : 전화통화 또는 모임 (①☆☆ 윤○○ 상무, 최○○ 대리, ②◇◇ 성태경 전무, 김호배 부장) ○ 합의사항 - 양 사가 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)를 계통품목으로 등록

207 위 피심인들은 위와 같은 합의를 바탕으로 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)을 계통등록하여 오던 중, 2007년도 계통농약 등록 시점인 2006년 11~12월 경 ☆☆의 최○○ 차장·김희웅 대리와 ◇◇의 정동윤 과장은 현재의 방식처럼 한 해씩 번갈아 가면서 계통등록하는 것은 페로팔 수화제(500g)의 수급조절 및 실적 관리에 어려움이 있다고 하면서 아래 <표 83>과 같이 양 사가 한 해씩 번갈아 가면서 1월에 정기 계통등록하거나 3월에 추가 계통등록한 후에 1월에 정기 계통 등록한 업체가 일선 조합들로부터 신청 받은 물량의 50%를 추가 계통 등록한 업체에게 배분하기로 합의한 사실이 있다.

<표 83> 페로팔 수화제(500g) 계통등록 관련 합의내역(2차)

<2차 합의> ○ 합의일자 : 2006년 11~12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화 또는 모임(①☆☆ 최○○ 차장, 김희웅 대리, ②◇◇ 정동윤 대리) ○ 합의사항 - 피심인들 중 한 업체가 1월에 정기 계통등록하여 물량신청을 받은 후 나머지 추가 계통등록한 업체에게 신청받은 물량의 50%를 배분

208 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

209 첫째, ☆☆이 2006년경에 작성한 '2006년 계통농약 등록 관련 ◇◇과 협의사항'자료에 아래 <표 84>와 같이 양 사가 2001년부터 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)을 계통품목으로 등록하기로 합의하였다는 사실이 적시되어 있다(소갑38호증 ☆☆이 작성한 2006년 계통농약 등록 관련 ◇◇과 협의사항).

<표 84> 2006년 계통농약 등록 관련 ◇◇과 협의사항(발췌)

2006년 농협 계통농약 등록 관련 영일과 협의 사항

구분	동부 한농 의견	영일 의견
페로팔 수화제 등록	1) 등록 문제 발생 요건 - 영일과 '01년 시점 협의하여 페로팔과 톱네이트엠, 캡탄을 연도별 교차 등록 협의 (계약) - '05년도 영일에서 제조원이 NACF 아리품목으로 진출되고 년시도 '06년부터 계속등록하지 않을 예정으로 상호 품목 협의가 불가 - 당사에서 '05년 NACF 도센터 비축분중 페로팔수화제 비축 (70,000 봉)소진 NACF 도센터분 우선 공급원칙 1안) DCC와 영일과 '06년 병행 등록 2안) DCC와 영일과 '06년 병행 등록하고 '07년도는 영일과 단독등록하고 '08년부터 계속 병행 등록	1안) 영일은 '06년 단독 등록하고 '07년부터 계속 병행 등록

210 둘째, ☆☆의 김홍규가 2008. 3. 4. 자사의 농약 업무 담당자에게 전자우편으로 보낸 '페로팔 오더 입력 및 출하지시 요청'문서에 아래 <표 85>와 같이 ☆☆과 ◇◇이 페로팔을 번갈아 가면서 신청을 받아 서로 상대방에게 절반씩 나누어 주고 있다는 내용이 적시되어 있다(소갑47호증 ☆☆의 김홍규가 작성한 페로팔 오더 입력 및 출하지시 요청 메일).

<표 85> 페로팔 오더 입력 및 출하지시 요청(발췌)

보낸 사람: [illegible] [mexuskink@[illegible].com]
보낸 날짜: 2008년 3월 4일 화요일 오전 9:53
받는 사람: 최원재; 권순욱; 홍용훈; 김희웅; 류동훈; 정치영; 김홍규; 이장희; 최희주; 강나영; 권장욱; 기효진; 김기분; 김명희; 김옥진; 김지선; 김지영; 김현주; 김혜정; 신은숙; 이계진; 이나영; 이보경; 이선희; 임미라; 장정아; 정영실; 최외숙; 한가영; 한인아; 홍석미; 강상희; 곽희원; 구회선; 권태봉; 김광철; 김동순; 김일헌; 김재진; 김종상; 김홍섭; 남경윤; 박순교; 손승회; 송범석; 송승민; 이근성; 이혜연; 임호걸; 전병관; 진병철; 황응준; 황준구
제목: 페로팔 오더 입력 및 출하지시 요청

첨부 파일: 페로팔-1.xls
페로팔 오더 입력 및 출하지시를 요청합니다.

페로팔은 격년으로 영일케미컬과 우리 회사가 신청을 받아서 반을 나누어 출고를 합니다.

작년에는 우리가 신청을 받아서 나누어 주었고,

금년은 영일에서 우리 반을 받아서 출고를 합니다.

211 셋째, 농협중앙회가 2001년부터 2009년까지 발간한 농약판매전략 책자에 나와 있는 각 연도별 계통농약 신청명세서에는 아래 <표 86>과 같이 피심인들이 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)를 계통품목으로 등록한 사실이 적시되어 있다.[60] (소갑28호증~소갑37호증, 2001~2010년도 계통농약 신청명세서)

<표 86> 2001~2009년도 페로팔 수화제(500g) 계통등록 현황[61]

연도	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
등록업체	◇◇	☆☆	☆☆	◇◇	☆☆	◇◇	☆☆	◇◇	☆☆

* 자료출처: 농약판매전략 책자(농협중앙회 발행, 2001~2009년)

(3) 실행 여부

212 위 피심인들은 당초 합의한 대로 2001년부터 2009년도 계통등록 시까지 서로 한 해씩 번갈아 가면서 페로팔 수화제(500g)를 계통품목으로 등록하였고, 2007년부터 2009년도 계통등록 시까지는 아래 <표 87>과 같이 1월에 정기 계통등록한 업체가

60) ☆☆이 2009년부터 페로팔을 생산하지 않음에 따라 2010년도 계통등록 시에는 페로팔과 관련된 합의가 없었음(2009년도 공급물량은 재고분이었음)

61) ☆☆이 2002~2003년도에 연속으로 페로팔 수화제를 계통등록하게 된 것은 ☆☆이 2002년에 페로팔 원제를 과다 매입하였고, 이에 대한 재고 소진 차원에서 ◇◇의 양해를 얻어 계통등록을 2년 연속으로 하였기 때문임

3월에 추가 계통등록한 업체에게 신청받은 물량의 일부를 배분함으로써 합의를 실행하였다(소갑46호증. ☆☆의 페로팔 수화제 생산지연에 따른 발주 요청서).

<표 87> 연도별 페로팔 수화제(500g) 계통등록 물량배분 현황(2007~2009년)

(단위 : 개)

연도	등록업체	물량 공급	비고
2007	☆☆	신청: 40,360, 양도: 12,680	
2008	◇◇	신청: 71,080, 양도: 20,680	
2009	☆☆	신청: 53,960, 양도: 14,480	무쇠팔로 상표 변경

* 자료출처: 피심인 제출

라) 다이센M-45 수화제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

213 국내에서 다이센M-45 수화제를 생산·판매하는 업체는 ☆☆과 ○○ 2개사뿐이고, 둘 다 다이센M-45 수화제를 농협중앙회에 계통품목으로 등록하고 있다.[62]

214 피심인 ☆☆과 ○○은 이처럼 동일한 상표와 효능을 가진 제품을 함께 계통품목으로 등록함에 따라 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하기 위하여 계통단가와 장려금률을 서로 협의하여 동일하거나 유사한 수준으로 책정할 필요가 있었다.

215 특히, 농협중앙회는 위 피심인들이 각각 제출한 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률 중에서 더 낮게 제시된 계통단가와 장려금을 바탕으로 위 피심인들과의 수의시담을 통해 최종 계통단가와 장려금률을 조정·확정하기 때문에 위 피심인들로서는 당해 제품의 계통단가와 장려금률을 농협중앙회에 제시하기 전에 미리 협의하여 서로가 제시할 수준을 정할 필요성이 컸다.

216 이에 따라, 위 피심인들은 농협중앙회에 제출하는 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률에 대해서 합의하게 되었다.

62) 다이센M-45 수화제는 고독성 농약으로서 업체별로 생산량이 정해져 있었기 때문에 일선 조합들의 신청물량을 1개사가 감당할 수 없어서, 농협중앙회의 동일상표 품목에 대한 '1품목 1사 계통등록' 원칙의 예외를 인정받아 동부와 ○○ 둘 다 계통 등록함

(2) 합의 여부

217 위 피심인들은 2000년부터 2010년까지 농협중앙회에 다이센M-45 수화제를 계통품목으로 등록함에 있어서 전년도 12월경에 아래 <표 88>과 같이 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 88> 다이센M-45 수화제 계통단가 및 장려금률 합의내역

○ 합의일자 : 2000년부터 2010년까지 전년도 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화(①☆☆의 최○○ 차장, 류동훈 과장, ②○○의 정장훈, 변○○ 부장, 박은철 과장) ○ 합의사항 - 양 사가 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시

218 다만, 위 피심인들은 2009년도 다이센M-45 수화제의 계통등록과 관련한 농협중앙회와의 협의에서 서로 간에 단가 인상률 차이가 크게 발생될 경우, 다이센M-45 수화제를 2009년 1월 정기 계통등록 시 등록하지 않기로 합의한 사실이 있다.

219 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

220 첫째, 위 피심인들은 2000년부터 2010년까지 다이센M-45 수화제의 계통단가 및 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 89>와 같이 제출 자료를 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑54호증, ☆☆ 최○○ 부장・○○ 변○○ 부장의 진술서).

<표 89> ☆☆ 최○○ 부장및 ○○ 변○○ 상무의 진술조서 내용(발췌)

○ (☆☆ 최○○) 다이센M-45 수화제의 경우는 가격담합 문제로 인해 유선상으로 주로 협의하였으며, 서로 암묵적인 상태에서 상대방 회사에서 제시하는 가격과 장려금 조건을 듣고 같게 하여 농협중앙회 계통등록을 하였습니다. (중략) 2008년 12월 경 동부의 류동훈 과장과 ○○ 변○○

부장은 전화통화로...다이센M-45를 2009년 농협계통품목에서 제외하자는 내용의 합의를 하였습니다. (중략)2009년 12월 말경 동부의 류동훈 과장과 ○○ 박은철 과장은 전화통화로 다이센M-45 수화제 500g은 6,400원...합의하고, 농협중앙회에 위 단가로 제시하였습니다. ㅇ (○○ 변○○) 2003년 이후 ○○과 ☆☆은 농협에 대한 공급가격을 일치시켜 왔습니다. 이는 2002년 이전에도 마찬가지일 것으로 예상되나, 2003년도부터 농협중앙회 업무에 관여한 본인으로서는 2002년의 사정은 알기 어려운 형편입니다.

221 둘째, 위 피심인들이 2006~2010년도 계통농약 등록과 관련하여 농협 중앙회에 제출한 각 연도별 계통농약 납품희망 품목등록서에 적시된 계통농약 단가 및 장려금률이 아래 <표 90>과 같이 서로 동일하거나 거의 유사하다(소갑14호증・소갑16호증,☆☆・○○의 계통농약 납품희망 품목등록서).

<표 90> ☆☆ 및 ○○의 다이센M-45 계통농약 단가 및 장려금률 제시내역

등록연도	회사명	등록 신청일	규격	계통가격(원)	장려금률(%)
2006	☆☆	2005.12.13.	500g	5,500	14.0
			1kg	10,900	14.0
	○○	2005.12.13.	500g	5,500	14.0
			1kg	10,900	14.0
2007	☆☆	2006.12.7.	500g	4,970	5.0
			1kg	9,850	6.0
	○○	2006.12.19.	500g	4,970	6.0
			1kg	9,850	6.0
2008	☆☆	2007.12.3.	500g	4,970	6.0
			1kg	9,850	5.0
	○○	2007.11.30.	500g	4,970	7.0
			1kg	9,850	6.0
2009	☆☆	2008.12.8.	500g	7,100	7.0
			1kg	14,200	6.0
	○○	2008.12.11.	500g	7,100	7.0
			1kg	14,200	6.0
2010	☆☆	2009.12.8.	500g	6,400	7.0
			1kg	12,800	6.0
	○○[63]	2009.12.	500g	-	-
			1kg	-	-

222 다만, 위 피심인들이 자료가 존재하지 않음을 이유로 2000~2005년 기간 중 농협중앙회에 제시한 계통단가 및 장려금률을 제출하지 못함에 따라, 위 피심인들이 같은 기간 중

63) 2010년도에 담당자가 바뀌면서 자료가 삭제되어 관련내용을 알 수 없다고 함

농협중앙회에 제시한 다이센M-45 수화제의 계통단가 및 장려금률을 확인하기는 곤란하다.

223 셋째, 농협중앙회가 2009년에 발간한 농약판매전략 책자에 기재된 계통농약 정기신청 명세서를 보면, 위 피심인들이 그동안 계속하여 정기 계통품목으로 등록하여 왔던 다이센M-45 수화제가 계통품목으로 등록되어 있지 않다(소갑36호증 2009년도 계통농약 신청명세서).

(3) 실행 여부

224 위 피심인들은 2006년부터 2010년까지 다이센M-45 수화제를 계통품목으로 등록함에 있어서 당초 합의한 대로 위의 <표 90>과 같이 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시함으로써 합의를 실행하였다.

225 비록, 위 피심인들이 2000~2005년 기간 중 농협중앙회에 제시한 다이센M-45 수화제의 계통단가 및 장려금률을 제출하지 못하였으나 같은 기간 중 위 피심인들의 다이센M-45 수화제 계통등록 결과를 보면 계통단가 및 장려금률이 외형상 거의 일치하고 있어 합의가 추정되므로 2000~2005년 기간 중 계통농약 등록 시에도 위 피심인들 간의 합의는 실행되었다고 판단된다.

226 또한, 위 피심인들은 2009년 1월 정기 계통등록 시 다이센M-45 수화제를 계통품목으로 등록하지 않음으로써 합의를 실행하였으며, 2009년 3월에 다이센M-45 수화제를 추가 계통품목으로 등록하였다(소갑43호증 농협중앙회의 2009년 계통농약 추가등록 및 공급 공문).

227 그 후, 위 피심인들은 농협중앙회에 각각 제출한 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률을 바탕으로 농협중앙회와의 수의시담을 통해 아래 <표 91>과 같이 다이센M-45 수화제의 계통단가와 장려금률을 최종 확정하였다.

<표 91> 다이센M-45 수화제의 계통단가 및 장려금률 내역(2001~2010년)[64]

계통등록 연도	회사명	규격	계통가격(원)	장려금률(%)
2001	☆☆, ○○	500g	4,850	16.0
		1kg	9,600	16.0
2002	☆☆, ○○	500g	5,330	16.0

64) 2000년도의 경우 계통단가 및 장려금률에 대한 자료 부존재로 미적시

계통등록 연도	회사명	규격	계통가격(원)	장려금률(%)
		1kg	10,550	16.0
2003	☆☆, ○○	500g	5,500	12.0
		1kg	10,900	12.0
2004	☆☆, ○○	500g	5,500	14.0
		1kg	10,900	14.0
2005	☆☆, ○○	500g	5,180	9.0
		1kg	10,260	9.0
2006	☆☆, ○○	500g	4,970	5.0
		1kg	9,850	5.0
2007	☆☆, ○○	500g	4,970	6.0
		1kg	9,850	6.0
2008	☆☆, ○○	500g	4,970	6.5
		1kg	9,850	5.0(동부), 6.0(○○)
2009	☆☆, ○○	500g	6,400	7.0
		1kg	12,800	6.0
2010	☆☆, ○○	500g	6,200	8.0
		1kg	12,400	7.0

마) 쎄다·파단 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

228 피심인 ☆☆의 쎄다와 피심인 ○○의 파단은 동일한 원제를 사용하여 생산되는 품목임에도 불구하고 상표의 인지도 차이[65]로 인하여 계통단가와 장려금률이 서로 크게 달랐다.

229 이에 따라 위 피심인들은 이들 제품의 계통단가와 장려금률을 서로 합의하여 책정할 필요성은 적었다. 그러나 2008년도에 발생된 금융위기로 인한 환율급등으로 이들 제품의 원제가격이 급격히 상승하자, 위 피심인들은 이들 제품을 2009년 1월경에 정기 계통품목으로 등록할 경우에는 다른 계통등록 품목의 가격에 악영향[66]을 끼치기 때문에 원제가격 상승분을 충분히 계통단가에 반영할 수 없다는 점을 고려하여 이들 제품을 정기 계통품목에서 제외하기로 합의하게 되었다.

65) ○○의 '파단'이 ☆☆의 '쎄다'보다 상표인지도가 더 높음

66) 농협중앙회는 각 농약제조업체들에게 각 사의 전체 농약제품 평균 가격변동율을 제시하고, 이 가격변동율에 맞추어 개별 농약제품의 가격 인상률을 정하도록 하기 때문에, 특정 제품의 가격인상률을 높게 설정하는 경우에는 다른 제품의 가격 인상률은 낮게 설정하여야 함. 따라서 각 농약제조업체들은 특정 제품의 원가 인상요인이 크다고 하여, 그 제품의 가격에 원가 인상요인을 그대로 반영하기는 어려운 실정임

(2) 합의 여부

230 위 피심인들은 2008년 12월 경 전화통화를 갖고 농약제조사들과 농협중앙회 간의 2009년도 계통단가 인상률에 대한 견해 차이가 아주 큰 것 같다고 하면서 농협중앙회가 농약제조사들의 계통단가 인상률(안)을 받아들이지 않을 경우에는 아래의 <표 92>와 같이 쎄다와 파단을 정기 계통품목에서 제외하기로 합의하였다.

<표 92> 쎄다 및 파단의 계통등록 관련 합의내역(2009년)

ㅇ 합의일자 : 2008년 12월 경 ㅇ 합의방법 : 전화통화(①☆☆의 류동훈 과장, ② ○○의 변○○ 부장) ㅇ 합의사항 - 농협중앙회가 농약제조사들의 계통단가 인상률 제시안을 수용하지 않을 경우 쎄다와 파단을 2009년도 정기 계통등록 품목에서 제외

231 이후 위 피심인들은 2009년 3월 경 농협중앙회가 추가 계통등록 접수를 받자, 이때에는 쎄다와 파단을 계통품목으로 추가 등록하였다(소갑 제43호증. 농협중앙회의 2009년 계통농약 추가등록 및 공급 공문).

232 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

233 첫째, ☆☆ 류동훈 과장과 ○○의 변○○ 상무는 2009년도 계통농약 정기등록 시 쎄다와 파단을 계통품목에서 제외하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 93>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증・소갑52호증, ☆☆의 최○○ 부장・○○ 변○○ 상무의 진술조서).

<표 93> ☆☆ 최○○ 부장 및 ○○ 변○○ 상무의 진술조서(발췌)

ㅇ(☆☆) (중략) 2009년 계통구매계약을 앞둔 2008년 12월 경 동부의 류동훈 과장과 ○○ 변○○ 부장은 쎄다(○○ 파단) 수화제 및 입제의 계통가격을 전화로 협의하면서 제조사들과

농협중앙회 간 계통가격 인상률의 차이가 너무 큰 것 같으니 제조사들의 안이 받아들여지지 않을 경우, '09년 농협 계통품목에서 제외하자는 합의를 하였습니다. ㅇ(○○ 변○○) 2008년 12월 경 동부한농의 류동훈 과장이 전화를 하여 농협중앙회가 농약제조사들의 2009년도 계통농약 전체 가격인상률을 수용하지 않을 경우, 2009년 1월에 파단과 세다를 계통품목으로 등록하지 않고, 3월경 추가등록하자고 제안을 해서 이를 받아들였던 것 같습니다.

234 둘째, 농협중앙회가 2009년도에 발간한 농약판매전략 책자에 수록된 계통농약 신청명세서에는 그 동안 계속하여 계통품목으로 등록되어 왔던 쎄다와 파단이 등록되어 있지 않다.(소갑36호증 2009년 계통농약 신청명세서).

(3) 실행 여부

235 위 피심인들은 2009년 1월 자사의 농약제품을 계통등록함에 있어서 쎄다와 파단을 각각 정기 계통품목으로 등록하지 않음으로써 합의를 실행하였다.

바) 스톰프 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

236 피심인 ☆☆은 2003년까지 스톰프 액제 및 입제를 단독으로 계통 등록하여 오던 중, 2004년도 계통농약 등록시점에 피심인 △△이 스톰프를 계통품목으로 등록하려고 한다는 얘기를 농협중앙회로부터 들었다.

237 만일, △△이 스톰프를 계통품목으로 등록신청을 하게 되면 계통단가를 낮게 제시한 1개 업체를 최종 계통등록업체로 선정하는 농협중앙회의 계통농약 등록방식을 고려할 때, 스톰프 계통등록과 관련된 피심인들 간의 가격경쟁은 불가피한 실정이었다.

238 이에 ☆☆은 △△과의 가격경쟁을 피하기 위해서 그동안 자신이 단독으로 계통등록하여 왔던 스톰프 중에서 유제(300㎖, 500㎖)는 자신이 계속하여 계통등록하고, 입

제(2㎏)는 △△이 계통등록하기로 △△과 합의하게 되었다.

(2) 합의 여부

239 위 피심인들은 2004년도 계통등록을 앞둔 2003년 12월경 전화통화를 갖고 아래 <표 94>와 같이 그동안 ☆☆이 단독으로 계통등록하여 왔던 스톰프 입제(2㎏)를 2004년도 계통등록부터는 △△이 등록하고, 스톰프 유제(300㎖, 500㎖)는 ☆☆이 계속하여 계통등록하기로 합의한 사실이 있다.

<표 94> 스톰프 계통등록 합의내역(2003년)

<1차 합의> ○ 합의일자 : 2003년 12월경 ○ 합의방법 : 전화통화 (①☆☆ 최○○ 과장, ②△△ 홍○○ 이사) ○ 합의사항 - ☆☆은 스톰프 유제(300㎖, 500㎖), △△은 스톰프 입제(2㎏)를 계통등록

240 이후 ☆☆이 스톰프 유제(300㎖, 500㎖), △△이 스톰프 입제 (2㎏)를 각각 계통품목으로 등록하여 오던 중, 2006년 12월 경 △△의 홍○○ 이사가 ☆☆의 최○○ 과장에게 연락하여 2007년도 계통등록부터는 자사도 스톰프 유제(500㎖)를 계통등록하겠다는 의사를 표시하였다.

241 이에 ☆☆의 최○○ 과장은 △△이 스톰프 유제(500㎖)를 계통등록하게 되면 △△과의 가격경쟁이 불가피하게 될 것으로 판단하고, 이러한 가격경쟁을 피하기 위하여 2006년 12월경 △△의 홍○○ 이사와 전화통화를 갖고 아래 <표 95>와 같이 ☆☆은 스톰프 유제(500㎖)를 2007년 1월에 정기 계통등록하고, △△은 같은 해 3월경에 추가 계통등록하기로 합의한 사실이 있다.

<표 95> 스톰프 계통등록 합의내역(2006년)

<2차 합의> ○ 합의일자 : 2006년 12월경 ○ 합의방법 : 전화통화 (①☆☆ 최○○ 과장, ②△△ 홍○○ 이사) ○ 합의사항

- ☆☆은 스톰프 유제(500㎖)를 1월에 정기 계통등록하고, △△은 3월경에 추가 계통등록

242 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

243 첫째, ☆☆의 최○○ 부장은 스톰프를 2004년도 계통품목으로 등록함에 있어서 동부는 유제(300㎖, 500㎖), △△은 입제(2㎏)를 등록하기로 합의하였다는 사실과 2007년에 스톰프 유제(500㎖)를 계통등록함에 있어서는 정기와 추가 계통등록으로 나누어 각각 등록하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 96>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑51호증 ☆☆의 최○○ 부장의 진술서).

<표 96> ☆☆ 최○○ 부장의 진술서(발췌)

○(중략) 2004년 계통구매계약을 체결하는 시점이 다가오자 △△의 홍○○ 상무는 계속적으로 농협중앙회에 계통등록을 할 수 있게 해달라는 요청을 하였습니다. 이에, 농협중앙회는 동부의 최○○ 과장에게 △△의 요청이 있다고 하여, 동부는 입제를 양보하기로 했습니다. 그 결과, 동부는 스톰프 유제 300ml, 500ml를, △△은 스톰프 입제 2kg를 계통등록하게 되었습니다.

244 둘째, 농협중앙회가 2004년부터 2010년까지 발간한 농약판매전략 책자에 나와 있는 계통농약 신청명세서에는 아래 <표 97>과 같이 동부는 스톰프 유제(300㎖, 500㎖)를 계통등록하였고, △△은 스톰프 입제(2㎏)를 계통등록한 사실이 기재되어 있다(소갑31호증~소갑37호증, 2004~2010년도 계통농약 신청명세서).

<표 97> 2004~2010년도 스톰프 계통등록 현황

등록방법 \ 연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
스톰프 유제 (300㎖, 500㎖)	동부	동부	동부	동부	동부	동부	동부	동부
스톰프 입제 (2㎏)	동부	△△	△△	△△	△△	△△	△△	△△

* 자료출처: 농약판매전략(농협중앙회 발간, 2004~2010년)

245 셋째, ☆☆은 △△이 스톰프 유제(500㎖)를 추가 계통등록 할 수 있도록 하기 위해서 2007년부터 2010년까지 매년 3월경 농협중앙회에 '스톰프 유제 500㎖의 물량

이 부족하다'는 취지의 공문을 보낸 사실이 있다(소갑44호증. ☆☆의 스톰프 유제 500㎖ 생산지연에 따른 발주요청 공문).

246 농협중앙회는 ☆☆의 위와 같은 공문에 따라 △△에게 스톰프 유제(500㎖)를 추가 계통등록 하도록 요청하였고, 이에 따라 △△은 2007년부터 2010년까지 추가 계통등록 시 스톰프 유제(500㎖)를 등록하게 되었다.

(3) 실행 여부

247 위 피심인들은 위의 <표 97>과 같이 2004년부터 2010년도 계통등록 시까지 스톰프 유제(300㎖, 500㎖)는 ☆☆, 스톰프 입제(2㎏)는 △△이 등록하였고, 스톰프 유제 500㎖의 경우에는 아래 <표 98>과 같이 2007년부터 2010년도 계통등록 시까지 ☆☆이 정기 계통등록하고 △△이 추가 계통등록함으로써 합의를 실행하였다.

<표 98> 스톰프 유제(500㎖) 계통등록 현황(2007~2010년)

품목 \ 연도	2007	2008	2009	2010
정기 계통등록	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
추가 계통등록	△△	△△	△△	△△

* 자료출처: ☆☆

사) 수중이사디 수화제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

248 피심인 △△과 □□만이 생산하는 수중이사디 수화제를 함께 계통품목으로 등록하고자 하는 경우, 동일상표 품목에 대한 농협중앙회의 1품목 1사 계통등록 원칙에 따라 위 피심인들 중 계통단가를 더 낮게 제시한 1개 업체만이 계통등록 할 수 있었다.

249 이에 따라, 위 피심인들이 함께 수중이사디 수화제의 계통등록을 추진할 경우에는

가격경쟁이 불가피하기 때문에, 위 피심인들은 이러한 가격경쟁을 피하기 위한 방안으로 서로가 한 해씩 번갈아 가면서 수중이사디 수화제를 계통등록하기로 합의하게 되었다.

(2) 합의 여부

250 위 피심인들은 2001년부터 2010년까지 계속하여 전년도 11~12월경에 개최된 농협중앙회와의 업무협의회가 끝난 후 별도 모임을 갖거나 전화통화를 갖고 아래 <표 99>와 같이 수중이사디 수화제를 한 해씩 번갈아 가면서 계통등록 하기로 합의한 사실이 있다.

<표 99> 수중이사디 수화제 계통등록 합의내역(2001~2010년)

○ 합의일자 : 2001 ~ 2010년까지 전년도 11~12월 경 ○ 합의방법 : 모임·전화통화(①△△의 박○○ 차장, ②□□의 최○ 차장) ○ 합의사항 - 양 사가 수중이사디 수화제를 한 해씩 번갈아 가면서 농협중앙회에 계통품목으로 등록

251 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

252 첫째, △△의 박○○ 차장과 □□의 최○ 차장은 2001년부터 2010년도 계통농약 등록 시까지 매년 모임을 갖거나 전화통화를 갖고 수중이사디 수화제를 한 해씩 번갈아 가면서 계통등록하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 100>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑64호증・소갑67호증, 상공 박○○ 차장・□□ 최○ 차장의 진술서).

<표 100> △△ 박○○ 차장과 □□ 최○ 차장의 진술서(발췌)

○(△△ 박○○)2001~2010년 동안 폐사와 □□의 수중이사디 수화제의 농협 품목등록 관련 합의는...각 연도 11월 경 ~12월 초 농협중앙회 회의실 및 유선전화 사용...
○(□□ 최○)2001년 이후 당사와 △△은 관례대로 매년 번갈아 가면서 수중이사디를 농협 계통사업 신청하였습니다. 주로 농협중앙회에서 개최되는 협의회 휴식 시간 등 자투리 시간에 양 사 담당자가 만나 이번에는 우리가 신청할 순서라는 식으로...

253 둘째, 농협중앙회가 2001년부터 2010년까지 발간한 농약판매전략 책자에 나와 있는 각 연도별 계통농약 신청명세서에는 아래 <표 101>과 같이 위 피심인들이 한 해씩 번갈아 가면서 수중이사디 수화제를 계통등록한 사실이 기재되어 있다(소갑

28호증~소갑37호증, 2001~2010년도 계통농약 신청명세서).

<표 101> 연도별 수중이사디 계통등록 현황(2001~2010년)

연도	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
업체명	△△	□□	△△	□□	△△	□□	△△	□□	△△	□□

* 자료출처: 농약판매전략 책자(농협중앙회 발행, 2002~2010년)

(3) 실행 여부

254 위 피심인들은 당초 합의한 대로 위의 <표 101>과 같이 2001년부터 2010년도 계통등록 시까지 한 해씩 번갈아 가면서 수중이사디 수화제를 계통품목으로 등록함으로써 합의를 실행하였다.

아) 지오릭스 유제·분제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

255 지오릭스 유제와 분제는 △△, □□, ◆◆, ○○, ◇◇ 등 5개사가 생산하고 있으나, 이들 업체 중 △△, □□, ◆◆ 등 3개사는 △△의 관계사인 서한화학으로부터 지오릭스 원제를 공급받았다.

256 그리고 2001년부터 2004년까지는 매년 지오릭스 유제와 분제를 각각 다른 업체들이 불규칙적으로 계통품목으로 등록하였으나, 지오릭스 유제는 2005년부터, 지오릭스 분제는 2006년부터 △△과 □□이 계속하여 계통 등록하였다.[67]

257 이처럼 피심인 □□과 △△은 2005년부터 동일한 상표와 효능을 가진 제품을 함께 계통 등록함에 따라 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하기 위해서 지오릭스

67) 2001년부터 2004년까지는 △△, □□, ◆◆, ○○, ◇◇이 불규칙적으로 지오릭스를 계통 등록하면서 계통단가 등에 대하여 합의하였고, 동 기간 중에 △△, □□, ◆◆은 지오릭스 유제 표시단가에 대해서도 합의하였으나, 당해 합의가 이루어진지 5년이 경과한 점을 고려하여 행위사실에 포함하지 아니함

유제와 분제의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 맞출 필요가 있었기 때문에, 이들 피심인들은 지오릭스 유제와 분제를 계통 등록함에 있어서 계통단가와 장려금률을 서로 일치시키기로 합의하게 되었다.

(2) 합의 여부

258 위 피심인들은 2004년 11월경 지오릭스 유제(500㎖)를 농협중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어서 △△이 1월 정기 계통등록한 후, 일선 조합들로부터 신청 받은 물량을 서로 절반씩 나누기로 아래 <표 102>와 같이 합의한 사실이 있다.

<표 102> 지오릭스 유제(500㎖) 계통등록 순서 합의내역

○ 일자 : 2004년 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화 또는 모임(①△△ 홍○○ 이사, 박○○ 대리 ②□□ 김○○ 이사, 최○ 과장) ○ 합의사항 - △△이 지오릭스 유제(500㎖)를 계통품목으로 등록하고, 일선 조합들로부터 신청받은 물량의 절반을 □□에게 양도

259 위 피심인들은 2006년부터 2008년까지 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 농협중앙회의 원제사업 참여를 통해 계통등록함에 있어 전년도 12월 경 전화통화를 갖고 아래 <표 103>과 같이 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의한 사실이 있다.

<표 103> 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3㎏) 계통단가 및 장려금률 합의내역

○ 일자 : 2006년부터 2008년까지 전년도 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화 (①△△ 홍○○ 이사, 박○○ 대리 ②□□ 김○○ 이사, 최○ 과장) ○ 합의사항 - 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)의 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시

260 단, 위 피심인들은 2006년과 2007년에는 명목상 농협중앙회의 원제사업[68] 참여를

통해서 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 계통 등록하였고, 2008년에는 서로가 직접 계통 등록하였다.

261 위 피심인들은 2009년과 2010년에 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 계통 등록함에 있어서 전년도 11～12월경 전화통화를 갖고, 지오릭스 원제가격이 급등한 점을 고려하여 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 1월에 계통등록하지 않고 3월경 추가 계통등록하기로 하면서 아래 <표 104>와 같이 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의한 사실이 있다.

262 단, 위 피심인들은 2010년도 계통등록과 관련해서는 둘 다 지오릭스 분제(3㎏)를 1월에 계통 등록하였다.

<표 104> 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3㎏) 계통단가 및 장려금률 합의내역

○ 합의일자 : 2009~2010년까지 전년도 11～12월 경 ○ 합의방법 : 모임(①△△ 박○○ 과장 ②□□ 최○ 과장) ○ 합의사항 - 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 1월에 계통등록하지 않고 3월 추가 계통등록하며, 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시

263 위 피심인들이 이처럼 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 1월에 계통등록하지 않고 3월경 추가 계통 등록한 것은, 1월에 계통 등록할 경우에는 농협중앙회가 제시한 계통농약 평균가격 인상·인하율을 고려하여 각 계통농약의 단가를 책정하여야 하기 때문에 지오릭스 원제가격 인상분을 충분히 지오릭스 계통단가에 반영하기가 어려웠기 때문이었다.

264 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

68) 농협중앙회가 농약제조사에 농약 원제를 공급하여 임가공으로 제품을 생산하도록 한 후, 농협중앙회의 고유 상표인 '아리'를 부착하여 이를 농협중앙회가 직접 판매하는 것을 일컫는다. 다만, 이번 경우는 일반적인 원제사업과는 달리 △△과 □□은 '아리' 상표가 아닌 자사의 상표를 부착하여 제품을 판매하였고, 단지 명목상으로만 농약판매전략 책자에 '농협 원제'라고 표시하였다.

265 첫째, △△의 홍○○ 이사와 □□의 김○○ 이사는 2005년부터 2010년까지 매년 지오릭스 유제(500㎖)와 분제(3㎏)를 계통 등록함에 있어서 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 농협중앙회에 제시하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 105>와 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑59호증·소갑63호증·소갑65호증, △△ 홍○○ 이사·◆◆ 구○○ 상무·□□ 김○○ 이사의 진술서).

<표 105> △△ 홍○○ 이사, □□ 김○○ 이사의 진술서(발췌)

○(△△ 홍○○) 본인은 (중략) □□ 김○○ 이사와는 지오릭스 유제(2001년, 2005~2010년) 및 분제(2006~2010년)의 계통가격에 대해서 유선상으로 협의하여 정한 사실이 잇습니다. ○(□□ 김○○) 2005년부터 당사와 △△이 지오릭스 유제를 계통등록하고, △△과 지오릭스 유제의 계통단가 등에 대하여 협의·결정한 대로 농협중앙회에 제시하면서부터는 더 이상 표시단가에 대해서 별도로 합의하지는 않았습니다. 그리고 2006년도에 지오릭스 분제를 계통등록하면서부터는 지오릭스 분제의 계통단가 등에 대해서도 △△과 협의한 대로 농협중앙회에 제시하였습니다.

266 둘째, △△이 공정위에 제출한 2005~2010년 기간 중 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3㎏)의 계통등록내역 자료에 따르면 아래 <표 106>과 같이 피심인들의 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3㎏)의 계통단가와 장려금률이 서로 일치한다(소갑47호증 △△이 제출한 지오릭스 유제 및 분제 계통단가 및 장려금률).

<표 106> 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3㎏)의 계통등록내역(2005~2010년)

구분	계통등록		제형(규격)	계통단가(원)	장려금률(%)	비고
	1월(정기등록)	3월(추가등록)				
2005년	△△	□□	유제(500㎖)	6,600	20.0	
2006년	△△, □□	-	유제(500㎖)	6,215	15.0	농협 원제
	△△, □□	-	분제(3㎏)	4,300	15.0	〃
2007년	△△, □□	-	유제(500㎖)	6,215	15.0	〃
	△△, □□	-	분제(3㎏)	4,050	15.0	〃
2008년	△△, □□	-	유제(500㎖)	6,215	15.0	
	△△, □□	-	분제(3㎏)	4,050	15.0	
2009년	-	△△, □□	유제(500㎖)	8,800	5.0	
	-	△△, □□	분제(3㎏)	5,500	14.0	
2010년	-	△△, □□	유제(500㎖)	8,800	5.0	
	△△, □□	-	분제(3㎏)	5,500	14.0	

(3) 실행 여부

267 피심인 △△과 □□은 위의 <표 106>과 같이 2005년부터 2010년까지 지오릭스 유제(500㎖) 및 분제(3kg)를 계통 등록함에 있어서 1월 또는 3월 추가 계통등록으로 각각 나누어 계통등록하거나, 계통단가와 장려금률을 서로 일치시킴으로써 합의를 실행하였다(소갑43호증 농협중앙회의 2009년 계통농약 추가등록 및 공급 공문).

자) 이피엔 유제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

268 피심인 ◆◆과 △△은 2001년까지는 이피엔 유제(500㎖)를 함께 계통등록을 하였으나, 2002년부터는 농협중앙회의 동일상표 품목에 대한 1품목 1사 계통등록 원칙에 따라 피심인들 중 계통단가를 더 낮게 제시한 1개 업체만 계통 등록할 수 있었다.

269 이에 위 피심인들은 이피엔 유제(500㎖)를 계통품목으로 등록함에 있어서 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하고자 서로가 한 해씩 번갈아 가면서 이피엔 유제(500㎖)를 계통등록하기로 합의를 하게 되었다.

(2) 합의 여부

270 피심인 ◆◆의 구○○ 이사, 남○○ 과장과 △△의 홍○○ 이사, 박○○ 대리는 2002년부터 2007년까지 계속하여 전년도 12월경 전화통화를 갖고 이피엔 유제(500㎖)를 아래 <표 107>과 같이 한 해씩 번갈아 가면서 1월 정기 계통등록 또는 3월 추가 계통등록하고, 1월에 정기 계통 등록한 업체가 일선 조합들로부터 신청 받은 물량의 약 50%를 추가 계통 등록한 업체에게 배분하기로 합의한 사실이 있다.

<표 107> 이피엔 유제(500㎖) 정기 계통등록 관련 합의내역(2002~2007년)

<1차 합의> ○ 합의일자 : 2002년부터 2007년까지 전년도 12월경 ○ 합의방법 : 전화통화 (①◆◆ 구○○ 이사, 남○○ 과장 ②△△ 홍○○ 이사, 박○○ 대리) ○ 합의사항 : 양 사가 한 해씩 번갈아 가면서 1개사가 먼저 이피엔 유제(500㎖)를

농협중앙회에 1월 정기 계통등록하고, 나머지 1개사는 3월 추가 계통등록하며, 1월에 정기 계통 등록한 업체가 일선 조합으로부터 신청받은 물량의 약 50%를 추가 계통 등록한 업체에게 배분

271 위 피심인들은 위와 같은 합의에 근거하여 2002년부터 2007년도 계통농약 등록 시까지 한 해씩 번갈아 가면서 1월 정기 계통등록 또는 3월 추가 계통등록하여 오던 중, ◆◆의 구○○ 이사, 남○○ 과장과 △△의 홍○○ 이사, 박○○ 대리는 2007년 12월 초순경 전화통화를 갖고 그 동안 △△이 이피엔 유제(500㎖)를 1월에 정기 계통 등록한 연도에 일선 조합들로부터 신청 받은 물량이 더 많았던 점을 감안하여, 아래 <표 108>과 같이 2008년부터는 △△이 매년 이피엔 유제(500㎖)를 1월 정기 계통 등록하고 ◆◆은 3월 추가 계통등록하기로 합의한 사실이 있다.

<표 108> 이피엔 유제(500㎖) 계통등록 관련 합의내역(2008~2010년)

<2차 합의> ○ 일자 : 2008~2010년까지 전년도 12월 경 ○ 합의방법 : 전화통화 (①◆◆ 구○○ 이사, 남○○ 과장 ②△△ 홍○○ 이사, 박○○ 대리) ○ 합의사항 - △△이 이피엔 유제(500㎖)를 1월 정기 계통등록하고, ◆◆은 3월에 추가 계통등록을 하되 △△이 일선 조합들로부터 신청 받은 물량의 약 50%를 ◆◆에게 배분

272 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

273 첫째, ◆◆의 구○○ 상무와 △△의 박○○ 차장은 이피엔 유제를 농협중앙회에 계통 등록함에 있어서 한 해씩 번갈아 가면서 정기 또는 추가 계통 등록하여 일선 조합들로부터 신청 받은 물량을 약 50%씩 배분하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 109>와 같이 인정하고 있다(소갑59호증・소갑66호증, ◆◆ 구○○ 상무・△△ 박○○ 차장의 진술서).

<표 109> ◆◆의 구○○ 상무와 △△ 박○○ 차장의 진술서(발췌)

○(◆◆ 구○○)2002년 1월 초... 교대로 입찰에 참가하고 수주받은 물량의 50%를 상호 나누기로 합의하였습니다. (중략)항상 △△이 등록하여 낙찰을 받고 물량만 나누어 주는 것으로 2007년 12월 초 홍○○ 상무와 합의하였습니다.

○(△△ 박○○)2002년부터 폐사와 ◆◆측은...격년제로 1개 회사가 선등록하고 신청수량의 50%를 미등록회사에 양도...추가등록 방식을 채택기로 합의. 2008년부터 △△측에서 선등록 방식으로 합의.

274 둘째, 농협중앙회가 2002년부터 2010년까지 발간한 농약판매전략 책자에 나와 있는 각 연도별 계통농약 신청명세서에는 아래 <표 110>과 같이 피심인들이 2002년부터 2007년까지는 한 해씩 번갈아 가면서 이피엔 유제를 정기 계통등록하였고, 2008년부터 2010년까지는 △△이 계속하여 정기 계통등록한 사실이 기재되어 있다[69](소갑 29호증~소갑37호증, 2002~2010년도 계통농약 신청명세서).

<표 110> 이피엔 유제(500㎖) 계통등록 업체 현황(2002~2010년)

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
등록업체	△△	◆◆	△△	◆◆	△△	◆◆	△△	△△	△△

* 자료출처: 농약판매전략 책자(농협중앙회 발행, 2002~2010년)

(3) 실행 여부

275 위 피심인들은 당초 합의한 대로 2002년부터 2007년까지는 위의 <표 110>과 같이 한 해씩 번갈아 가면서 이피엔 유제를 1월에 정기 계통등록 또는 3월에 추가 계통등록하였고, 2008년부터 2010년까지는 △△이 계속하여 1월에 정기 계통등록함으로써 합의를 실행하였다.

차) 모캡 입제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

276 ◇◇은 1990년대 이전부터 모캡 입제를 단독으로 생산하면서 계통등록 및 시판을 통하여 판매하고 있었다.

69) 농협중앙회가 발간한 '농약판매전략' 책자에는 피심인들이 1월에 계통등록한 품목들에 대해서만 기재되어 있음

277 그러던 중 1999년에 아벤티스크롭사이언스코리아(주)[70](이하 '아벤티스'라 함)가 모캡 원제 사업권을 인수하고부터는 아벤티스가 모캡 입제의 원제와 더불어 제품도 생산하게 되었다.

278 이에, 아벤티스와 ◇◇은 모캡 입제의 판매와 관련하여 경쟁이 불가피하게 됨에 따라, 이러한 경쟁을 피하기 위해서 아벤티스는 ◇◇과 모캡 입제 매매계약을 체결함에 있어 ◇◇은 모캡 입제를 생산하지 않고, 자신에게서 완제품으로 구입하고, 그 대신에 계통등록은 ◇◇이 계속하기로 하였다.

(2) 합의 여부

279 피심인 아벤티스와 ◇◇은 1999. 12. 30. 모캡 입제에 대하여 아래 <표 111>과 같이 매매계약을 통하여 ◇◇은 모캡 입제를 생산하지 않고, 아벤티스로부터 구입하여 판매하며, 계통등록은 ◇◇이 계속하기로 합의하였다.

<표 111> 모캡 입제 계통등록 관련 합의내역

○ 합의일자 : 1999. 12. 30.
○ 합의방법 : 계약 체결[①아벤티스(現, ◆◆), ②◇◇]
○ 합의사항
- ◇◇은 계약기간동안 모캡 입제를 생산하지 않고 아벤티스로부터 구입하며, 계통등록은 계속적으로 ◇◇이 담당

280 다만, ◆◆은 2003. 12. 31. 아벤티스와 합병한 이후 2006년 1월 아벤티스와 ◇◇이 체결한 계약의 내용을 일부 수정하여 재계약을 체결하면서 '◇◇은 계약기간동안 모캡 입제를 생산하지 않고, 계통등록은 ◇◇이 계속한다'는 계약조항을 삭제하였다(소갑49호증 2006년 1월 ◆◆과 ◇◇이 모캡 입제와 관련하여 체결한 매매 계약서).

281 그러나 위 피심인들은 수정된 내용으로 재계약을 체결한 이후에도 ◇◇은 모캡

70) 아벤티스크롭사이언스코리아(주)는 프랑스 법인 아벤티스(Aventis)의 자회사이었으나, 2002년경 ◆◆(Bayer)로 인수되었다. 그 후 ◆◆(Bayer)은 2003.12.31. 자사의 또 다른 자회사인 ◆◆(주)와 아벤티스크롭사이언스코리아(주)를 합병하여 현재의 피심인 ◆◆코리아(주)를 설립함

입제를 생산하지 않고 완제품 형태로 ◆◆로부터 구입하여 계통등록을 통해 판매하는 등 위 피심인들의 거래행태는 계약내용을 수정하기 이전과 다름없이 그대로 계속되었다.

282 따라서, 위 피심인들이 2006년 1월 모캡 입제와 관련된 '◇◇은 계약기간동안 모캡 입제를 생산하지 않고, 계통등록은 ◇◇이 계속한다'는 계약 조항을 삭제하였더라도, 당초 계약에 근거한 위 피심인들 간의 합의내용은 그대로 유지되었다고 볼 수 있다.

283 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래 <표 112>와 같이 1999. 12. 30. 아벤티스와 ◇◇이 체결한 매매계약서를 통해서 인정된다(소갑49호증. 아벤티스와 ◇◇이 모캡 입제와 관련하여 체결한 매매계약서).

<표 112> 아벤티스과 ◇◇의 계약서 내용(발췌)

매 매 계 약 서

아벤티스 크롭 사이언스 코리아 주식회사에서 생산하는 모캡 5%입제(이하 제품 이라함)에 대하여 아벤티스 크롭 사이언스 코리아 주식회사(이하 아벤티스 크롭 사이언스 코리아(주)라함)와 영일화학공업주식회사(이하 영일이라함)사이에 다음과 같이 매매계계약을 체결한다

제 1 조(판매와 구매)
영일은 아벤티스 크롭사이언스 코리아(주)로부터만 제품을 구매하고 아벤티스 크롭 사이언스(주)는 제품을 영일에만 판매하며 아벤티스 크롭 사이언스 코리아(주)와 영일은 제품을 독립적으로 도매상과 소매상에 판매하고 별도의 합의 없이는 본 계약기간 동안 영일은 제품을 생산하지 않는다. 다만, 농협의 계통구매는 영일이 계속하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 실행 여부

284 위 피심인들은 당초 합의한 대로 2000년부터 2010년까지 ◆◆은 시판을 통해서만 모캡 입제를 판매하고, ◇◇은 계통등록과 시판을 통하여 모캡 입제를 판매하면서 자체 생산은 하지 않고 ◆◆로부터 구입·판매함으로써 합의를 실행하였다.(소갑60호증・소갑68호증, 정동윤 과장・◆◆ 남○○ 부장의 진술서)

3) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위" 라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정 · 유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

4) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

285 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 각 호 해당여부

286 위 2. 나.와 같이 공동품목을 생산・판매하는 피심인들 끼리 해당제품을 농협중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어 계통단가와 장려금률을 공동으로 결정한 행위는 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위', 한해씩 번갈아 계통등록하거나 정기계통등록품목에서 제외하기로 합의한 행위는 법 제19조 제1항 제3호의 '상품의 거래를 제한하는 행위', 특정업체만 계통시장에 참여하기로 한 행위는 법 제19조 제1항 제4호의 '거래상대방을 제한하는 행위'에 해당된다.

(2) 합의의 존재

287 위 2. 나.의 행위사실에서 보는 바와 같이, 위 피심인들의 위와 같은 행위는 아래와 같은 점을 고려하면, 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 판단된다.

288 첫째, 위 피심인들이 공동품목의 농약제품을 계통품목으로 함께 등록함에 있어서 계통단가 및 장려금률을 동일하거나 유사한 수준으로 책정하거나, 한해씩 번갈아 가면서 계통등록하거나, 정기 계통등록품목에서 제외한 사실 등이 위 피심인들이 제출한 '계통농약 납품희망 품목등록서' 또는 농협중앙회의 '농약판매전략' 책자를 통하여 확인된다.

289 둘째, 대부분의 피심인들은 계통단가 및 장려금률 합의사실, 계통등록 순서 등을 합의한 사실을 진술서를 통해 인정하였다.

(3) 경쟁제한성 여부

290 계통등록 공동품목인 농약제품을 생산·판매하는 위 피심인들끼리 해당 제품을 계통등록함에 있어서 계통단가·장려금률을 합의하여 농협중앙회에 제출하거나, 한 해씩 번갈아 가면서 등록하기로 하거나, 정기 계통품목에서 제외하거나, 계통등록업체를 제한한 행위들은 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

291 첫째, 계통분야에서 공동품목에 대한 합의는 위 2. 가.의 평균가격 인상·인하율 수준에 대하여 합의를 한 후 이에 맞추어 해당제품을 생산하는 피심인들끼리 해당제품의 계통단가·장려금률을 합의하거나, 계통단가를 인상하기 위해 정기 계통등록품목에서 제외하거나 등록순서 등을 합의하는 등 평균가격 인상·인하율 합의와 더불어 실행되었다.

292 특히, 농협중앙회는 동일상표 공동품목을 계통에 등록 경우 '1품목 1사 계통등록 원칙'에 따라 동일상표 농약제품을 계통등록하고자 하는 업체들 중에서 실구매원가를 가장 낮게 제시한 1개 업체의 농약제품만을 등록하고 있고, 예외적으로 2개 업체의

농약제품을 계통품목으로 등록하는 경우에도 실구매원가를 더 낮게 제시한 업체의 계통단가 등을 기준으로 해당 업체들과의 협의를 통해 최종 계통단가와 장려금률을 결정하기 때문에, 동일상표 제품을 계통품목으로 등록하고자 하는 업체들은 가격경쟁을 피하기 위하여 계통단가와 장려금률을 동일한 수준으로 결정하여 농협중앙회에 제시하거나, 서로가 한해씩 번갈아 가면서 계통등록을 신청할 필요가 있었다.

293 둘째, 공동품목인 농약제품을 농협중앙회에 계통품목으로 등록함에 있어서 관련 업체들끼리 해당제품을 정기 계통등록 시에 등록하지 않고, 추가 계통등록 시에 등록하기로 합의한 행위는 각각 자사의 계통농약 평균가격 인상률을 더 높게 설정하여 경제적 이익을 증대시키기 위한 것이라고 볼 수 있다.

294 셋째, 위 피심인들이 동일한 상표의 제품에 대하여 농협중앙회와 거래하는 업체를 제한한 행위는 계통농약시장에서 가격경쟁을 회피함으로써 서로 간의 경제적 이익을 증대시키기 위한 것이라고 볼 수 있다.

다) 하나의 공동행위

295 위 2. 나.와 같이 위 피심인들이 계통등록을 함에 있어 공동품목에 대하여 해당 제품을 생산하는 위 피심인들끼리 계통단가 및 장려금률을 같게하거나, 계통등록 순서를 정하거나, 정기 계통등록에서 제외하는 등의 행위는 농협중앙회의 1품목 1사 원칙, 전년대비 평균가격 인상·인하율을 기준으로 한 가격결정 방식 등에 따른 가격경쟁을 회피하거나 계통단가를 높게 설정하기 위한 목적을 수행하기 위하여 단절됨이 없이 연속적으로 실행된 것으로서, 이러한 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당된다.

5) 피심인 주장에 대한 판단

가) 가격정보만 제공하였을 뿐 제공을 받은 바가 없어 부당 공동행위가 성립하지 않는다는 주장

296 피심인 ◇◇은 ☆☆에게 유선상으로 그라목손 인티온 가격정보를 제공한 것은 사실이나, 단지 ☆☆의 담당자가 ◇◇의 담당자에게 먼저 가격 정보를 문의하여 왔고, ◇◇은 이와 같은 ☆☆ 담당자의 가격 문의에 형식상 응답하는 수준으로 수동적으로 답변한 것에 불과하여 공동행위가 성립하지 않는다고 주장한다.

297 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 피심인의 주장은 이유 없다.

298 첫째, 피심인 ◇◇과 ☆☆은 그라목손 인티온 뿐만 아니라 위 2. 나. 2) 나)에서 본바와 같이, 동일한 원제를 사용하는 ◇◇의 후라단과 ☆☆의 큐라텔의 계통단가와 장려금률에 대해서도 수년간 합의하였고 상당기간 동일한 업무담당자간에 합의가 이루어졌는바, ◇◇의 담당자는 ☆☆의 담당자가 양 사 특정 제품의 계통단가와 장려금률을 일치시키기 위해서 문의한 것이라는 점을 알았음에도 불구하고 이를 알려주었다고 볼 수 있으므로, ◇◇의 담당자가 ☆☆ 담당자의 가격 문의에 형식상 응답하였다고 하여 부당한 공동행위가 아닌 것은 아니다.

299 둘째, 그라목손의 판매량은 ☆☆이 ◇◇보다 2~3배 많았고, ◇◇의 후라단이 ☆☆의 큐라텔보다 판매량이 2배에 달하여 가격인하 요인이 발생되면 ☆☆은 큐라텔 가격을 인하하려하였고, ◇◇은 그라목손 가격을 인하하려고 하였기에 서로 사전에 이들 제품의 가격을 알아보고 합의를 할 필요성이 컸었으며, 실제로 피심인들 간에 그라목손과 큐라텔·후라단의 가격을 연결하여 논의하였던 점에 비추어 이들 제품의 계통단가 등에 대한 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하다.

나) 모캡 입제 관련 합의는 강요에 의한 것이라는 주장

300 피심인 ◇◇은 ◆◆이 일방적으로 원제공급 중단을 통지함에 따라 모캡 판매 중단에 따른 영업실적 악화를 피하기 위해 ◆◆과 모캡 매매계약을 맺게 된 것으로 이는 부당한 공동행위를 할 것을 합의한 것이 아니라고 주장한다.

301 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 피심인의 주장은 이유 없다.

302 첫째, 피심인 ◇◇과 ◆◆의 모캡 입제 관련 합의는 피심인들이 대등한 관계에서 이루어진 것은 아닐지라도, 계통판매시장에서 가격경쟁을 회피할 목적 하에서 이루어졌고, 실제 계통등록 시장에서의 경쟁이 제한되었다는 점을 고려할 때, 부당 공동행위에 해당된다. 만일, 피심인들이 모캡 입제를 계통등록하려고 서로 경쟁하였다면 ◇◇이 단독으로 모캡 입제를 계통등록하였던 것보다 계통단가가 더 낮아졌을 것으로 판단된다.

303 둘째, ◇◇의 입장에서도 계통농약시장에서 ◆◆과 경쟁하는 것보다는 단독으로 계속하여 계통 등록하는 것이 사업상 더 유리하였다고 판단된다. 실제 피심인 ◇◇이 ◆◆로부터 완제품으로 구입하여 2009년도 계통농약으로 등록·판매한 모캡 입제의 경우, 구입가 대비 실판매가 비율이 약 152%로 판매이익이 높았다.

<표 113> 모캡 입제 구입단가 및 계통단가 내역(2009년도)

(단위: 원, %)

구분	구입단가	계통단가	장려금률	실판매가
금액	4,600	7,600	8.0	6,990

*자료출처: 피심인 제출자료

다) 모캡 입제 합의 건은 처분시효가 완성되었다는 주장

304 피심인 ◆◆은 ◇◇과의 모캡 입제 담합과 관련하여 2006년 1월에 해당 매매계약서를 갱신하면서 문제의 소지가 있었던 유통경로 관련 계약조항을 삭제하였으므로 당해 행위는 2006년에 종료된 것으로 보는 것이 타당하며 2006년 이후에도 이전의 관행이 그대로 유지된 것은 위 피심인이 2006년 이후부터는 모캡을 계통등록하기 위해서는 출혈을 감수하면서 현저히 낮은 실구매가격을 제시해야 하는데, 이럴 경우 위 피심인의 계통구매 관련 매출이익률이 크게 악화될 우려가 있어 합리적인 사업적 판단에 따라 계통등록을 신청하지 않았기 때문이라고 주장한다.

305 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

306 첫째, ◆◆이 2006년에 모캡 입제 매매계약서상의 유통경로 관련 조항을 삭제한 것은 단순히 법위반 소지가 있어서 행한 것일 뿐, 피심인들의 행위 자체가 법위반에 해당되기 때문에 이를 개선하기 위해서 삭제한 것으로 보기 어렵다.

307 실제로, 2005.11.25. ◆◆과 ◇◇의 담당자가 주고받은 전자우편 내용을 보면, ◆◆은 당초 유통경로 관련 조항을 삭제할 의사가 없었으나 ◇◇ 담당자의 요청에 의하여 삭제하였음을 알 수 있다.

<표 114> ◆◆과 ◇◇ 담당자 간의 전자우편 내용('05.11.15.)

방성호
<bbteam@yichem.co.kr>
2005-11-15 오전 11:03

To <kyungjin.nam@bayercropscience.com>
cc
bcc
Subject Re: 모캡입제 계약서(안)

(전화통화내용 Nov. 15. pm)
제7조는 조항은 유지하되,
방성호과장이 문구를 다듬어서
다시 협의하기로 하였음.

부장님 계약서 잘받았습니다.
계약서(안)중 제7조항(유통경로)은 삭제하였으면 하는데...
검토후 회신주세요.
참 그리고 11월중 시간한번 내시죠!
수고하세요
------ Original Message ------
From: kyungjin.nam@bayercropscience.com
To: bbteam@yichem.co.kr
Sent: Tuesday, November 15, 2005 9:48 AM
Subject: 모캡입제 계약서(안)

방과장님

모캡입제 계약서(안)입니다. 검토하신 후에 연락주시기 바랍니다.
특별히 문제될 조항은 없읍니다만.....

308 둘째, 위 피심인이 주장하는 사업적 판단이라는 것도 위 피심인 스스로가 인정하듯이 당해 계통농약시장에서의 경쟁을 회피함으로써 자사의 경제적 이익을 극대화하기 위한 것이라고 볼 수 있다.

다. 시판분야 개별품목 관련 합의 및 실행

1) 행위사실

309 피심인 ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◆◆, ▲▲은 각각 아래 <표 115>의 해당 제품별로 시판상 공급가격 또는 표시단가[71]를 합의한 사실이 있다.

<표 115> 시판분야 개별품목 합의내용

구분	제품명	합의 내용	참가업체명
1	그라목손 액제	시판상 공급가격	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, 성보
2	수프라사이드	표시단가	○○, ◎◎
3	지오릭스 유제	표시단가	◆◆, △△
4	아토닉 액제	표시단가	◆◆, △△

2) 품목별 합의내용 및 실행

가) 그라목손 인티온 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

310 그라목손 인티온은 고독성 농약으로 업체별 생산쿼터가 정해져 있는 반면에 수요가 많은 제품이어서 이를 생산·판매하는 업체가 ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ◇◇, ▲▲ 등 7개사에 이르고 있다.

311 더욱이, 그라목손 인티온을 생산·판매하는 업체들은 오래 전부터 당해 제품의 원제를 공급하는 ◎◎의 사무실에서 친목 및 그라목손 안전성 교육 등을 목적으로 매년 모임을 가져왔기 때문에 각 업체들은 그라목손 인티온의 시판가격에 대해서도 자연스럽게 논의할 기회를 갖게 되었다.

312 특히, 위 피심인들이 모임을 가진 시기는 대부분 1~2월경으로 이미 계통단가가 정해진 시점이었기 때문에, 당시 모임에서는 그라목손 인티온의 계통단가에 대해서 얘기하면서 실제 시판상들에게 공급하는 가격 및 대농업인 판매가격에 대해서 협의하였다.

(2) 합의 여부

71) '표시단가'는 권장소비자가와 유사한 것으로서 각 업체들은 표시단가를 기준으로 할인율과 장려금률 적용하여 실제 판매가격을 책정함

313 피심인 ☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ▲▲은 2006년부터 2008년까지 매년 1~2월 경에 ◎◎의 회의실에서 모임을 갖고 아래 <표 116>과 같이 당해 연도에 시판상들에게 공급하는 그라목손 인티온(500㎖)의 가격 등을 일정수준으로 유지하기로 합의한 사실이 있다.72)

<표 116> 그라목손 인티온의 판매가격 합의내역

○ 일자 : 2006 ~ 2008년까지 매년 1~2월 경
○ 장소 : ◎◎ 회의실:
○ 참석자 : ①☆☆ 최○○ 부장, ②○○ 변○○·최재명 부장, ③◎◎의 이찬복 이사, 정○○ 전무, 최동재 차장, 유상렬 차장, ④ □□ 김○○ 이사, 최○ 차장, ⑤△△ 홍○○ 이사, 이정무 부장, ⑥ ▲▲ 박○○ 상무, 이수영 부장
○ 합의내용 : 그라목손 인티온(500㎖)의 실제 시판상 공급가격 및 대농업인 판매가격을 일정수준 이상으로 유지

연도	시판상 공급가	대농업인 판매가
2006	-	4,500원 이상
2007	3,550원	4,000 ~ 4,500원
2008	3,550원,	4,000원 이상

314 다만, 2006년의 경우 위 피심인들이 시판상들에게 공급하는 그라목손 인티온의 공급가격에 대한 구체적인 자료가 없어 합의내용을 확인하기 곤란하나, 위 피심인들의 진술내용 등을 종합하여 볼 때 2006년에도 시판상에 대한 그라목손 공급가격과 관련된 합의가 있었던 것으로 판단된다.

315 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

316 첫째, 위 피심인들은 ◎◎ 사무실에서 개최된 그라목손 보급회를 통하여 당해 연도 그라목손 인티온의 실제 시판상 공급가격 및 대농업인 판매가격을 일정수준으로 유지하기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 117>과 같이 진술하고 있다(소갑53호증·

72) 피심인들이 오래전부터 그라목손 보급회를 개최해온 것으로 추정되나, 당시 보급회에서 논의된 내용과 보급회 참여업체를 구체적으로 확인하기 곤란한 점을 고려하여, 담합행위 사실이 일부 확인된 기간만을 법위반 기간으로 간주함

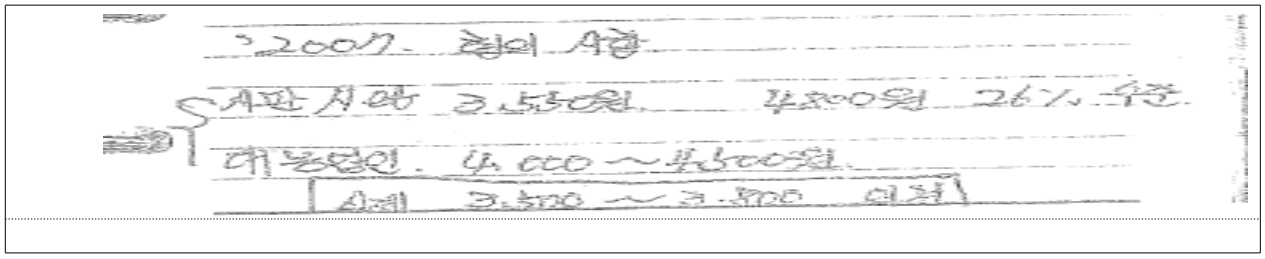
소갑57호증・소갑63호증・소갑65호증・소갑70호증, ◎◎ 최동재 차장・○○ 변○○ 상무・□□ 김○○ 이사・△△ 홍○○ 이사・▲▲ 박○○ 전무의 진술서).

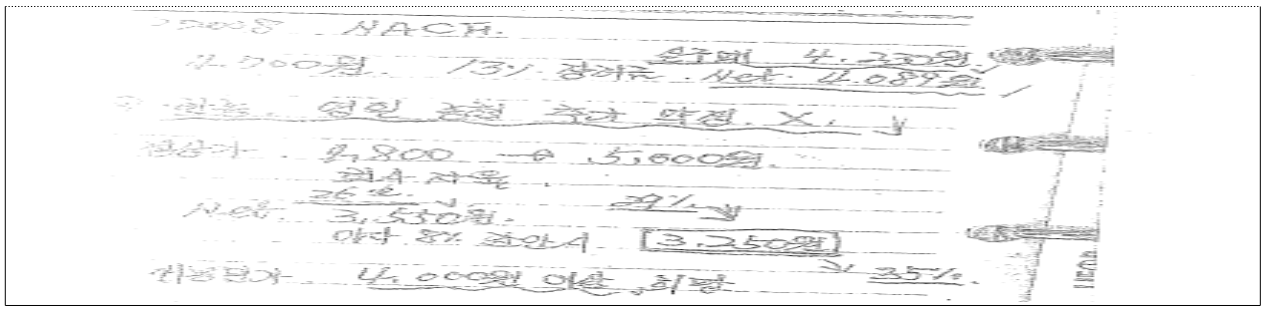
<표 117> 그라목손 보급회 참석자 진술서(발췌)

○(◎◎ 최동재) (중략)그라목손 친목회에서 일부 업체들이 시판상에게 판매하는 그라목손 가격을 최소 얼마 이상으로 해야 되지 않겠느냐 라고 얘기하는 것을 들은 적은 있습니다.
○(○○ 변○○) (중략) 그라목손 원제를 공급하는 ◎◎가 그라목손 보급회 개최일을 각사에 통보하면 각사들이 그 날짜에 ◎◎의 회의실에 모여 회의를 가졌습니다. (중략)◎◎가 당해 연도의 그라목손 시판상 공급가격 등에 대해서 얘기를 하면서 당해연도 그라목손 대농민 판매가격은 일정금액 이상으로 유지해 줄 것을 당일 보급회에 참석한 업체들에게 요청하였습니다
○(□□ 김○○) (중략)해당 연도의 그라목손 계통가격, 장려금률 등에 대해서 얘기를 하면서, 시판상에게 계통가격 보다 일정금액 이하로는 판매하지 말도록 하였습니다. 당해 보급회는 ◎◎가 주도적으로 진행하였습니다.
○(△△ 홍○○) (중략)원제공급사인 ◎◎와 주 판매회사인 동부한농을 중심으로 시중 저가 판매에 대한 대책방안을 협의하던 과정에서 각 회사들간에 그라목손의 가격안정 차원으로 적정 판매가격 준수에 대한 안건도 논의한 적이 있습니다.
○(▲▲ 박○○) 당시에는 계통단가가 정해져 있었기 때문에 시판상에게 공급하는 그라목손 가격과 대농민 판매가격은 이정도는 되어야 하지 않겠느냐고 얘기를 하였던 것 같습니다.

317 둘째, □□의 최○ 과장이 2008. 1. 15. ◎◎ 회의실에서 개최된 그라목손 보급회에 참석하여 자신의 업무수첩에 메모한 자료에는 2007~2008년에 그라목손 인티온의 실제 시판상 공급가격 및 대농업인 판매가격에 대해서 합의한 사실이 적시되어 있다(소갑41호증 □□ 최○ 과장의 업무수첩 메모내용).

<표 118> □□ 최○ 과장의 업무수첩 메모내용(2008년)





(3) 실행 여부

318 위 피심인들이 제출한 연도별 그라목손 시판할인율 현황 자료 등을 볼 때, 피심인들은 일부 시판상들에 대해서만 당초 합의된 가격으로 그라목손 인티온을 공급한 것으로 판단된다(소갑 제42호증. 2006~2008년 그라목손 시판할인율 현황).

319 그리고 아래와 같은 점을 고려할 때, 위 피심인들 간의 합의내용이 일부 실행되었을 뿐만 아니라, 합의된 그라목손 인티온 시판상 공급가격은 위 피심인들이 시판상 공급가격을 결정시 기준가격으로도 활용되었을 것이라고 판단된다.

320 첫째, 위 피심인들은 서로가 그라목손 인티온을 지나치게 낮게 판매하는 업체들에 대해서는 ◎◎에 항의하여 그러한 행위를 중단하도록 요청한 사실이 있다(소갑54호증・소갑63호증・소갑70호증, ○○ 변○○ 상무・□□ 김○○ 이사・▲▲ 박○○ 전무의 진술서).

321 둘째, 위 피심인들이 특정한 1개 연도에만 그라목손 보급회를 통하여 시판상에게 공급하는 가격에 대해서 합의하지 않고, 수년 동안 합의하였다는 사실은 위 피심인들 간의 합의가 상당부분 실제로 실행되었고, 합의금액이 위 피심인들의 시판상 공급가격의 기준으로 활용되었다는 것을 반증하는 것이라고 볼 수 있다.

322 만일, 그라목손 보급회에서 합의된 그라목손 시판상 공급가격이 위 피심인들 간에 전혀 지켜지지는 않았거나, 기준가격 등으로서의 역할을 하지 않았다고 한다면, 수년간 그라목손 보급회를 통하여 시판상 공급가격 등에 대한 합의가 이루어지지 않았을 것으로 판단된다.

나) 수프라사이드 수화제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

323 1990년대 후반까지는 ○○이 단독으로 수프라사이드[73]를 생산·판매 하여 왔으나, ◎◎가 2000년 11월 경 노바티스[74]의 작물보호제 및 종묘 사업부문을 인수하면서 수프라사이드의 원제와 제품을 함께 생산·판매하게 되었다.

324 이처럼 양 사가 제품의 제조에 사용된 원제뿐만 아니라 상표까지도 동일한 제품을 함께 판매함에 따라 양 사 간에는 가격경쟁이 불가피하였고 이를 피하기 위해서는 서로 간의 판매가격을 동일하게 책정할 필요성이 있었다.

325 다만, 당시 ○○은 수프라사이드를 계통등록과 시판상을 통하여 판매하였던 반면에 ◎◎는 시판상을 통해서만 판매하였고, 판매량도 ○○보다 훨씬 적었다는 점에서 양 사 간의 수프라사이드 표시단가 일치 필요성은 ◎◎가 ○○에 비해서 상대적으로 컸다고 볼 수 있다.

326 이에따라, 피심인 ○○과 ◎◎ 간의 수프라사이드 표시단가에 대한 협의는 주로 ◎◎의 담당자가 ○○의 담당자에게 수프라사이드 표시단가를 전화로 문의하여 이를 자사의 수프라사이드 표시단가 책정에 반영함으로써 피심인들 간의 수프라사이드 표시단가가 동일하게 책정된 것으로 판단된다.

(2) 합의 여부

327 위 피심인들은 2006년[75]부터 2009년까지 전년도 11~12월 경 또는 당해연도 1월경에 서로 전화통화를 갖고 아래 <표 119>와 같이 수프라사이드 표시가격에 대한 정보를 교환하면서 수프라사이드 표시단가를 동일하게 책정한 사실이 있다.

---

73) 원제는 노바티스로부터 구입함
74) 수프라사이드 원제 공급업체로서 1999년부터는 수프라사이드를 직접 생산하였음
75) 피심인 ○○과 ◎◎의 2000~2004년 기간 중 수프라사이드 표시단가도 동일하나, 이처럼 피심인들의 수프라사이드 표시단가가 동일하게 책정되게 된 이유를 확인할 수 있는 자료가 없고, 그 당시 수프라사이드 관련 업무를 담당하였던 ○○의 담당자도 퇴사한 점을 감안하여, 2006년 이후의 사실에 대해서만 이 사건 법위반내용에 적시함

<표 119> 수프라사이드 표시단가 합의내역

○ 합의일자 : 2006 ~ 2009년까지 전년도 11~12월 경 또는 당해연도 1월 경 ○ 합의방법 : 전화통화(①◎◎의 장익선 상무, ②○○의 변○○ 부장) ○ 합의사항 - 수프라사이드의 표시단가를 동일한 수준으로 책정

328 더불어, 피심인 ◎◎의 장익선 상무는 2004년 말 또는 2005년 초순경 ○○의 변○○ 부장에게 전화를 하여 2005년도 수프라사이드 표시단가 인상을 제안하였으나, ○○의 변○○ 부장이 가격인상 요인이 없다며 이를 거절함에 따라 결국에는 수프라사이드 표시단가와 관련된 양 사 간의 합의는 이루어지지 않은 사실이 있다.

329 그러나, 그 이후 2005년 말경 피심인 ○○의 변○○ 부장과 ◎◎ 장익선 상무 간에 수프라사이드 표시단가에 대한 정보교환이 있었고, 이를 바탕으로 피심인들은 수프라사이드 표시단가를 동일하거나 거의 유사하게 책정한 것으로 판단된다.

330 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

331 첫째, ○○의 변○○ 상무는 ◎◎의 수프라사이드 표시단가 일치 요청에 따라, 수프라사이드 표시단가를 ◎◎와 일치시키게 되었다고 아래 <표 120>과 같이 진술서를 통해 인정하고 있다(소갑53호증 ○○ 변○○ 상무의 진술서).

<표 120> ○○ 변○○ 상무의 진술서(발췌)

○(중략) 2004년말 또는 2005년 초경 ◎◎ 장익선 상무로부터 “내년도 수프라사이드 판매가격을 올리자”는 요청이 있었던 것으로 생각됩니다. 하지만 본인이 판단하기로 판매가격을 인상해야 될 이유가 없었기 때문에 이를 거절하였습니다. (중략) 그리고 2005말 또는 2006년 초에는 장익선 상무가 ‘2006년도 수프라사이드 판매가격’을 물어와서 “특별한 변동이 없다”고 대답하였던 것 같습니다.

332 둘째, 위 피심인들이 공정위에 제출한 2006~2010년 기간 중 수프라사이드 표시단가를 보면, 동 기간동안 위 피심인들의 수프라사이드 표시단가는 동일하거나 거의

유사하다(소갑40호증 ○○ 및 ◎◎의 2000~2010년도 수프라사이드 표시단가 내역).

<표 121> 연도별 수프라사이드 유제(500㎖) 표시단가 내역(2005~2010년)

(단위 : 원)

업체명 \ 연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
◎◎	13,710	13,300	13,300	13,300	15,600	15,600
○○	13,300	13,300	13,300	13,300	15,500	15,500

* 자료출처: 피심인들 제출자료

333 이와 관련하여, ◎◎는 ○○과 수프라사이드 표시단가에 대한 정보를 교환한 사실이 없으며, 특히 자사는 매년 12월 경 본사에서 보내온 각 제품별 결제가격(Net Price, 표시가격에서 장려금과 할인금액을 차감한 금액)을 토대로 해당 제품의 표시단가를 책정하고 있기 때문에 ○○과 수프라사이드 표시단가를 협의할 필요성이 없다고 주장한다.

334 그러나 ○○의 변○○ 상무는 ◎◎ 장익선 상무가 ○○의 수프라사이드 표시단가를 문의하여 이를 알려주었다고 진술하고 있고, 위의 <표 121>에서 보는 바와 같이 2006년부터 피심인들의 수프라사이드 표시단가는 거의 동일하다는 점 등을 고려할 때, 피심인들 간에는 수프라사이드 표시단가와 관련된 정보교환이 있었고, 이를 통해 양 사의 수프라사이드 표시단가가 동일하게 책정되었다고 볼 수 있다.

335 더욱이 ○○의 변○○ 상무가 진술한 바와 같이 2005년의 경우 수프라사이드 표시단가와 관련하여 ◎◎ 장익선 상무가 수프라사이드 표시단가 인상을 제안하였으나 이를 거절하였다고 하였는데, 실제로 위의 <표 121>에서 보는 바와 같이 ◎◎가 ○○에 제안한 것처럼 가격을 인상하였고, ○○은 인상하지 않았다는 점을 볼 때, 변○○ 상무의 진술내용은 상당히 신뢰할 만하다고 볼 수 있다.

336 또한, 2009년의 경우에는 예년과 다르게 ○○에서도 수프라사이드 표시단가를 인상하였는데, 그 인상금액 ◎◎의 인상금액과 거의 동일하다는 점을 통해서도 ○○의 변○○ 상무가 진술하는 것처럼 피심인들 간에는 수프라사이드 표시단가와 관련된 정보교환이 있었다고 볼 수 있다.

(3) 실행 여부

337 위 피심인들은 2006년부터 2009년까지 자사의 수프라사이드 표시단가에 대한 정보를 서로 교환하는 방법으로 위의 <표 121>과 같이 2010년까지 수프라사이드 표시단가를 동일하거나 유사한 수준으로 책정함으로써 합의를 실행하였다.

다) 지오릭스 유제 관련 합의 및 실행

(1) 합의 배경

338 지오릭스 유제는 △△, □□, ◆◆, ○○, ◇◇ 등 5개사가 생산하고 있으나, 이들 업체 중 △△, □□, ◆◆ 등 3개사는 △△의 관계사인 서한화학으로부터 지오릭스 원제를 공급받았다.

339 이처럼 피심인 △△과 ◆◆은 △△의 관계사인 서한화학으로부터 지오릭스 원제를 공급받게 되면서 동일한 상표와 효능을 가진 제품을 함께 시판상에 판매함에 따라 필연적으로 발생하게 되는 가격경쟁을 피하기 위해서 지오릭스 유제의 표시단가를 맞출 필요가 있었기 때문에, 이들 2개 업체는 표시단가를 서로 일치시키기로 합의하게 되었다.

(2) 합의 여부

340 피심인 △△의 홍○○ 이사와 ◆◆의 구○○ 이사는 2010년 초순 경 전화통화를 갖고 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가를 동일한 수준(9,000원)으로 책정하기로 아래 <표 122>와 같이 합의한 사실이 있다.[76]

76) △△과, □□, ◆◆ 등 3개사는 △△의 관계사인 서한화학으로부터 지오릭스 유제를 공급받은 2001~2004년 기간 중에는 지오릭스 유제의 표시단가를 동일하게 책정하기로 합의하였으나, 2005년부터 ◆◆이 독일 본사로부터 지오릭스 원제를 구입하고, △△과 □□이 2006년부터 지오릭스 유제를 함께 계통등록하면서 부터는 표시단가에 대해서 합의하지 않았음

<표 122> 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가 합의내역

○ 일자 : 2010년 1월 초순 ○ 합의방법 : 전화통화 (①△△ 홍○○ 이사, ②◆◆ 구○○ 이사) ○ 합의사항 - 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가를 동일(9,000원)하게 책정

341 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

342 첫째, △△의 홍○○ 이사와 ◆◆의 구○○ 이사는 2010년 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가를 합의하였다는 사실을 아래 <표 123>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑59호증・소갑63호증・소갑65호증, △△ 홍○○ 이사・◆◆ 구○○ 상무・□□ 김○○ 이사의 진술서).

<표 123> △△ 홍○○ 이사, ◆◆ 구○○ 상무의 진술서(발췌)

○(△△ 홍○○) 본인은 구○○ 상무(2002~2004년, 2010년)와 지오릭스 유제의 시판가격에 대하여 유선상으로 협의한 사실이 있으며,(후략) ○ (◆◆ 구○○) 저는 2001년부터 2004년, 매년 초 표시단가에 대하여 △△의 홍○○, □□ 김○○과 유선으로 협의를 한 사실이 있습니다. (중략) 2010년 초에 △△의 홍○○ 전무로부터 연락이 와서 제품 가격을 △△ 수준으로 맞추기로 하고, 원제를 공급받아 판매하였습니다.

343 둘째, 피심인 □□과 ◆◆이 공정위에 제출한 자료에 따르면 아래 <표 124>와 같이 2010년도 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가는 동일하다.

<표 124> 지오릭스 유제(500㎖ 표시단가 내역(2010년)

(단위 : 원)

제품명	규격	업체명	표시단가
지오릭스	유제 (500㎖)	△△	9,000
		◆◆	9,000

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

(3) 실행 여부

344 피심인 □□과 ◆◆은 위의 <표 124>와 같이 2010년도 지오릭스 유제(500㎖)의 표시단가를 동일하게 책정함으로써 합의를 실행하였다.

라) 아토닉 액제 관련 합의 및 실행

(1) 합의배경

345 아토닉 액제는 ◆◆과 △△ 등 2개사가 생산하고 있는 제품으로서 ◆◆은 500㎖만을 생산하고, △△은 300㎖와 500㎖ 둘 다 생산하였다.

346 이에 따라 피심인 ◆◆과 △△은 아토닉 액제 500㎖를 시중에 판매함에 있어 필연적으로 가격경쟁을 하여야 했기 때문에, 이러한 가격경쟁을 피하기 위해서 이들 제품의 실제 판매가격 결정에 기본이 되는 '표시단가'를 서로 일치시키기로 합의를 하게 되었다.

(2) 합의여부

347 위 피심인들은 2001년부터 2008년까지 매년 1월 초 서로 전화통화를 갖는 등의 방법으로 아래 <표 125>와 같이 아토닉 액제(500㎖)의 표시단가를 서로 일치시키로 합의한 사실이 있다.

<표 125> 아토닉 액제(500㎖) 표시단가 합의내역

○ 합의일자 : 2001년부터 2005년까지 매년 1월 초
○ 합의방법 : 전화통화 등 (①◆◆ 구○○ 이사, ②△△ 홍○○ 이사)
○ 합의사항
- 아토닉 액제(500㎖)의 표시단가를 서로 일치

348 위 피심인들의 이러한 합의사실은 아래와 같은 증거를 통하여 인정된다.

349 첫째, ◆◆의 구○○ 상무와 △△의 홍○○ 이사는 2001년부터 2008년까지 매년 아토닉 액제(500㎖)의 표시단가를 일치시키기로 합의하였다는 사실을 아래 <표 126>과 같이 진술을 통해 인정하고 있다(소갑59호증·소갑65호증, ◆◆ 구○○ 상무·△△ 홍○○ 이사의 진술서).

<표 126> △△ 홍○○ 및 ◆◆ 구○○ 상무의 진술서(발췌)

○(△△ 홍○○)2001년부터 구○○ 상무로부터 아토닉 액제(500㎖) 관련하여 원제공급사인 서한화학의 모회사로서 본 제품에 대한 표시가격 협의에 대한 제안을 유선상으로 받았습니다. 이에 본인은 구○○ 상무에게 아토닉 액제의 시중 저가판매 지양해 줄 것을 요청하였고, 아울러 표시가격 및 표시가격 준수에 대한 사항을 함께 협의한 바 있습니다. 양 사는 아토닉 액제 관한 표시가격 협의내용을 상호 준수하여 2008년까지 유지되었던 것으로 기억합니다. ○(◆◆ 구○○)저는 아토닉 500㎖와 관련하여, 2001년부터 2005년까지 매년 초 △△의 홍○○ 이사와 표시단가를 합치하기로 한 사실이 있습니다.

350 더불어, ◆◆의 구○○ 상무는 2006년부터는 아토닉 액제(500㎖)의 표시단가와 관련해서 △△의 홍○○ 이사와 전화통화를 거의 갖지 않았던 것으로 기억하나, 이 경우에도 △△이 아토닉 액제의 가격을 올리지 않을 것이라는 사실을 묵시적으로 알고 있었다는 점을 인정하고 있다.

351 둘째, 위 피심인들이 공정위에 제출한 2001~2008년 기간 중 아토닉 액제(500㎖)의 '표시단가'는 아래 <표 127>과 같이 동일하다(소갑48호증 2001~2008년 기간 중 피심인들의 아토닉 액제 500㎖ 표시단가).

<표 127> 아토닉 액제(500㎖) 표시단가 내역(2001~2009년)

(단위 : 원)

연도 / 업체명	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
◆◆	6,650	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,500
△△	6,650	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	9,200

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

(3) 실행 여부

352 위 피심인들은 당초 합의한 대로 2001년부터 2008년까지 아토닉 액제(500㎖)의 표시단가를 위의 <표 127>과 같이 동일한 수준으로 책정함으로써 합의를 실행하였다.

3) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약ㆍ협정ㆍ결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

4) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

353 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 합의를 하고, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

나) 위법요건에 해당하는지 여부

(1) 법 제19조 제1항 각 호 해당여부

354 동일상표 제품을 생산·판매하는 피심인들끼리 해당 제품의 공급단가 또는 표시단가를 결정한 행위는 가격에 대한 합의로서, 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정하는 행위'에 해당된다.

(2) 합의의 존재

355 위 2. 다.의 행위사실에서 보는 바와 같이, 위 피심인들이 동일상표 제품을 시판상에 판매함에 있어서 공급가격 또는 표시단가를 일정수준으로 유지하기로 합의한 사실은 위 피심인들이 제출한 해당 제품의 표시단가 현황, 위 피심인들의 진술 등을 통해 법 제19조 제1항에서 규정하고 있는 사업자간의 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었다고 인정된다.

(3) 경쟁제한성

356 동일상표 농약제품을 생산하는 피심인들끼리 시판상에 대한 해당 제품의 표시단가 또는 공급가격을 일정한 수준으로 책정하기로 합의한 행위는 가격결정행위로서 그 유형상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하다.

다) 하나의 공동행위

357 위 2. 다.와 같이 동일상표의 농약제품을 생산하는 위 피심인들끼리 시판상에 판매하는 해당제품의 공급가격 또는 표시단가를 합의한 행위는 동일제품에 대한 가격경쟁을 회피함으로써 판매가격을 일정한 수준으로 유지하기 위한 목적을 수행하기 위하여 단절됨이 없이 연속적으로 실행되고 유지된 것으로서, 이러한 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당된다.

5) 피심인 주장에 대한 판단

가) 그라목손 시판상 공급가격에 대해 합의는 했으나 실행하지 아니하였다는 주장

358 피심인 □□은 그라목손 보급회를 통한 시판상 공급가격 협의에도 불구하고 각 업체들은 각각 다른 할인율을 적용하여 판매함으로써 합의를 실행하지 아니 하였다고 주장한다.

359 살피건대, 아래와 같은 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

360 첫째, 위 피심인들은 그라목손 보급회에서 합의한 시판상 공급가격을 자사의 시판상 공급가격 결정에 반영하였으므로 합의내용은 실행된 것으로 보아야 한다.

361 위 피심인들은 그라목손 시판상 공급가격 결정시 보급회에서 합의된 시판상 공급가격을 참고하였으며, 합의된 가격보다 지나치게 낮은 가격으로 판매한 업체들에 대해서는 보급회에서 항의함으로써 그라목손 시판상 공급가격을 일정수준 이상으로 유지하려고 하였다.

362 둘째, 위 피심인들이 특정한 1개 연도에만 그라목손 보급회를 통하여 시판상에게 공급하는 가격에 대하여 합의하지 않고, 수년동안 합의하였다는 사실은 위 피심인들 간의 합의가 상당부분 실제로 실행되었고, 합의금액이 위 피심인들의 시판상 공급가격의 기준으로 활용되었다는 것을 반증하는 것이라고 볼 수 있다.

363 만일, 그라목손 보급회에서 합의된 그라목손 시판상 공급가격이 위 피심인들 간에 전혀 지켜지지 않았거나, 기준가격 등으로서의 역할을 하지 않았다고 한다면, 수 년간 그라목손 보급회를 통하여 시판상 공급가격 등에 대한 합의가 이루어지지 않았을 것으로 판단된다.

364 셋째, 위 피심인들은 합의된 가격보다 지나치게 낮은 가격으로 판매한 업체들에 대해서는 보급회에서 항의함으로써 그라목손 시판상 공급가격을 일정수준 이상으로 유지하려고 하였다는 점에서 당해 시장에서의 경쟁제한성이 인정된다.

나) 2007년부터는 그라목손 보급회에 참여하지 아니하였다는 주장

365 피심인 ▲▲은 그라목손 보급회에 2007년 이후 모임에는 참석하지 않았다고 주장한다.

366 살피건대, ○○의 변○○ 상무는 2007년 1월 보급회에 참석한 최재명 부장으로

부터 ▲▲이 회의에 참석하였던 것 같다는 얘기를 들었다고 진술하고 있는 점(소갑54호증), 2008년 1월 보급회에 참석하였던 □□ 최○ 과장이 당일 회의내용 등을 메모한 업무수첩에는 당시 보급회 참석자로 ▲▲ '이부장'이 기재되어 있는 점(소갑41호증) 등을 고려할 때 2007~2008년 기간 중 이루어진 그라목손 보급회에도 ▲▲의 업무담당자가 참석하였다고 볼 수 있으므로 위 피심인의 주장은 이유 없다.

다) 수프라사이드 표시단가에 대한 자진신고자의 진술에 신빙성이 없다는 주장

367 피심인 ◎◎는 ○○과의 수프라사이드 표시단가 합의와 관련하여 ○○의 담당자가 피심인의 장익선 상무와 전화통화를 하였다는 2009년 2월 이전인 2008년 12월경에 수프라사이드 판매가격이 기재된 2009년 제품주문서에 대한 세금계산서를 인쇄소로부터 교부받았던바, ○○ 담당자의 진술은 신빙성이 없다고 주장한다.

368 살피건대, 위 피심인이 2008년 12월경에 인쇄한 2009년 제품주문서의 제품별 판매가격은 확정가격이 아닌 '잠정가격'인 점, 이 사건 심의과정에 출석한 ○○의 담당자는 참고인 신문과정에서 일관되게 ◎◎의 장익선 상무와의 의사연락사실을 인정하고 있으며 특히 2007년, 2008년에도 기억이 정확하게 나지 않을 뿐 의사연락이 있었다고 진술하고 있는 점에 비추어 ○○ 담당자의 진술내용에 신빙성이 없다는 피심인의 주장은 이유 없다.

<표 128> <u>참고인(○○ 변○○ 상무) 신문(발췌)</u>

(피심인 대리인 김진오) 그런데 ◎◎ 같은 경우는 시담을 거치지 않기 때문에 12월달 정도면 시판상에 저희 공급가격을 알려주고 있는데, 그것은 알고 계십니까? (참고인 변○○) 그것까지는 자세히 모르겠습니다만, 보통 농협에 공급을 안 하는 품목이라도 농협 가격이 시장에 미칠 영향을 고려를 해서, 보통 1월에, 조기에 미리 잠정가격을 내보내고, 2월 정도에 확정이 되면, 확정가격을 내 보내는 것으로 알고 있음 (피심인 대리인 김진오) 7년도, 8년도에는 통화한 사실이 없고, 그래서 7년도, 8년도 가격에 대해서는 얘기하신 적이 없다고 아까 그러셨고요? (참고인 변○○) 예, 7년도, 8년도에는 죄송합니다만, 통화했는지 안 했는지에 대한 기억이 없는 것임.

(피심인 대리인 김진오) 그 다음에 2009년도하고 10년도는 가격이 그때 올랐는데, ◎◎는 12월 18일날 15,600원 통지를 보냈고, ○○은 한 달 두 달 지나서 15,500원을 했는데, 그 전에는 하여튼 가격의 변동에 대해서는 통화를 하신 것 같다, 장익선 상무하고, 그것은 확실하십니까? (참고인 변○○) 예. (피심인 대리인 김진오) 그러면 장익선 상무는 절대로 그런 사실이 전혀 없다, 그 다음에 특히나 이 가격이라는 것은 원래 ○○이 독점적으로 팔던 제품이니까 시장가격이 중요하고 그런 중요한 상품도 아닌데, 마케팅 본부장이나 이런 사람이 직접 통화할 이유가 없다고 그러는데, 직접 하여튼 본인은 통화하셨다는 거지요? (참고인 변○○) 예. 지금 직접 했느냐 여부가 논란이 될 수도 있겠지만, 지금 제가 진술한 것을 보면, 장익선 상무가 저한테 직접 전화하기 전에 매개한 사람이 있음. (피심인 대리인 김진오) 그것은 2004년도에 영업양수도 얘기할 때 전화하신 것이니까…. (참고인 변○○) 그때부터 시작이 됐음.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

369 피심인들은 과거 농협중앙회 및 시판상에게 공급하는 공동품목의 출고가격을 공동으로 결정한 행위에 대하여 공정거래위원회로부터 조치를 받은 사실이 있는 점[77], 국내 농약시장에서 피심인들의 시장점유율이 약 91% 정도에 이르는 점, 피심인들의 공동행위가 가격을 결정·유지·변경 또는 상품의 거래를 제한하는 경성 공동행위에 해당하며 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과 및 소비자 등에게 미치는 영향이 크다고 인정되는 점 등을 감안하여 유사한 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제21조에 따라 향후 금지명령을 하고, 각 행위별 위반행위 종료 당시 시행되던 법 제22조 및 제55조의 3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2] 및 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (1) 및 Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

370 다만, 아래 <표 138>에서 품목별 1순위 조사협조자에 해당하는 피심인 ○○, ◆◆, □□에 대해서는 해당품목에 대한 시정조치를 면제한다.

77) 공정거래위원회 1999. 7. 6. 전원회의 의결 제99-110호 참조

나. 과징금 산정

1) 관련규정

가) 계통농약 평균가격 인상・인하율 합의 및 실행

371 계통농약 평균가격 인상·인하율 관련 공동행위는 ☆☆ 등 8개사가 계통농약 평균가격 인상・인하율에 대해서 합의한 이후, 농협중앙회와의 개별협상을 통해 최종 결정한 계통단가와 장려금률을 적용하여 계통농약을 판매하는 행위가 2010년도 계통농약 판매 계약기간 만료일인 2010.12.31.에 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2010. 5. 17. 개정 법률 제10303호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2010. 11. 2. 개정 대통령령 제22467호) 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시((2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호 및 2012. 3. 28. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

나) 계통분야 개별품목 관련 합의 및 실행

372 계통분야 개별품목 관련 합의 및 실행은 동일한 계통품목 중 공동품목을 취급하는 2개 사업자끼리 농협중앙회의 계통구매와 관련하여 해당품목별로 계통단가・장려금률, 계통등록순서, 계통등록업체 제한 등을 합의한 것으로 개별 품목별 농협중앙회와의 최종 계통구매 계약기간이 2009.12.31. 또는 2010.12.31. 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2009. 1. 30. 개정 법률 제9357호 또는 2010. 5. 17. 개정 법률 제10303호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2009. 10. 1. 개정 대통령령 제22467호, 또는 2010. 11. 2. 개정 대통령령 제21765호) 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시(2009. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2009-36호 또는 2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호 및 2012. 3. 28. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

다) 시판분야 개별품목 관련 합의 및 실행

373 시판분야 개별품목 관련 합의 및 실행은 동일한 공동품목을 취급하는 사업자들끼리 시판상에 공급하는 제품의 표시단가 또는 공급가격을 합의한 것으로 품목별로 표시단가 또는 공급가격을 적용한 판매행위가 종료된 2008.12.31. 또는 2010.12.31. 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2008. 2. 29. 개정 법률 제8863호 또는 2010. 5. 17. 개정 법률 제10303호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2008. 12. 3. 개정 대통령령 제21148호, 또는 2010. 11. 2. 개정 대통령령 제21765호) 제61조 제1항 [별표 2], 과징금고시(2008. 11. 10. 개정 공정거래위원회 고시 제2008-18호 또는 2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호 및 2012. 3. 28. 개정 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항)을 적용한다.

2) 과징금 부과

가) 기본산정기준

(1) 관련 상품의 범위

374 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[78]

375 관련매출액을 산정함에 있어서 관련 상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[79]

376 부당한 공동행위에서의 관련 상품은 법 위반행위의 대상품목으로 당해 위반행위에 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.[80]

78) 법 시행령 제9조 제1항 참조
79) 법 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 2], 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1) 참조

합의내용별 관련 상품은 합의의 직접적 대상인 농협중앙회 또는 시판상 거래에서 발생한 계통등록품목 또는 시판상 판매품목이며 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

(가) 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의 및 실행

377 ☆☆ 등 8개사의 합의대상이 된 계통농약 평균가격 인상·인하율은 위 피 인들과 농협중앙회 간의 협의를 통해 최종 결정되는 계통농약의 단가와 장려금률에 직접적인 영향을 끼쳤다는 점을 고려할 때, 관련 상품은 계통 판매되는 농약제품으로 본다.

378 한편, 피심인 □□은 매년 말 농협중앙회와 진행되는 계통가격 협상과 별도로 2007년 6월, 2009년 6월에 그라목손 구매계약을, 2009년 12월에 부타클로르 구매계약을 이미 계통등록된 제품보다 대폭 할인된 가격으로 체결하였던바, 이와 관련된 매출은 관련 매출액에서 제외되어야 한다고 주장하나, 농협중앙회는 이들 제품과 동일하거나 유사한 다른 업체의 제품을 이미 계통농약으로 등록한 상태이었기 때문에 이들 제품의 단가를 책정함에 있어 계통농약으로 등록된 제품의 계통단가를 고려할 수밖에 없다는 점을 고려할 때, 이들 제품의 단가도 평균가격 인상・인하율 합의의 영향을 직・간접적으로 받았다고 볼 수 있으므로 별도 계약에 따른 매출을 관련매출액에서 제외할 이유가 없다.

379 그리고 피심인 ◇◇은 2010년 3월에 신규 계통 등록한 제품인 상표명 '리도밀'과 '◇◇리도밀골드'은 농협중앙회의 요청에 따라 신규 등록한 것이고, 특히 '◇◇리도밀골드'는 2010년에 신규 출시된 제품이어서 이들 제품의 매출액은 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장하나 농협중앙회의 농약판매전략 책자(소갑37호증 2010년도 계통농약 신청명세서)에 의하면, 피심인 ◇◇은 품목명 메탈락실수화제, 메탈락실입제 등 동일한 원제를 사용한 제품명 '리도밀'을 2010년 이전부터 계통등록하고 있는 점, ○○이 품목명 메타락실-엠입제를 사용한 '리도밀골드'를 2010년 이전부터 계통등록하고 있는 점에 비추어 위 피심인의 주장은 이유 없다.

80) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조

(나) 계통분야 개별품목 관련 합의 및 실행

380 농협중앙회의 동일상표 제품에 대한 1품목 1사 계통등록 원칙을 적용받아 1개사의 제품만을 계통등록하거나, 1품목 1사 계통등록 원칙의 예외를 인정받아 2개 업체가 함께 계통등록하는 과정에서 이루어진 계통등록 순서 합의 또는 계통단가 및 장려금률에 대한 합의의 경우 관련 상품은 해당 업체들이 각각 계통 등록한 농약제품이라고 본다.

381 그리고 2개 업체가 공동품목 또는 동일상표 제품을 계통등록함에 있어서 정기 계통등록 시 등록하지 않고 추가 계통등록하기로 합의한 경우 관련상품은 추가 계통등록한 농약제품으로 보며, 거래상대방을 제한함으로써 계통시장에서 경쟁을 제한한 경우에는 계통등록업체의 경우에는 계통등록 품목을, 계통 등록함이 없이 시판을 통해서만 판매한 업체의 경우에는 시판에서의 판매된 농약제품을 관련 상품으로 본다.

(다) 시판분야 개별품목 관련 합의 및 실행

382 시판상을 통해 판매되는 농약제품의 표시단가를 동일하게 책정하기로 합의한 경우, 관련 상품은 시판상을 통해 판매된 농약제품으로 본다.

(2) 위반행위의 기간

(가) 시기

① 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의

383 피심인 ☆☆, ○○, ◎◎, ◆◆, □□, △△ 등 6개 사업자들의 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의의 시기는 2003년도 계통농약 등록과 관련하여 피심인들 간에 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대한 합의가 처음 이루어진 2002. 12. 5.로 본다.

384 다만, ◇◇의 경우에는 농협중앙회의 자회사라는 특수성으로 피심인들이 ◇◇과의

의사교환을 꺼림에 따라, 이 사건 공동행위에 거의 참여를 하지 않다가 2010년도 계통농약 등록과 관련해서는 피심인들과 모임을 갖고 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대해서 합의한 점이 인정되므로, ◇◇의 이 사건 공동행위의 시기는 2010년도 계통농약 등록과 관련하여 피심인들 간에 합의가 처음 이루어진 2009. 11. 19.로 본다.

385 또한, ★★은 2010. 6. 3. ☆☆으로부터 분할된 점을 고려하여 이 사건 공동행위의 시기는 2010. 6. 3.로 본다.

② 계통분야 개별품목 관련 합의

386 계통분야 개별품목에 대한 계통단가, 정기등록 여부 등에 대한 일부 관련 피심인들 간의 합의는 주로 해당 연도의 계통농약 등록과 관련하여 각 피심인들과 농협중앙회 간에 본격적으로 계통농약 단가 등에 대한 협의가 시작되는 전년도 12월경에 이루어졌는바, 이 사건 공동행위의 시기는 최초 합의 대상이 된 해당연도의 직전연도 12월경으로 본다.

<표 129> 계통분야 개별제품의 계통단가 등과 관련된 합의 시기

제품명	합의 내용	관련 업체명	시기
그라목손 액제	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇	2005.12월
큐라텔·후라단	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇	2000.12월
페로팔 수화제	계통등록 순서	☆☆, ◇◇	2000.12월
다이센M-45 수화제	계통단가 및 장려금률	☆☆, ○○	1999.12월
쎄다·파단	정기 계통품목 제외	☆☆, ○○	2008.12월
스톰프 유제	계통등록 순서	☆☆, △△	2003.12월
수중이사디	계통등록 순서	△△, □□	2000.12월
지오릭스 유제・분제	계통단가 및 장려금률	△△, □□	2004.12월
이피엔 유제	계통등록 순서	◆◆, △△	2001.12월
모캡	계통등록 제한	◆◆, ◇◇	1999.12월

③ 시판분야 개별품목 관련 합의

387 시판분야 개별품목에 대한 시판상 공급가격, 표시단가에 대하여 최초로 의사교환이 있었던 시점을 시기로 본다.

<표 130> 시판분야 개별제품의 표시단가 등과 관련된 합의 시기

제품명	합의 내용	관련 업체명	시기
그라목손 액제	공급가격	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ▲▲	2006.1.18.
수프라사이드	표시단가	○○, ◎◎	2005.12월
지오릭스 유제	표시단가	△△, ◆◆	2010. 1월
아토닉 액제	표시단가	◆◆, △△	2001. 1월

(나) 종기

388 공동행위 종료일은 가격 결정 등의 합의 및 그에 터 잡은 실행행위가 종료한 날을 의미[81]한다. 실행행위 종료 시기는 그 판단기준이 공동행위 사업자 중 일부 또는 전부가 하느냐에 따라 달라진다 할 것인데, 일부의 경우에는 해당 사업자가 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하는 것이 필요하다 할 것이고, 전부의 경우에는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[82]

① 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의

389 위 계통농약 평균가격 관련 합의의 종기는 ☆☆ 등 8개사의 계통농약 평균가격 인상·인하율에 대해서 합의한 이후, 농협중앙회와의 수의시담을 통해 최종 결정한 계통단가와 장려금률을 적용하여 계통농약을 판매하는 행위가 종료된 시점이라고 볼 수 있다.

390 여기서 위 피심인들은 매년 초에 농협중앙회와 최종 합의하여 결정된 계통농약의 단가와 장려금률을 토대로 농협중앙회와 1년 단위로 “농약 구매·납품 계약”을 체결하고

81) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결, 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 등 참조
82) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두2586 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두 19584판결 등 참조

있는데, 계약기간은 해당 연도의 12. 31.까지로 하고 있다.

391 더불어 위 피심인들은 농협중앙회와 1년 단위로 농약 구매·납품계약을 체결한다고는 하나, 피심인들과 농협중앙회 간의 협의를 통해 최종 결정되는 계통단가와 장려금률은 전년도의 계통단가와 장려금률을 기준으로 매년 책정된다는 점을 감안할 때, 이 사건 공동행위는 하나의 공동행위라고 볼 수 있다.

392 따라서, 위 공동행위의 종기는 2010년도 계통농약의 판매가 종료되는 2010. 12 .31.로 본다.

② 계통분야 개별품목 관련 합의

393 계통품목 중 공동품목의 계통단가 등과 관련된 피심인들의 공동행위의 종기는 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의의 경우처럼 피심인들이 농협중앙회와 수의시담을 통해 최종 결정한 계통단가와 장려금률을 적용하여 해당 농약제품을 판매하는 행위가 종료된 시점으로 본다.

<표 131> 계통분야 개별제품의 계통단가 등과 관련된 합의 종기

제품명	합의 내용	관련 업체명	종기
그라목손 액제	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇	2010.12.31.
큐라텔·후라단	계통단가 및 장려금률	☆☆, ◇◇	2010.12.31.
페로팔 수화제	계통등록 순서	☆☆, ◇◇	2009.12.31.
다이센M-45 수화제	계통단가 및 장려금률	☆☆, ○○	2010.12.31.
쎄다·파단	정기 계통품목 제외	☆☆, ○○	2009.12.31.
스톰프 유제	계통등록 순서	☆☆, △△	2010.12.31.
수중이사디	계통등록 순서	△△, □□	2010.12.31.
지오릭스 유제・분제	계통단가 및 장려금률	△△, □□	2010.12.31.
이피엔 유제	계통등록 순서	◆◆, △△	2010.12.31.
모캡	계통등록 제한	◆◆, ◇◇	2010.12.31.

③ 시판분야 개별품목 관련 합의

394 동일제품을 판매하는 피심인들의 위 공동행위의 종기는 시판상에 대한 공급단가 또는 표시단가를 적용하여 해당 농약제품을 판매하는 행위가 종료된 시점으로 본다.

<표 132> 시판분야 개별품목 표시단가 등 합의 종기

제품명	합의 내용	관련 업체명	종기
그라목손 액제	공급가격	☆☆, ○○, ◎◎, □□, △△, ▲▲	2008.12.31.
수프라사이드	표시단가	○○, ◎◎	2010.12.31.
지오릭스 유제	표시단가	△△, ◆◆	2010.12.31.
아토닉 액제	표시단가	◆◆, △△	2008.12.31.

(다) 피심인별 위반행위 기간

395 피심인별 위반행위 기간은 아래 <표 133>과 같다.

<표 133> 피심인별 위반행위 기간

구 분	위반기간	비 고
☆☆, ★★[83]	2002. 12. 5.~2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	1999. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(다이센M-45)
	2000. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(큐라텔)
	2005. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(그라목손 인티온)
	2003. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 순서(스톰프)
	2000. 12. ~ 2009. 12. 31.	계통등록 순서(페로팔)
	2008. 12. ~ 2009. 12. 31.	정기 계통등록 미신청(쎄다)
	2006. 1.18. ~ 2008. 12.31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)
○○	2002. 12. 5. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	1999. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(다이센M-45)
	2008. 12. ~ 2009. 12. 31.	정기 계통등록 미신청(파단)
	2005. 12. ~ 2010. 12. 31.	표시단가(수프라사이드)
	2006. 1. 18. ~ 2008. 12. 31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)
◎◎	2002. 12. 5. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	2005. 12. ~ 2010. 12. 31	표시단가(수프라사이드)
	2006. 1. 18. ~ 2008. 12. 31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)
◇◇	2009. 11. 19. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	2000. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(후라단)
	2005. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(그라목손 인티온)
	2000. 12. ~ 2009. 12. 31.	계통등록 순서(페로팔)
	1999. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 제한(모캡)
◆◆	2002. 12. 5. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	2001. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 순서(이피엔)
	2001. 1. ~ 2008. 12. 31.	표시단가(아토닉)
	2010. 1. ~ 2010. 12. 31.	표시단가(지오릭스 유제)
	1999. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 제한(모캡)

구 분	위반기간	비 고
□□	2002. 12. 5. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	2000. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(수중이사디)
	2004. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(지오릭스)
	2006. 1. 18. ~ 2008. 12.31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)
△△	2002. 12. 5. ~ 2010. 12. 31.	평균가격 인상·인하율
	2000. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 연도(수중이사디)
	2001. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 순서(이피엔)
	2003. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통등록 순서(스톰프)
	2001. 1. ~ 2008. 12. 31.	표시단가(아토닉)
	2004. 12. ~ 2010. 12. 31.	계통단가 및 장려금률(지오릭스)
	2010. 1. ~ 2010. 12. 31.	표시단가(지오릭스)
	2006. 1. 18. ~ 2008. 12. 31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)
▲▲	2006. 1. 18. ~ 2008. 12. 31.	시판상 공급가(그라목손 인티온)

(3) 관련 매출액

396 위 가)와 나)의 내용을 감안하여 피심인별 관련매출액을 산출해 보면 아래 <표 134>와 같다.

<표 134> 피심인별 관련매출액

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

구 분	평균단가율 합의	개별제품		계
		계통분야[84]	시판분야	
☆☆	602,300,388	18,372,700	27,801,331	648,474,419
★★	35,975,907	-	-	35,975,907
○○	318,320,113	3,836,206	12,374,073	334,530,392
◎◎	126,248,995	-	34,337,452	160,586,447
◇◇	80,136,277	84,295,404	-	164,431,681
◆◆	211,270,044	468,841	16,916,341	228,655,226
□□	133,757,657	121,843	6,092,156	139,971,656
△△	177,626,056	278,498	10,743,157	188,647,711
▲▲	-	-	1,687,336	1,687,336
계	1,685,635,437	107,373,492	109,951,846	1,902,960,775

* 자료출처: 피심인들 제출자료

(4) 부과 기준율

83) ☆☆의 법위반행위 기간은 2010. 6. 3.까지 이고, ★★의 법위반행위 기간은 2010. 6. 4.~12. 31.까지임

84) 계통분야 개별품목 합의는 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의와 관련하여 이루어진 점을 고려하여 평균가격 인상·인하율 합의와 행위기간이 중복되는 2003년~2010년의 매출액을 제외함, 이하 같음

397 계통분야에서 발생한 평균가격 인상·인하율 합의 및 계통단가·장려금률 등 합의는 수요독점적인 위치에 있는 농협중앙회의 가격결정방식에 대응하는 차원에서 공동행위가 발생하였고 최종적으로 계통단가·장려금률은 농협중앙회와 수의시담을 통하여 결정되었기에 합의로 인해 시장에 미치는 효과는 제한적인 점, 시판분야에서 발생한 표시단가 등 합의는 동일상표를 사용하는 회사끼리 소규모로 발생한 점, 계통시장과의 경쟁뿐만 아니라 시판상에 대한 할인율·장려금 지급을 통해 가격경쟁을 한다는 점 등을 종합적으로 고려하여, 피심인들이 참가한 공동행위에 대하여 각 피심인에 대한 부과 기준율은 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가)의 규정에 따른 '중대한 위반행위'로 보아 3%~7% 내에서 부과기준율을 적용하기로 하되, 농약산업은 품목등록·생산량 제한 등 정부 통제 산업인 점, 농약산업이 국내 식량생산을 위해 필수적인 기간산업인 점, 그 간 국내식량자급 및 농업발전을 위해 기여한바가 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 3%를 부과기준율로 적용한다.

(5) 기본산정기준

398 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본산정기준은 아래 <표 135>와 같다.

<표 135> 피심인별 기본산정기준

(단위: 천 원)

구 분	관련매출액	부과기준율	기본산정기준
☆☆	648,474,419	3%	19,454,233
★★	35,975,907[85]	3%	1,079,277
○○	334,530,392	3%	10,035,912
◎◎	160,586,447	3%	4,817,593
◇◇	164,431,681	3%	4,932,950
◆◆	228,655,226	3%	6,859,657
□□	139,971,656	3%	4,199,150
△△	188,647,711	3%	5,659,431
▲▲	1,687,336	3%	50,620
계	1,902,960,775	3%	57,088,823

85) ☆☆으로부터 분할된 2010.6.3.이후 2010.12.31.까지의 관련매출액임

나) 행위요소에 의한 1차 조정

399 피심인들의 경우 '위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 및 부당이득'에 의한 가중사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 후 산정기준은 기본 산정기준과 같다.

다) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

(1) 합의 미실행에 따른 감경

400 피심인 ◆◆은 2009년 평균가격 인상·인하율 합의수준인 40% 인상에 대하여 위 2. 가. 2) 사) <표 48>과 같이 평균가격 인상률을 20%로 작성한 계통농약 납품희망품목등록서를 농협중앙회에 제출함으로써 합의를 실행하지 않은 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (1)에 따라 해당매출액을 기준으로 산정된 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

(2) 위반행위 단순 가담에 따른 감경

401 피심인 ◇◇은 위 2. 가. 2) 아)의 사실과 같이 2010년도 평균가격 인상·인하율 합의에 처음으로 참가한 점, 2010년도 합의를 위한 7차례의 모임 중 4차례만 참석한 점, 다른 참가자들이 ◇◇에 대해서는 거리감을 두었다고 진술하고 있는 점(소갑54호증 ○○ 변○○ 상무 진술조서, 소갑70호증 ▲▲ 박○○ 전무 진술조서) 등을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (2)에 따라 해당매출액을 기준으로 산정된 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

(3) 조사협력에 따른 감경

피심인 ☆☆, ★★, ◆◆, □□, △△은 합의 및 실행을 인정하는 내용으로 신고서 및 위법성 판단에 도움이 되는 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하고 위반행위를 인정하는 등 조사에 적극 협조하였으므로 1차 조정된 산정기준의 30%를 감경한다.

402 다만, ◆◆, □□, △△이 아래 <표 138>과 같이 1순위 또는 2순위인 조사협조자[86] 감면에 따른 감경을 받는 부분에 대해서는 이를 적용하지 아니 한다.

86) 개별품목별 합의내용 중 아토닉액제·이피엔유제·지오릭스유제(시판분야) 품목은 ◆◆ 1순위, △△ 2순위이고 수중이사디, 지오릭스유제·분제(계통분야) 품목은 □□ 1순위, △△ 2순위임

403 피심인 ◎◎는 자료제출 및 진술을 통해 조사에 협조하였으므로 1차 조정된 산정기준의 10%를 감경한다.

404 피심인 ◇◇, ▲▲은 행위사실에 대한 진술을 통해 조사에 협조하였으므로 1차 조정된 산정기준의 5%를 감경한다.

405 위 감경사유에 따른 피심인별 감경금액 및 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 136>과 같다.

<표 136> 피심인별 2차 조정된 산정기준

(단위: 천 원)

구 분	1차 조정된 산정기준 (a)	감경금액(b)			2차 조정된 산정기준 (a-b)
		합의 미실행	단순가담	조사협조	
☆☆	19,454,233	-	-	5,836,270	13,617,963
★★	1,079,277	-	-	323,783	755,494
○○	10,035,912	-	-	-	10,035,912
◎◎	4,817,593	-	-	481,759	4,335,834
◇◇	4,932,950	-	480,818[87]	246,648	4,205,484
◆◆	6,859,657	193,663[88]	-	2,036,697[89]	4,629,297
□□	4,199,150	-	-	1,258,648[90]	2,940,502
△△	5,659,431	-	-	1,661,305[91]	3,998,126
▲▲	50,620	-	-	2,531	48,089
계	57,088,823	193,663	480,818	11,847,641	44,566,701

4) 부과과징금의 결정

87) <표 134>의 2010년 평균가격 인상·인하율 합의 관련 매출인 80,136,277천원을 기준으로 부과율 3%를 적용한 기본산정기준 2,404,088천원의 20%(감경률)에 해당하는 금액

88) <표 134>의 2009년 평균가격 인상·인하율 합의 관련 매출인 32,277,222천원을 기준으로 부과율 3%를 적용한 기본산정기준 968,317천원의 20%(감경률)에 해당하는 금액

89) <표 134>의 ◆◆ 관련매출액에서 ◆◆이 1순위로 신고한 지오릭스 유제, 이피엔 유제, 아토닉 액제의 관련 매출액 2,355,538천원을 제외한 226,299,688천원을 기준으로 부가율 3%를 적용한 기본산정기준 6,788,991천원의 30%(감경률)에 해당하는 금액

90) <표 134>의 □□ 관련매출액에서 □□이 1순위로 신고한 수중이사디, 지오릭스 유제·분제의 관련 매출액 121,843천원을 제외한 139,849,813천원을 기준으로 부가율 3%를 적용한 기본산정기준 4,195,494천원의 30%(감경률)에 해당하는 금액

91) <표 134>의 △△ 관련매출액에서 △△이 2순위로 신고한 수중이사디, 스톰프 유제·입제, 지오릭스 유제·분제(계통분야), 지오릭스 유제(시판분야), 이피엔 유제, 아토닉 액제 관련 매출액 4,058,318천원을 제외한 184,589,393천원을 기준으로 부가율 3%를 적용한 기본산정기준 5,537,682천원의 30%(감경률)에 해당하는 금액

406 농약제조원가의 약 60%를 차지하는 원제에 대한 국외의존도가 높은 점, 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대, 농약에 대한 부정적 인식 등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 점, 농지면적이 축소되고 농약 사용량이 점차 감소하는 추세 등 위반사업자가 처한 사업여건 등을 종합적으로 감안하여 2차 조정된 산정기준의 50%를 감경한다.

407 각 피심인별 부과과징금은 백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액이 되며, 아래 <표 137>과 같다.

<표 137> 피심인별 부과과징금

(단위: 천 원)

구 분	2차 조정된 산정기준	감경률	부과과징금
☆☆	13,617,963	50%	6,808,000
★★	755,494	50%	377,000
○○	10,035,912	50%	5,017,000
◎◎	4,335,834	50%	2,167,000
◇◇	4,205,484	50%	2,102,000
◆◆	4,629,297	50%	2,314,000
□□	2,940,502	50%	1,470,000
△△	3,998,126	50%	1,999,000
▲▲	48,089	50%	24,000
계	44,566,701	50%	22,278,000

5) 감면에 따른 감경

가) 행위사실

408 공정거래위원회가 2010. 6. 16. 농약 제조·판매업체에 대한 현장조사를 실시한 이후, 피심인 ○○(2010. 6. 16.), ◆◆[92](2010.7.19.), □□(2011. 5. 11.), △△(2011. 9. 22.) 순으로 아래 <표 138>과 같이 조사에 협조하였다.

92) ◆◆은 ◇◇과의 모캡 입제에 대한 합의사실을 신고하였으나 당해 행위는 2006년에 중단되었다고 주장하였기에 감면지위를 인정하지 아니함

<표 138> 공동행위별 조사협조자 지위인정 현황[93)]

공동행위	제품명	합의 내용	조사협조자 지위인정
평균가격 인상·인하율 합의	계통등록품목	평균가격 인상·인하율 수준	○○(2순위)
계통분야 개별품목 합의	다이센M45	계통단가 및 장려금률	○○(2순위)
	세다·파단	정기계통 제외	○○(2순위)
	스톰프 유제·입제	계통등록 순서	△△(2순위)
	수중이사디	계통등록 순서	□□(1순위), △△(2순위)
	지오릭스 유제·분제	계통단가 및 장려금률	□□(1순위), △△(2순위)
	이피엔 유제	계통등록 순서	◆◆(1순위), △△(2순위)
시판분야 개별품목 합의	수프라사이드	표시단가	○○(1순위)
	그라목손	시판상 공급가격	○○(2순위)
	지오릭스 유제	표시단가	◆◆(1순위), △△(2순위)
	아토닉 액제	표시단가	◆◆(1순위), △△(2순위)

409 위 피심인들은 해당 사건별 공동행위 개요, 공동행위 참여자가 이 사건 공동행위를 인정하는 진술서, 합의의 존재를 직·간접적으로 입증할 수 있는 내부자료 등을 제출하였다.

나) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제22조의2(자진신고자 등에 대한 감면 등) ① 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 제21조(시정조치)의 규정에 의한 시정조치 또는 제22조(과징금)의 규정에 의한 과징금을 감경 또는 면제할 수 있다.

1. 부당한 공동행위의 사실을 자진신고한 자
2. 증거제공 등의 방법으로 조사에 협조한 자

② ~ ③ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제35조 (자진신고자 등에 대한 감경 또는 면제의 기준 등) ① 법 제22조의2(자진신고자 등에 대한 감면 등)제3항의 규정에 따른 시정조치 또는 과징금의 감경 또는 면제에 대한 기준은 아래 각 호와 같다.

1. 공정거래위원회가 조사를 시작하기 전에 자진신고한 자로서 아래 각 목의 모두에 해당

93) 감면신청 비공개 업체의 순위를 표기하지 아니함

하는 경우에는 과징금 및 시정조치를 면제한다.

가. 부당한 공동행위임을 입증하는데 필요한 증거를 단독으로 제공한 최초의 자일 것

나. 공정거래위원회가 부당한 공동행위에 대한 정보를 입수하지 못하였거나 부당한 공동행위임을 입증하는데 필요한 증거를 충분히 확보하지 못한 상태에서 자진신고하였을 것

다. 부당한 공동행위와 관련된 사실을 모두 진술하고, 관련 자료를 제출하는 등 조사가 끝날 때까지 성실하게 협조하였을 것

라. 그 부당한 공동행위를 중단하였을 것

2. 공정거래위원회가 조사를 시작한 후에 조사에 협조한 자로서 아래 각 목의 모두에 해당하는 경우에는 과징금을 면제하고, 시정조치를 감경하거나 면제한다.

가. 공정거래위원회가 부당한 공동행위에 대한 정보를 입수하지 못하였거나 부당한 공동행위임을 입증하는데 필요한 증거를 충분히 확보하지 못한 상태에서 조사에 협조하였을 것

나. 제1호가목, 다목 및 라목에 해당할 것

3. 공정거래위원회가 조사를 시작하기 전에 자진신고하거나 공정거래위원회가 조사를 시작한 후에 조사에 협조한 자로서 아래 각 목의 모두에 해당하는 경우에는 과징금의 100분의 50을 감경하고, 시정조치를 감경할 수 있다.

가. 부당한 공동행위임을 입증하는데 필요한 증거를 단독으로 제공한 두 번째의 자일 것

나. 제1호다목 및 라목에 해당할 것

4. (생략)

5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 자라도 다른 사업자에게 그 의사에 반하여 해당 부당한 공동행위에 참여하도록 강요하거나 이를 중단하지 못하도록 강요한 사실이 있는 경우에는 시정조치와 과징금의 감면을 하지 아니한다.

② ~ ④ (생략)

다) 감면요건 충족여부

410 피심인 ○○, ◆◆, □□, △△은 아래와 같은 사유를 고려할 때 법 제22조의2 제1항 제2호 및 같은 법 시행령 제35조 제1항 제2호 또는 제3호에 따라 공정거래위원회의 조사를 시작한 후에 조사에 협조하였고, 감면요건을 충족한 자에 해당한다.

411 첫째, 위 피심인들이 제출한 공동행위 참여자 진술서, 내부보고 자료 등은 피심인들이 참여한 공동행위의 합의 및 실행을 입증하는데 기여를 하였음이 인정되고, 이러한 자료를 1순위 또는 2순위로 제출하였으므로, 법 시행령 제35조 제1항 제2호 나목 또는 제3호 가목 요건을 충족한다.

412 둘째, 위 피심인들이 감면신청 이후 조사종료 시까지 이 사건 공동행위 조사에서

적극적으로 협조한 점이 인정되는 바, 법 시행령 제35조 제1항 제2호 나목 또는 제3호 나목 관련 '부당한 공동행위 관련된 사실을 모두 진술하고, 관련자료를 제출하는 등 조사가 끝날 때까지 성실하게 협조하였을 것' 요건을 충족한다.

413 셋째, 해당 사건들은 조사협조 이후 또는 이전에 종료되었으므로 법 시행령 제35조 제1항 제2호 나목 또는 제3호 나목 관련 '그 부당한 공동행위를 중단할 것' 요건을 충족한다.

414 넷째, 위 피심인들은 다른 사업자에게 이 사건 공동행위에 참여하도록 강요하거나 이를 중단하지 못하도록 강요한 사실이 없으므로, 법 시행령 제35조 제1항 제5호 요건을 충족한다.

라) 감면내용

415 피심인 ○○, ◆◆, □□, △△에 대하여 법 시행령 제35조 제1항 제3호에 따라 해당 제품 관련 매출액을 기준으로 산정한 부과과징금(백만원 미만 절사)에 대해 1순위 조사협조자에 대해서는 전부를, 2순위 조사협조자에 대해서는 100분의 50을 위 <표 137>에서 산정한 부과과징금에서 감경한다.

416 각 피심인별 감면 후 부과과징금은 아래 <표 139>의 내용과 같다.

<표 139> 조사협조에 따른 감경 후 최종 부과과징금

(단위: 천 원)

구 분	부과과징금(a)	조사협조 감경금액(b)	최종부과과징금(a-b)
○○	5,017,000	2,566,000[94]	2,451,000
◆◆	2,314,000	35,000[95]	2,279,000
□□	1,470,000	1,000[96]	1,469,000
△△	1,999,000	30,000[97]	1,969,000

94) ○○은 계통농약 평균가격 인상·인하율 합의, 계통분야 쎄다·파단, 다이센M-45, 시판분야 그라목손 합의에 대한 조사협조자 지위 2순위자로서 이와 관련된 매출액 326,862,914천원을 기준으로 부과율 3%를 적용한 기본산정기준 9,805,887천원의 50%를 감경한 부과과징금 4,902,000천원의 50%(감경률)에 해당하는 금액 2,451,000천원과 수프라사이드 합의 관련 1순위자로서 이와 관련된 매출액 7,667,478천원을 기준으로 부과율 3%를 적용한 기본산정기준 230,024천원의 50%를 감경한 부과과징금 115,000천원(백만원 미만 절사, 이하 같음)의 100%(감경률)에 해당하는 115,000천원을 더한 금액임

95) ◆◆이 1순위로 신고한 지오릭스 유제, 이피엔 유제, 아토닉 액제의 관련 매출액 2,355,538천원을 기준으로 부가율 3%를 적용한 기본산정기준 70,666천원의 50%를 감경한 부과과징금 35,000천원의 100%(감경률)에 해당하는 금액

96) □□이 1순위로 신고한 수중이사디, 지오릭스 유제·분제의 관련 매출액 121,843천원을기준으로 부가율 3%를 적용한 기본산정기준 3,655천원의 50%를 감경한 부과과징금 1,000천원의 100%(감경률)에 해당하는 금액

97) △△이 2순위로 신고한 수중이사디, 스톰프 유제·입제, 지오릭스 유제·분제(계통분야), 지오릭스 유제(시판분야), 이피엔 유제, 아토닉 액제 관련 매출액 4,058,318천원을 기준으로 부가율 3%를 적용한 기본

4. 결론

417 피심인들의 위 2. 가.내지 다.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제3호, 제4호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

산정기준 121,750천원의 50%를 감경한 부과과징금 60,000천원의 50%(감경률)에 해당하는 금액

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장	부위원장	정 재 찬
	주심위원	장 용 석
	위 원	김 학 현
	위 원	안 영 호
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희
	위 원	박 병 형